

# Álit um möguliga yvirtøku av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum og ávísunum øðrum málsøkjum



Heilsumálaráðið

Álitið er skrivað í 2024 og  
handað í februar 2025

# Innihaldsyvirlit

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inngangur</b>                                                          | <b>7</b>  |
| 1.1. Endamál                                                                 | 7         |
| 1.2. Grundarlag                                                              | 7         |
| 1.3. Rættarligir karmar viðvíkjandi yvirtøku av málsøkjunum                  | 7         |
| 1.4. Arbeidssetningur                                                        | 8         |
| 1.5. Limir í arbeidsbólkinum                                                 | 10        |
| <b>2. Samandráttur av metingunum hjá arbeidsbólkinum</b>                     | <b>12</b> |
| 2.1. Viðvíkjandi uppgávuunum hjá Landslæknaembætinum                         | 12        |
| 2.2. Viðvíkjandi ávísunum øðrum málsøkjum á heilsuøkinum                     | 12        |
| 2.3. Serligt viðvíkjandi kær- og endurgjaldsmøguleikum                       | 13        |
| <b>3. Yvirtøka av uppgávuunum hjá Landslæknaembætinum</b>                    | <b>15</b> |
| 3.1. Um Landslæknaembætið                                                    | 15        |
| 3.2. Lóggáva                                                                 | 15        |
| 3.3. Myndugleikauppgávur hjá Landslæknaembætinum                             | 16        |
| 3.3.1. Eftirlit við góðkendum heilsustarvsfólki (einstaklingaeftirlit)       | 17        |
| 3.3.2. Einstaklingaeftirlit                                                  | 17        |
| 3.3.3. Stovnseftirlit                                                        | 18        |
| 3.3.4. "75 ára reglan"                                                       | 19        |
| 3.3.5. Skipanin við ótilætlaðum hendingum                                    | 20        |
| 3.3.6. Rættarlæknalig líksýn og hjálp til rættar- og politimyndugleikar v.m. | 20        |
| 3.3.7. Kunning um kærsmål                                                    | 21        |
| 3.3.8. Kosmetisk viðgerð                                                     | 21        |
| 3.3.9. Aðrar uppgávur                                                        | 21        |
| 3.3.10. Autorisatiónir                                                       | 21        |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4. Útreiðslur . . . . .                                                                                        | 22        |
| 3.4.1. Eftirlit . . . . .                                                                                        | 22        |
| 3.5. Möguligar loysnir viðvíkjandi yvirtökuni av Landslæknaembætinum . . . . .                                   | 25        |
| 3.5.1. Einstaklingaeftirlit . . . . .                                                                            | 25        |
| 3.5.2. Stovnseftirlit . . . . .                                                                                  | 27        |
| 3.5.3. Rættarlæknalegt líksýn . . . . .                                                                          | 29        |
| 3.5.4. Skipanin við ótilætlaðum hendingum . . . . .                                                              | 30        |
| 3.6. Onnur øki, sum eru tongd at, men ikki koma undir uppgávnar hjá Landslæknaembætinum . . . . .                | 31        |
| 3.6.1. Aðrar uppgávur hjá Landslæknaembætinum . . . . .                                                          | 31        |
| 3.6.2. Autorisatiónir . . . . .                                                                                  | 31        |
| 3.7. Lógarharmoní . . . . .                                                                                      | 33        |
| 3.8. Samlað niðurstøða um uppgávnar hjá Landslæknaembætinum . . . . .                                            | 34        |
| 3.8.1. Yvirtøka av uppgávnunum hjá Landslæknaembætinum, herundir allar eftirlitsuppgávur og sanktiónir . . . . . | 34        |
| 3.8.2. Útreiðslur . . . . .                                                                                      | 34        |
| 3.8.3. Samstarvsavtala . . . . .                                                                                 | 35        |
| 3.8.4. Yvirtøka av uppgávum hjá Landslæknaembætinum og autorisatiónum . . . . .                                  | 35        |
| <b>4. Yvirtøka av ávísu øðrum málsøkjum á heilsuøkinum . . . . .</b>                                             | <b>38</b> |
| 4.1. Inngangur . . . . .                                                                                         | 38        |
| 4.2. Sjúklingarættindi . . . . .                                                                                 | 39        |
| 4.2.1. Lóggáva . . . . .                                                                                         | 39        |
| 4.2.2. Myndugleikauppgávur . . . . .                                                                             | 39        |
| 4.2.3. Útreiðslur . . . . .                                                                                      | 42        |
| 4.2.4. Kærumálsviðgerð . . . . .                                                                                 | 42        |
| 4.2.5. Niðurstøða . . . . .                                                                                      | 43        |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3. Tvingsil í psykiatriini . . . . .                           | 44 |
| 4.3.1. Lóggáva . . . . .                                         | 44 |
| 4.3.2. Myndugleikauppgávur . . . . .                             | 45 |
| 4.3.3. Serlig viðurskipti . . . . .                              | 47 |
| 4.3.4. Útreiðslur . . . . .                                      | 48 |
| 4.3.5. Niðurstøða . . . . .                                      | 48 |
| 4.4. Tvingsil í somatikkini . . . . .                            | 49 |
| 4.4.1. Lóggáva . . . . .                                         | 49 |
| 4.4.2. Myndugleikauppgávur . . . . .                             | 49 |
| 4.4.3. Útreiðslur . . . . .                                      | 50 |
| 4.4.4. Niðurstøða . . . . .                                      | 50 |
| 4.5. Rúsandi evni . . . . .                                      | 51 |
| 4.5.1. Lóggáva . . . . .                                         | 51 |
| 4.5.2. Myndugleikauppgávur . . . . .                             | 51 |
| 4.5.3. Serlig viðurskipti . . . . .                              | 52 |
| 4.5.4. Útreiðslur . . . . .                                      | 54 |
| 4.5.5. Niðurstøða . . . . .                                      | 55 |
| 4.6. Vísindasiðseminevnd. . . . .                                | 56 |
| 4.6.1. Lóggáva . . . . .                                         | 56 |
| 4.6.2. Myndugleikauppgávur . . . . .                             | 56 |
| 4.6.3. Útreiðslur . . . . .                                      | 58 |
| 4.6.4. Niðurstøða . . . . .                                      | 58 |
| 4.7. Kæru- og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið . . . . . | 59 |
| 4.7.1. Inngangur. . . . .                                        | 59 |
| 4.7.2. Endurgjaldsmál innan sjúkrahúsverkið . . . . .            | 59 |
| 4.7.3. Kærur innan heilsuverkið. . . . .                         | 63 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.8.                 | Yvirskipað niðurstøða um ávís onnur málsøki innan heilsuverkið . . . . .                                                                                                                                       | 66 |
| 4.8.1.               | Samlað niðurstøða fyri málsøkini: „Patienters retstilling“,<br>„anvendelse af tvang i psykiatrien“, „anvendelse af tvang i somatikken“,<br>„euforiserende stoffer“ og „videnskabsetisk komitésystem“ . . . . . | 66 |
| 4.8.2.               | Samlað niðurstøða fyri málsøkini: Kæru- og endurgjaldsmøguleikar . . . . .                                                                                                                                     | 67 |
| <b>Fylgiskjal 1:</b> | Notat um málsræði hjá føroyska heimastýrinum til<br>at áseta reglur um uppgávur, veitingar og fyrisiting<br>innan sjúkrahúsverkið . . . . .                                                                    | 69 |

A photograph of two healthcare workers, a woman on the left and a man on the right, walking away from the camera down a hospital corridor. They are both wearing white lab coats. The woman has her hair in a braid. The man has curly hair and his hands are clasped behind his back. The corridor has a tiled floor, white walls, and a glass door on the right. A digital display on the ceiling shows the number 132. The entire image is overlaid with a red tint.

# T

INNGANGUR

# 1. KAPITTUL

## Inngangur

### 1.1. ENDAMÁL

Hetta álitid hevur til endamáls at virka sum avgerðargrundarlag hjá Føroya Landsstýri, soleiðis at støða kann takast í málinum um eina møguliga yvirtøku av Landslæknaembætinum og ávísum øðrum málsøkjum á heilsuøkinum.

### 1.2. GRUNDARLAG

Føroyar yvirtøku raksturin av heilsuverkinum í 1976.

Sambært rammulóg „nr. 316 af 17. maj 1995 om sundhedsvæsenet på Færøerne“, fekk Heimastýrið heimild at áseta reglur í lóg um uppgávur, veitingar og umsiting av heilsuverkinum, herundir reglur um sjúkrahúsverk, kommunulæknaskipan, heilsufrøðingaskipan, heima-sjúkrarøktarskipan, skúlalæknaskipan, tannrøktarskipan og heilsutrygd. Hesi øki eru nú regulerað í føroyskari løgtingslóg.

Landslæknaembætið og ávís onnur málsøki eru felags málsøki og tí ikki yvirtikin. Hesi málsøki eru lýst í hesum álit. Hetta merkir, at Føroyar umsita bæði sjúkrahúsverk, kommunulæknar og heilsutrygd, men hava ikki ábyrgd av eftirlitinum við heilsustarvsfólki ella viðgerðarstøðum í Føroyum, og hava ikki ábyrgd av at veita autorisatiónir.

### 1.3. RÆTTARLIGIR KARMAR VIÐVÍKJANDI YVIRTØKU AV MÁLSØKJUNUM

Sambært § 1 í heimastýrslógini<sup>1</sup> eru Føroyar eitt sjálvstýrandi fólkasamfelag í danska kongaríkinum. Við yvirtøkulógini<sup>2</sup>, sum er ískoyti til heimastýrslógina, vórðu møguleikarnir hjá Føroyum at yvirtaka fleiri málsøki munandi víðkaðir. Yvirtøkulógin kom í gildi 29. juli 2005.

Sambært lista A, § 1, pkt. 4 í heimastýrslógini varð Apoteksverkið yvirtikið í 1949. Farsóttarmálsøkið varð yvirtikið 1. januar 2024, við løgtingslóg nr. 39 frá 29. mars 2023 um broyting av løgtingslóg um yvirtøku av málum og málsøkjum. Restin av heilsuøkinum er framvegis felagsmál. Í 2023 varð Heilsustýrið sett á stovn og málsøkið smittandi sjúkur er lagt til nýggja stovnin at umsita.

Sambært § 2, stk. 1 í løgtingslóg nr. 79 frá 12. mai 2005 og løgtingslóg nr. 578 frá 24. juni 2005 um yvirtøku av málum og málsøkjum hjá føroyskum myndugleikum (yvirtøkulógin), flyta mál og málsøki, sum eru fevnd av lógini, til føroyskar myndugleikar, tá føroyskir myndugleikar avgera tað. Sambært § 1, stk. 2, nr. 7 í løgtingslóg nr. 41 frá 10. mai 2006 um yvirtøku av málum og málsøkjum, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 39 frá 29. mars 2023 eru økini: heilsumál, læknar, ljósmøður og sjúkrahús, eitt ikki-yvirtikið málsøki.

Yvirtøka, sambært § 2, stk. 1 í yvirtøkulógini, krevur sostatt ikki samráðingar millum føroyskar og danskar myndugleikar. Í sambandi við yvirtøku av uppgávum hjá Landslæknaembætinum og á ávís um øðrum økjum á heilsuøkinum, halda føroyskir myndugleikar tó, at tað er neyðugt at fáa hjálp frá teimum donsku myndugleikum, sum í dag umsita økini, fyri at fáa vitan um, hvørjar avbjóðingar kunnu vera at yvirtaka málsøkini. Eisini er praksis fyri samstarv millum føroyskar og danskar myndugleikar í sambandi við at føroyskir myndugleikar yvirtaka

1 Lov nr. 137 af 23/03/1948 – Lov om Færøernes Hjemmestyre

2 Lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

málsøkir, fyri at tryggja, at yvirtøkan fer fram undir væl skipaðum viðurskiftum. Tó verður undirstrikað, at tað eru føroyskir myndugleikar, sum gera av, nær eitt málsøki á heilsuøkinum er klárt at yvirtaka.

Á teimum økjum, har Heilsustýrið ynskir samstarv við danskar myndugleikar, tá ið málsøkið verður yvirtikið, kann tað vera viðkomandi at gera samstarvsavtalur. Til hetta krevst, at bæði danskir og føroyskir myndugleikar eru samdir um, hvørjar treytir skulu vera galdandi fyri samstarvi í sambandi við at yvirtaka økið.

Í sambandi við møguliga yvirtøku av Landslækaembætinum, metir Heilsumálaráðið, at uppgáurnar hjá Landslækaembætinum kunnu leggjast til Heilsustýrið.

#### 1.4. ARBEIÐSSETNINGUR

Uppgávan hjá arbeiðsbólkinum hevur verið at lýsa lógarøkini, sum hoyra undir Landslækaembætið og sum møguliga kunnu yvirtakast.

Arbeiðsbólkurin skuldi eisini lýsa týðandi myndugleikauppgávur, sum eru knýttar at fylgjandi økjum: „patienters retsstilling“; „anvendelse af tvang i psykiatrien“; „anvendelse af tvang i somatikken“; „euforiserende stoffer“; „videnskabsetisk komitésystem“; „svangerskabshygiejne og fødselshjælp“; „klage- og erstatningsadgang“ og „assisteret reproduktion<sup>3</sup> i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning“, við tilhoyrandi kunngerðum og vegleiðingum.

Lógargrundarlagið viðvíkjandi Landslækaembætinum er:

- „Anordning nr. 821 af 22. juni 2018 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven med senere ændringer“ og „anordning nr. 1472 af 16. december 2013 om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed med senere ændringer og lov om ligsyn, obduktion og transplantation.“

Lógargrundarlagið fyri hini økini er:

- „Anordning nr. 185 af 13. marts 2009 om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien“, ásetingar um sjúklingarættindi í kap. 5 í „anordning nr. 821 af 22. juni 2018 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven“, „anordningsbekendtgørelse nr. 1349 af 23. november 2015 – bekendtgørelse af anordning for Færøerne om euforiserende stoffer“, „anordning nr. 961 af 15. juli 2013 om ikrafttræden for Færøerne af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter“, „lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning“ og „anordning nr. 1248 af 19. december 2011 om ikrafttræden for Færøerne af klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.“

Í sambandi við Landslækaembætið skuldi lýsast: Hvat ein yvirtøka av málsøkinum hevur við sær, herundir yvirlit yvir galdandi lóggávu og fyrisitingarligar uppgávur á málsøkinum; yvirlit yvir starvsfólk, sum starvast á stovninum; møguligar lögfrøðiligar avbjóðingar sum eru knýttar at yvirtøkuni, herundir markamót við onnur málsøkir; um uppgáurnar hjá Landslækaembætinum lutvíst kunnu yvirtakast, ella um neyðugt er at yvirtaka allar uppgáurnar, sum eru knýttar at Landslækaembætinum; upplýsing um altjóða skyldur á málsøkinum, sum ávikavist Føroyar og Danmark eru fevnd av; lýsing av ymiskum loysnum viðvíkjandi møguligari yvirtøku; um neyðugt er at gera samstarvsavtalur millum føroyskar og danskar myndugleikar og um so er, hvat samstarvsavtalurnar skulu innihalda; meting hjá føroyskum myndugleikum av umsitingarligu og fíggarligu avleiðingunum fyri føroyskar

3 Ein møgulig yvirtøka av málsøkinum „assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning“, við tilhoyrandi kunngerðum og vegleiðingum, verður lýst í serskildum skjali, sum væntandi verður liðugt á vári 2025, tá ið arbeiðsbólkurin framhaldandi arbeiðir við at gera fakligar viðmerkingar til hetta økið

myndugleikar av yvirtøkuni, og meting frá donskum myndugleikum av fíggarligum avleiðingum av møguligum samstarvsavtalum millum danskar og føroyskar myndugleikar í sambandi við yvirtøkuna.

Fyri hvørt av hinum økjum skuldi lýsast: Hvat ein yvirtøka av málsøkinum inniber; møguligar lögfrøðiligar avbjóðingar, sum eru knýttar at yvirtøku av umrøddu økjum; um ein møgulig yvirtøka av málsøkinum hevur við sær, at samstarvsavtala/avtalur skulu gerast; um fleiri loysnir eru, má greiðast frá teimum ymisku loysnunum; meting hjá føroyskum myndugleikum av umsitingarligum og fíggarligum avleiðingunum fyri føroyskar myndugleikar av yvirtøkuni, og meting hjá donskum myndugleikum av fíggarligum avleiðingum av møguligum samstarvsavtalum millum danskar og føroyskar myndugleikar í sambandi við yvirtøkuna.

Harumframt skuldi arbeðsbólkurin greiða frá, um málsøkini kunnu yvirtakast hvør sær, ella um slíkt samband er millum tey ymisku málsøkini, at tey skulu yvirtakast saman.

Í arbeðinum er útgangsstøði tikið í: „Udkast til redegørelse for Færøernes overtagelse af visse sagsområder på sundhedsområdet“, 2019.

Sambært arbeðssetninginum skuldi arbeðsbólkurin lýsa yvirtøku av málsøkinum barnsburðarreinføri og burðarhjálp ella „svangerskabshygiejne og fødselshjælp“. Arbeðsbólkurin metir, at økið barnsburðarreinføri og burðarhjálp er yvirtikið sum partur av rakstrinum í Sjúkrahúsverkinum. Sostatt verður ikki meira gjørt við hetta, tí økið longu er yvirtikið. Ein nærri lýsing av hesari meting, kann lesast í hjálagda notati um málsræði hjá Heimastýrinum at áseta reglur um uppgávur, veitingar og fyrisiting innan Sjúkrahúsverkið.

Hetta álit finst eisini á donskum og fæst við at venda sær til Heilsumálaráðið. Um ivamál eru um, hvussu álitid, sum er umsett úr donskum til føroyskt, skal tulkast, er danska álitid galdandi.

## 1.5. LIMIR Í ARBEIÐSBÓLKINUM

Í sambandi við arbeiðið, varð ein arbeiðsbólkur settur í mars 2024. Hann hevur verið mannaður við føroyskum og donskum myndugleikum.

Luttøka í arbeiðsbólkinum:

### Umboð fyri Heilsumálaráðið:

- Jan Simonsen, deildarstjóri, formaður
- Birita Ludvíksdóttir, lögfrøðiligur ráðgevi, samskipari
- Andreas Sjóvará, fulltrúi

### Umboð fyri Løgmannsskrivstovuna:

- Sjúrdur Rasmussen, lögfrøðiligur ráðgevi

### Umboð fyri danska Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

- Ulrich Stigaard Jensen, skrivstovustjóri
- Frederik Rechenback Enelund, serkønur ráðgevi
- Tina Christensen, serráðgevi
- Jacob Redecker, fulltrúi

### Umboð fyri Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Dorthe Eberhardt Søndergaard, varastjóri
- Lars Fodgaard Møller, landslækni

### Umboð fyri Statsministeriet:

- Thomas Kamuk, fulltrúi

Í sambandi við hetta arbeiðið, eru upplýsingar innheintaðar frá hesum føroysku myndugleikum: Heilsustýrinum, Sjúkrahúsverkinum, Landsapotekaranum og Føroya Politi. Upplýsingar eru innheintaðar frá hesum donsku myndugleikum: Lægemeddelstyrelsen, Styrelsen for Patientklager, Sundhedsstyrelsen og Patienterstatningen.

Í arbeiðinum hevur arbeiðsbólkurin havt regluligar fundir í Danmark og Føroyum, eins og teamsfundir hava verið eftir tørvi.

Arbeiðsbólkurin varð settur í mars 2024 og álitid varð handað landsstýriskvinnuni í heilsumálum í februar 2025.



# 2

SAMANDRÁTTUR

## 2. KAPITTUL

# Samandráttur av metingunum hjá arbeiðsbólkinum

### 2.1. VIÐVÍKJANDI UPPGÁVUNUM HJÁ LANDSLÆKNAEMBÆTINUM

Mett verður, at tveir møguleikar eru fyri yvirtøku av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum:

- Ein møguleiki er at yvirtaka uppgávnar hjá Landslæknaembætinum, herundir allar eftirlitsuppgávur, rættarlæknaliga líkskoðan og aðrar uppgávur, tó ikki autorisatiónsøkið
- Hin møguleikin er at yvirtaka uppgávnar hjá Landslæknaembætinum, saman við autorisatiónsøkinum.

Verður fyrri møguleiki valdur, verður mettt, at ein samstarvsavtala skal gerast millum Heilsustýrið og Styrelsen for Patientsikkerhed, soleiðis at Heilsustýrið tekur avgerð í einstaklingamálum út frá einum uppskoti frá Styrelsen for Patientsikkerhed, og Heilsustýrið keypir eftirlitsfólk frá Styrelsen for Patientsikkerhed til at stuðla Heilsustýrinum við stovnseftirlitinum. Við tíðini kann Heilsustýrið fáa upplæring frá Styrelsen for Patientsikkerhed til sjálvt at fremja einstaklingaeftirlit og stovnseftirlit.

Heilsustýrið stovnar eina skrá, har sanktiónir og loyvir sum Heilsustýrið letur heilsustarvsfólk, sum starvast í Føroyum, verða skrásett. Hesar sanktiónir eru bert galdandi fyri heilsustarvsfólk í Føroyum. Skipanin krevur, at Heilsustýrið kunnar Styrelsen for Patientsikkerhed og hini Norðurlondini um ásettar eftirlitssanktiónir.

Heilsumálaráðið metir, at kostnaðurin av at yvirtaka allar uppgávur hjá Landslæknaembætinum, uttan autorisatiónsøkið, verður umleið 4,1 mió. kr. Afturat hesum standast útreiðslur av at seta ein lögfrøðing í starv í Heilsumálaráðnum til lógávuarbeiðið.

Verður hin møguleikin valdur, tað vil siga, at uppgávnar hjá Landslæknaembætinum verða yvirtiknar saman við autorisatiónsøkinum, koma Føroyar at viðgera umsóknir um autorisatiónir, umframt at stovnseta eina autorisatiónsskrá. Av tí at flestu heilsustarvsfólk í Føroyum hava danska autorisatión ella autorisatión frá einum Norðurlandi, verður ikki væntað, at avbjóðingarnar í sambandi við umsiting av einari føroyskar autorisatiónsskipan verða stórar. Viðvíkjandi kostnaði kann sigast, at autorisatiónsskipanin lutvíst er fígga við brúkaragjöldum og tí fer at bera til at leggja skipanina soleiðis til rættis, at hon ikki viðførir kostnað fyri landskassan. Heilsustýrið metir, at fær Heilsustýrið somu játtan sum Landslæknaembætið fær í dag, so verða útreiðslurnar hjá Heilsustýrinum til skráir innanfyri karmarnar á hesi fígjarjáttan.

### 2.2. VIÐVÍKJANDI ÁVÍSUM ØÐRUM MÁLSØKJUM Á HEILSUØKINUM

Niðanfyri er samandráttur av niðurstøðunum viðvíkjandi málsøkjunum: „patients retsstilling“, „anvendelse af tvang i psykiatrien“, „anvendelse af tvang i somatikken“, „euforiserende stoffer“ og „videnskabsetisk komitéssystem“. Mett verður, at yvirtøka av hesum málsøkjum, bert gevur orsök til avmarkaðar fakligar viðmerkingar.

Føroyskir myndugleikar umsita hesi málsøki í dag og bera tær útreiðslur, sum eru knýttar at málsøkjunum. Sostatt manglar bert heimild at lóggeva á økjum. Við yvirtøku av hesum málsøkjum, fáa føroyskir myndugleikar møguleika til at regulera hesi málsøki við løgtingslóg.

Heilsumálaráðið metir, at tað eru avmarkaðar útreiðslur knýttar at yvirtøku av hesum málsøkjum. Mett verður ikki, at útreiðslur er knýttar at yvirtøku av málsøkinum „tvang

i somatikken“. Heilsumálaráðið metir tó, at um øll hesi málsøki verða yvirtikin, eigur ein lögfrøðingur at verða settur í starv til at taka sær av lóggávuarbeidinum í sambandi við yvirtøkuna. Mett verður, at tað hevði verið ein fyrimunur, um føroyskir og danskir myndugleikar gera samstarvsavtalur við yvirtøku av málsøkjunum „patienters retsstilling“, „euforiserende stoffer“ og „videnskabsetisk komitésystem“.

Mett verður, at øll málsøkini kunnu yvirtakast sum sjálvstøðugir pakkar, sum kunnu yvirtakast óheft av, um onnur málsøki verða yvirtikin.

Harumframt verður gjørt vart við, at ein møgulig yvirtøka av málsøkinum „assisteret reproduktion“, verður lýst í einum serskildum notati, sum verður tøkt á vári 2025.

### 2.3. SERLIGT VIÐVÍKJANDI KÆRU- OG ENDURGJALDSMØGULEIKUM

Sum heild verður met, at triggjar loysnir eru at yvirtaka málsøkið kæru- og endurgjaldsmøguleikar:

- Ein loysn er, at føroyskir myndugleikar gera avtalu við danska Patienterstatningen, um at Patienterstatningen framhaldandi viðger tey føroysku málini
- Ein onnur loysn er ein millumloysn, har Heilsustýrið upplýsir tey føroysku málini, ímeðan Patienterstatningen tekur avgerð í málunum. Henda loysn kann fremjast soleiðis, at Føroyar – eins og Grønland – sjálvt kann velja at taka avgerð í ávísu málum, eitt nú tey sum eru einføld at avgreiða og bert biðja Patienterstatningen um at taka avgerð í teimum meira torskildu málunum
- Ein triðja loysn kann vera, at Føroyar heimtaka skipanina og viðgerðina av málunum. Við hesi loysnini kann avtala gerast við Patienterstatningen um at koma við vegleiðandi metingum av føroyskum málum. Ein slík loysn kann eisini fremjast soleiðis, at Føroyar kann velja at taka avgerð í einføldum málum, og bert senda tey torgreiddu málini til vegleiðandi metingar hjá Patienterstatningen. Eisini er møgult bert at fáa eina læknaliga meting í Danmark og ikki eina lögfrøðisliga meting.

Um so er, at ynski er um at yvirtaka málsøkið kæru- og endurgjaldsmøguleikar, má landsstýrið taka støðu til, hvør av omanfyrirstandandi trimum móguleikum skal veljast. Tá hetta er greitt, er tørvur á at fara undir samráðingar við Patienterstatningen fyri at fáa greiðu á, hvørjar fyrisitingarlígar og fíggarlígar avleiðingar ein yvirtøka fer at hava við sær. Ein yvirtøka fer at krevja meira umsitingarlíga og fíggarlíga orku.

Føroyskir myndugleikar bera útreiðslurnar í sambandi við sjúklingaendurgjaldsmál, men ikki í sambandi við sjúklingakæru. Mett verður, at útreiðslurnar í sambandi við at yvirtaka málsøkið kæru- og endurgjaldsmøguleikar eru treytaðar av, hvørja ávísa skipan føroyskir og danskir myndugleikar kunnu semjast um.

Mett verður, at ein yvirtøka av máløkinum kæru- og endurgjaldsmøguleikar fer at krevja, at samstarvsavtala verða gjørd við ávikavist Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen.

Mett verður, at málsøkið kæru- og endurgjaldsmøguleikar kann yvirtakast sum ein sjálvstøðugur pakki, men fyrivarni má takast fyri, at hetta málsøkið er fløktari at yvirtaka enn „hini málsøkini“, sum eru lýst omanfyri. Tað hevði eisini verið ein fyrimunur, at tað fyrst verður greitt, um uppgávnar hjá Landslæknaembætinum skulu yvirtakast, tí hetta fer at hava ávirkan á, hvussu málsøkið kæru- og endurgjaldsmøguleikar skal umsitast í Føroyum eftir eina yvirtøku, tí í dag er tað Landslæknaembætið, sum upplýsir øll føroysk kærsmål fyri Styrelsen for Patientklager og fer helst eisini í framtíðini at fáa ein leiklut í at upplýsa endurgjaldsmálini.

Tí verður tað met, at vera ein fyrimunur, at greiða fyrst verður fingin á, hvørt uppgávnar hjá Landslæknaembætinum og hinum málsøkjunum, sum eru lýst omanfyri, skulu yvirtakast, áðrenn farið verður undir eina tilgongd at yvirtaka málsøkið kæru- og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið.

# 3

YVIRTØKA AV UPPGÁVUNUM  
HJÁ LANDSLÆKNAEMBÆTINUM

### 3. KAPITTUL

## Yvirtøka av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum

#### 3.1. UM LANDSLÆKNAEMBÆTIÐ

Í tíðarskeiðnum 1584-1916 varð embætið sum landslækni kallað „barber“, „landkirurg“ og „fysikus“<sup>4</sup>. Nýggjar reglur vórðu settar í gildi á økinum í 19195, og samstundis varð heitið „fysikus“ broytt til amtslækni í Føroyum. Hesar reglur vóru galdandi heilt fram til 1995, tá konglig fyriskipan um ígildiskomu av lógini um embæðslægeinstitutioner m.v.6 kom í gildi. Tann 1. apríl 1948 varð Føroya amt avtikið og Ríkisumboðið fyrri Føroyar kom í staðin. Eftir hetta varð amtslæknaheitið óformliga broytt til landslækni. Tann 1. mai 1949 varð Hanus Debes Joensen settur í starv sum landslækni, ikki sum amtslækni, men reglurnar fyrri embætið vóru tær somu sum áður og vóru sum nevnt galdandi til 1995. Tilhoyrandi kunngerð til kongliga fyriskipan varð broytt á nøkrum fáum økjum í 2000. Henda lóggáva er framvegis í gildi, men er lutvíst avloyst av sundhedsloven, sum kom í gildi í Føroyum 1. september 2018.

Landslæknaembætið er ein ríkisstovnur í Føroyum, sum skipanarlaga og fíggarliga er partur av Styrelsen for Patientsikkerhed.

Landslæknaembætið hevur eftirlit við heilsufakligum virksemi og autoriseraðum heilustarvsfólki í Føroyum, eins og Landslæknaembætið veitir hjálp til rættar- og politimyndugleikar í rættarlæknafrøði og líknandi málum.

Yvirhøvur eru uppgávurnar lutfalsliga lítlar í vavi, men strekkja seg yvir eina rúgvu av ymiskum fakøkjum, sum í Danmark í dag eru spjadd yvir Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

#### 3.2. LÓGGÁVA

Landslæknaembætið er ásett í kongligari fyriskipan nr. 821 frá 22. juni 2018 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven, sum broytt við kongligari fyriskipan nr. 1443 frá 29. juni 2021.

Landslæknaembætið verður umsitið av einari eind, sum hoyrir undir Styrelsen for Patientsikkerhed í samsvari við § 212 a, stk. 2, 1. pkt., í kongligu fyriskipanini um ígildissetan fyrri Føroyar av sundhedsloven. Landslæknaembætið er ein fyrisitingarligur partur av Styrelsen for Patientsikkerhed. Tann leiðari, sum starvast í Føroyum, eitur: Landslæknin í Føroyum, sí § 212 a, stk. 2, 2. pkt.

Uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum eru lýstar í § 18, stk. 4, § 21, nr. 3, § 27 f, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46, stk. 2, § 47, § 54, stk. 1 og 2, § 180, stk. 2, nr. 2, sbr. § 179, stk. 1, nr. 2, 3, 5 og 6, § 180, stk. 2, nr. 3, sbr. § 179, stk. 1, nr. 4, § 181, stk. 1, § 199, § 201, § 212, § 212 a, stk. 4, § 213, stk. 2-4, § 213 a, § 213 b, § 1, § 213 c, stk. 1, 2 og 4, § 213 d, stk. 1 og 3, § 213 e, § 215 b, stk. 1 og 3, § 218 og § 220, stk. 1-6, í kongligu fyriskipanini um at seta í gildi fyrri Føroyar av sundhedsloven.

4 [https://tidsskrift.dek/personalhistorisk\\_tidsskrift/article/view/78739/113863](https://tidsskrift.dek/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78739/113863)

5 Við anordning nr. 515 frá 4. oktober 1919, tá ið „lov om embedslægevesenets ordning af 21. april 1911“ verður sett í gildi fyrri Føroyar

6 Nr. 633 frá 20. juli 1995

Uppgávurnar hjá Styrelsen for Patientsikkerhed eru lýstar í § 177, § 192, § 199, stk. 2 og 3, § 201, § 212, stk. 4, § 212 a, stk. 1-3, § 213, stk. 1-3, § 213 a, § 213 b, stk. 2, § 213 c, stk. 3, § 213 d, stk. 2, § 213 e, stk. 1, § 215 b, § 220, stk. 7 og § 272, stk. 2.

Harumframt eru skyldurnar hjá Landslæknaembætinum lýstar í kongligari fyriskipan nr. 1472 frá 16. desember 2013 om ígildissetan fyri Føroyar av lóg um autorisatión av heilsustarvsfólkum og um heilsufakligt virksemi, sum broytt við kongligari fyriskipan nr. 1444 frá 29. juni 2021. Uppgávurnar eru lýstar í § 5, § 6, stk. 1-3 og 5, § 7 a, nr. 1, § 9, stk. 4, § 14, § 35, stk. 1, § 39 og § 44.

Mál um útgávu, endurnýggjan og varðveitslu av koyrikorti, verða send Landslæknaembætinum til læknafakligt ummæli. Hetta sæst í § 18, stk. 3 í koyrikortskunnngerðini, kunngerð nr. 129 frá 26. september 2018 um koyrikort og koyrifrálæru, sum seinast broytt við kunngerð nr. 26 frá 3. mars 2022, við heimild í Løgtingslógarkunnngerð nr. 14 frá 2. mars 1988 um ferðslu, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 29. mai 2024.

Uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum, sambært „konglig anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed“, fevna fyrst og fremst um tað sokallaða heilsufakliga eftirlitið, ið reglur eru um í kapitli 3 í kongligu fyriskipanini. Styrelsen for Patientsikkerhed hevur, sambært reglunum í hesum kapitli, heimild til at taka avgerð um eftirlitssanktiónir, herundir fyribils frátøku av autorisatión ella virksemissavmarking, arbeiðsbann, suspensión, avgerð við treytum, boð ella økt eftirlit í mun til autoriseraði heilsustarvsfólk. Eftir umsókn, tekur Styrelsen for Patientsikkerhed eisini avgerð um, um heilsustarvsfólk, sum sjálvboðin hava sagt frá sær autorisatión, skulu fáa hana aftur v.m., frádøming, frátøku og at endurvinna autoriatióin, umframt virkisavmarkingar og uppathald av hesum.

Harumframt eru uppgávurnar hjá Styrelsen for Patientsikkerhed lýstar í § 2, stk. 1 og stk. 4, § 3, stk. 2, § 4, § 6, stk. 4, § 7b, stk. 1, § 8 a, stk. 1, § 9, § 9 a, § 9 b, stk. 1, §§ 10-10 d, § 11, stk. 1 og stk. 2, § 11 a, § 11 b, stk. 1, § 11 c, § 11 d, § 12, stk. 1-5, § 13, stk. 3, § 14, § 18, § 20, stk. 3, § 21, § 22, stk. 4, § 23, stk. 2, § 24, stk. 2, § 25, stk. 3-4, § 29, stk. 1, § 30, § 35, stk. 1 og stk. 3-4, §§ 36-37, § 39, § 42, stk. 2, § 44, § 48, stk. 1, § 50, § 53, stk. 1, § 66, § 69, § 70 b, stk. 1 og stk. 4, § 70 d, stk. 1, § 70 e, stk. 9-10, § 71, stk. 2-4, § 72, § 74, stk. 2, § 74 a, stk. 4-6, § 77 og § 89 í kongligu fyriskipanini um ígildissetan fyri Føroyar av autorisatiónslógini.

### 3.3. MYNDUGLEIKAUPPGÁVUR HJÁ LANDSLÆKNAEMBÆTINUM

Landslæknaembætið ráðgevur danska statinum, Føroya landsstýri og kommunalum myndugleikum í reinføris, umhvørvisligum og sosialmedisinskum viðurskiftum. Harumframt veitir Landslæknaembætið landsstýrinum hjálp í heilsuligum viðurskiftum og við fyrisiting av sosial- og røktarvakligum átøkum á eldraðkinum, vegna Sundhedsstyrelsen.

Landslæknaembætið hevur reaktivt eftirlit við heilsufakligum virksemi og heilsustarvsfólkum og fráboðað eftirlit við viðgerðarstöðum, grundað á stöðuga meting av, hvar størsti vandin fyri sjúklingatrygd kann vera. Landslæknaembætið hevur eisini eftirlit við fakliga virkseminum hjá autoriseraðum heilsustarvsfólkum í Føroyum.

Harumframt umsitur Landslæknaembætið umsóknir um rætt til sjálvstøðugt fakligt virksemi hjá heilsustarvsfólkum eftir 75 ára aldur.

Sambært sundhedsloven (§ 199 í kongligu fyriskipanini um ígildissetan fyri Føroyar av sundhedsloven) skulu fráboðanir um ótilætlaðar hendingar fráboðast Landslæknaembætinum. Við stöði í innkomnu frágreiðingunum greinar og letur Landslæknaembætið vitan víðari til

føroyska heilsuverkið. Men enn er ongin kunngerð sett í gildi viðvíkjandi hesi uppgávu, so higartil er arbeiðið ikki byrjað.

Í samstarvi við lögregluna hevur Landslæknaembætið harumframt rættarlæknaliga líkskoðan í Føroyum um hendi, og veitir eisini hjálp til rættar- og lögreglumyndugleikar í rættarlæknaligum og líknandi málum.

Uppgáurnar hjá Landslæknaembætinum strekkja seg yvir eina rúgvu av ymiskum fakøkjum, sum í Danmark í dag eru spjadd yvir Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

### 3.3.1. Eftirlit við góðkendum heilsustarvsfólki – (einstaklingaeftirlit)

Landslæknaembætið hevur eftirlit við bæði autoriseraðum heilsustarvsfólki (einstaklingaeftirlit) og eftirlit við viðgerðarstøðum (stovnseftirlit). Hetta tvíliðaða eftirlit endurspeglar, at í heilsuverkinum er ein individuel ábyrgd hjá autoriseraðum heilsustarvsfólki og ein stovnsábyrgd hjá driftsharranum galdandi.

Øll autoriseraði heilsustarvsfólk í Føroyum hava danska autorisatión. Sambært danskari lóggávu veitir Styrelsen for Patientsikkerhed autorisatión eftir umsókn. Hetta er eisini galdandi fyri heilsustarvsfólk, sum fáa autorisatión við støði í føroyskari útbúgving. Tískil er autorisatiónin galdandi bæði fyri fakligt virksemi í Føroyum og Danmark. Fyri heilsustarvsfólk hevur autorisatión við sær eina røð av skyldum og rættindavernd av heitinum, umframt verju av virkisøkinum hjá ávísium heilsustarvsfólkum, sum er galdandi bæði í Føroyum og Danmark.

### 3.3.2. Einstaklingaeftirlit

Landslæknaembætið hevur eftirlit við fakliga virkseminum hjá autoriseraðum heilsustarvsfólkum í Føroyum. Landslæknaembætið umsitir einstaklingaeftirlitið í tøttum samstarvi við Styrelsen for Patienterstatningen. Einstaklingaeftirlitið er eitt reaktivt eftirlit. Hetta merkir, at Landslæknaembætið bert grípur inn, um ítøkiligur illgruni er um, at eitt heilsustarvsfólk í Føroyum kann vera til vanda fyri sjúklingatrygdina.

Orsøkir til, at eitt einstaklingaeftirlitsmál verður stovnað, kunnu vera:

- Stúranarskriv frá øðrum heilsustarvsfólki, almennum stovnum, borgarum, lögregluni, fjølmiðlum o.s.fr.
- Kærumál hjá Styrelsen for Patientsikkerhed
- Serlig fund við ávísing av heilivági, har Landslæknaembætið hevur eftirlit við ávísingum av vanaelvandi heilivági, sum læknar og tannlæknar útskriva
- Serlig fund við líksýn áðrenn deyða
- Serlig fund frá stovnseftirlitum
- Serlig fund frá deyðsváttanum

Eitt einstaklinga eftirlitsmál snýr seg antin um yrkisføri hjá heilsustarvsfólkinum (kennir heilsustarvsfólkið sítt „handverk“) ella hósandi førleika (t.d. misnýtslu, sjúku o.s.fr.).

Um Landslæknaembætið metir, at vandi er fyri, at heilsustarvsfólk er ein vandi fyri sjúklingatrygdina, verður eftirlitsmálið upplýst, t.d. við at:

- samrøða verður hildin við heilsustarvsfólkið
- og/ella frágreiðing verður fingin frá heilsustarvsfólkinum
- útvega sjúklingajournalir, sum serkøn móguliga meta um
- útvega ummæli frá arbeiðsgevarum
- fara undir eftirlitsstingongd við heilsustarvsfólkinum og/ella seta serlæknakanning í verk (um illgruni er um misnýtslu/sjúku).

Tá eftirlitsmálið er nóg væl upplýst, verður mett, um grundarlag er fyri at nýta eftirlitssanktiónir móti heilsustarvsfólkinum. Fylgjandi eftirlitssanktiónir kunnu áleggjast: Boð um at samstarva í sambandi við at lýsa eftirlitsmálið, avgerð við treytum, fakligt boð, arbeiðsforboð, suspensión, hert eftirlit, fyribils avmarking av starvsøki, ordinationsavmarking og fyribils frátøka av autorisatión.

Avgerðina um at seta eftirlitsrevsitiltøk í verk taka heilsustarvsfólk, herundir landslæknin, og lögfrøðingar fyri at tryggja eina høga góðsku í avgerðunum. Avgerðir skulu lýsast í autorisatiónsskránni, og kunning skal sendast umvegis evropeisku ávaringsbreytina IMI og til Norðurlondini v.m.

Varandi frátøka av autorisatión ella avmarking í virkisøkinum, kann bert gerast við dómi. Rættarmál um varandi frádøming skal stevnast innan 2 ár eftir frádømingina. Við atlit at hesi tíðarfreist – og teimum stigum í tilgongdini at fáa frágreiðing frá Rættarlæknaráðnum v.m., sum skulu fremjast, áðrenn farið verður undir rættarmál – verður metingin av, hvørt grundarlag er fyri at gera sanktiónina varandi, sambært galdandi siðvenju, gjørd samstundis ella stutt eftir avgerðina um fyribils frátøku av autorisatión ella avmarking í virkisøki.

Harumframt kunnu avvarðandi heilsustarvsfólk krevja, at avgerðir um ordinationsavmarkingar skulu leggjast fyri rættin. Styrelsen for Patientsikkerhed letur slík mál til danska Kammeradvokatin, við tí fyri eyga at føra tey fyri rættin. Styrelsen for Patientsikkerhed ber kostnaðin av hjálpini frá danska Kammeradvokatinum.

At stevna við tí fyri eyga at taka aftur autorisatión ella avmarka virkisøkið, er ein natúrligur og fullkomiliga integreraður partur av arbeiðinum at tryggja sjúklingatrygdina.

Avgerðir um eftirlitssanktiónir, sum Styrelsen for Patientsikkerhed hevur tikið, verða kunn-gjøgdar í autorisatiónsskránni, uttan so at talan er um ávísar sanktiónir, eitt nú boð um at viðvirka til at upplýsa eitt mál ella avgerðir við treytum, tí hesar eru sanktiónir, sum viðvíkja tí at verða skikkað/skikkaður. Hetta er eisini galdandi fyri avgerðir, ið viðvíkja heilsustarvsfólkum, sum arbeiða í Føroyum, tí tey hava danska autorisatión.

Landslæknaembætið fylgir avgerðum upp og tryggjar, at heilsustarvsfólkið fylgir sanktiónini, til dømis avgerð við boð um at virka við til at lýsa málið við at fara til urinroynd í eitt tíðarskeið uppá uml. 2 mánaðir, til tað ikki longur verður mett at vera virkin misnýtsla. Eftir hetta verður typiskt ein avgerð við treytum tikin, t.v.s. at heilsustarvsfólkið varðveitir sína autorisatión móti teirri treyt, at tað luttekur í urinkontrolli 2-3 ferðir um vikuna fyri at tryggja, at tað ikki mótir ávirkað til arbeiðis. Hetta fevnir sum oftast um, at heilsustarvsfólkið skal koma til 2 ófráboðaðar urinkanningar um vikuna í 2 ár, hjá t.d. Landslæknaembætinum ella á einum viðgerðarstovni.

### 3.3.3. Stovnseftirlit

Landslæknaembætið hevur eftirlit við viðgerðarstöðum í Føroyum (stovnseftirlit). Eftirlitið er antin fráboðað ella reaktivt, og kann m.a. setast í verk, um Landslæknaembætið fær áheitan frá onkrum, sum vísir sína stúran um eitt viðgerðarstað ella klagar um viðgerðarstað. Leypandi verður mett um, hvar størsti vandi er fyri sjúklingatrygd, og út frá tí verða fráboðað eftirlit gjørd hjá útvaldum bólkum av viðgerðarstöðum.

Sambært „bekendtgørelse nr. 922 af 16. juni 2022 for Færøerne om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.“, sum broytt við „bekendtgørelse nr. 1405 af 12. oktober 2022“, umsitur Landslæknaembætið eina skrá yvir viðgerðarstöð. Sum útgangsstøði skulu øll viðgerðarstöð í Føroyum skráseta seg í skránni og rinda eitt árligt gjald til Landslæknaembætið fyri at gjalda útreiðslurnar av skrásetingarskipanini og heilsufakliga stovnseftirlitinum.

Við ársbyrjan 2024 vóru umleið 200 viðgerðarstöð skrásett í Føroyum. Roknað verður við, at í 2025 fer at verða gjørt árligt eftirlit hjá umleið 8% av viðgerðarstöðunum.

Eftirlit er við, at leiðslan á viðgerðarstöðunum tryggjar, at skilagóðir karmar eru, sum gera at tey einstøku heilsustarvsfólkini kunnu lúka krøvini í autorisationslógini um umsorgan og samvitskusemi í sambandi við útinnað av teirra starvi. Harumframt verður eftirlit framt fyri at tryggja, at viðgerðin, sum verður bjóðað borgarum, er skilagóð við atliti at sjúklingatrygd, sambært galdandi standardum og annars er í samsvari við galdandi lóggávu. Eftirlitið tryggjar eisini, at viðgerðarstaðið hevur eina fullgóða skipan, herundir neyðugan starvsfólkahóp og nágreiniligar leiðreglur.

Sum liður í heilsufakliga eftirlitinum av føroysku viðgerðarstöðunum eru mátipunkt fyrireikaði fyri eftirlitini. Mátipunkt verða gjørd hvør sær fyri hvønn bólk av viðgerðarstaði, sum eftirlit skal havast við (t.d. almenn praksis, røktarheim, rúsevnismisnýtslu o.s.fr.). Tá ið mátipunkt verða ment, eru partar á økinum við. Uppskot til mátipunkt fara síðani ígjøgnum lögfrøðiliga góðskutrygging, sum í førinum um Føroyar fer fram við atliti at føroyskari lóggávu. Til seinast verða mátipunktini send til hoyringar hjá viðkomandi føroyskum áhugapørtum og kunngjørd, áðrenn tey verða brúkt til eftirlitini. Mátipunktini fyri tað heilsufakliga eftirlitið í Føroyum tekur stóði í teimum mátipunktunum, sum eru ment til at brúka til tað heilsufakliga eftirlitið í Danmark. Mátipunktini verða ment við atliti at føroyskari lóggávu og serligum føroyskum viðurskiftum og send viðkomandi føroyskum pørtum. Ein kunningarfundur verður hildin, har eftirlit og mátipunkt verða gjøgnumgingin.

Landslæknaembætið fremur eftirlitini við hjálp frá eftirlitsfólkum frá Styrelsen for Patient-sikkerhed. Hesi eftirlitsfólk eru serkøn innan ymsu bólkarnar av viðgerðarstöðum.

Alt eftir bólkum av viðgerðarstað, verða heilsufakligir førleikar tiknir við í eftirlitini. Eftir hvørt eftirlit verður ein eftirlitsfrágreiðing gjørd, sum verður almannakunngjørd eftir eitt hoyringartíðarskeið. Um eftirlitið avdúkar stórar trupulleikar við sjúklingatrygdini, kann Landslæknaembætið áleggja viðgerðarstaðnum at fremja ávísar heilsufakligar broytingar, t.d. at gera og og seta í verk leiðreglur, tryggja rætta heilivágshandfaring o.s.fr. Verða álvarsamar stóður staðfestar, sum seta sjúklingatrygdina í vanda, kann Landslæknaembætið áleggja viðgerðarstaðnum heilt ella partvís at steðga við heilsufakliga virkseminum (forboð). Avgerðir um at seta forboð í verk verða tiknar við luttøku av bæði heilsustarvsfólki, herundir landslæknunum, umframt lögfrøðingum fyri at tryggja høga góðsku í at fyrireika uppskot til avgerðir um boð og forboð.

Hvør einstøk eftirlitsfrágreiðing verður kunngjørd á heimasíðuni hjá Landslæknaembætinum. Avgerðir hjá Landslæknaembætinum um boð ella forboð skulu kunngerðast á heimasíðuni hjá Styrelsen for Patientsikkerhed og á [www.sundhed.dk](http://www.sundhed.dk), eins og tað einstaka viðgerðarstaðið hevur skyldu at almannakunngera boðini.

### 3.3.4. „75 ára reglan“

Rætturin hjá øllum heilsustarvsfólkum at reka sjálvstøðugt fakligt virksemi fer úr gildi, tá tey fylla 75 ár. Fyri læknar, tannlæknar og kiropaktorar merkir hetta samstundis, at loyvi til sjálvstøðugt virksemi fellur burtur.

Ynskir einstaka heilsustarvsfólkið framhaldandi at kunna reka sjálvstøðugt virksemi eftir 75 ára aldur, skal viðkomandi søkja um hetta. Landslæknaembætið umsitur uppgávuna við hesum umsóknum.

Mannagongdin er, at læknar og tannlæknar søkja Styrelsen for Patientsikkerhed um loyvi til at halda fram við „sjálvstøðugum virksemi“. Hesir verða bjóðaðir til samrøðu hjá

Landslæknaembætinum, sum vegna Styrelsen for Patientsikkerhed – og sum einans er galdandi fyri Føroyar – tekur avgerð um at eftirlíkað umsóknini ella ikki.

75-ára reglan er bert galdandi fyri autoriserað heilsustarvsfólk, sum hava fyllt 75 ár eftir 21. desember 2013. Landslæknaembætið dagførir donsku autorisatiónsskránna við upplýsingum um loyvið, sum er givið og galdandi tíðarskeið.

### 3.3.5. Skipanin við ótilætlaðum hendingum

Virksemið er ikki sett á stovn í Føroyum enn. Tey trý sjúkrahúsini hava skipanir til at fráboða ótilætlaðar hendingar. Í Danmark flytir skipanin við ótilætlaðum hendingum til regiónirnar frá 1. mai 2025, og tí fer Styrelsen for Patientsikkerhed ikki longur at røkja uppgávur, sum hava við skipanina at gera.

### 3.3.6. Rættarlæknafrøði líksýn og hjálp til rættar- og politimyndugleikar v.m.

Í samstarvi við lögregluna ger Landslæknaembætið eftir áheitan, rættarlæknafrøði líksýn í Føroyum. Øll óvæntað deyðsføll í Føroyum verða viðgjørð í samráð millum lögregluna og Landslæknaembætið, sum í felag gera av um rættarlæknafrøði líksýn skal fremjast, ella deyðsfallið kann verða tengt at natúrligum orsökum.

Av teimum árliga uml. 30-40 rættarlæknafrøði líksýnunum, verða í lötuni gjørð millum 10-15 rættarmedisinskar obduktiúnir um árið. Serlæknar í rættarlæknafrøði frá ávikavist rættarlæknaembætinum í Keypmannahavn, Odense og Aarhus gera obduktiúnirnar. Lögreglan tekur avgerð um, hvørt ein rættarlæknafrøðilig obduktiún skal fremjast, men oftast verður hetta gjørt í samráð við landslæknan. Í summum førum verða sjúkrahúsobduktiúnirnar gjørdar á Landssjúkrahúsinum. Í lötuni gera rættarlæknar frá Retsmedicinsk Institut í Keypmannahavn obduktiúnirnar, tí eingin patologur við hesum førleikum er í Føroyum.

Í 2023 brúkti Landslæknin 263 tímar uppá rættarlæknafrøði mál um líkskoðanir.

Lögreglan hevur síðani oktober 2016 heitt á Landslæknan um at fara nærri inn á málið um at fáa læknakanning av harðskapsoffrum o.ø. Harumframt heitir lögreglan á Landslæknan um at útvega sær upplýsingar og frágreiðingar í ymiskum revsimálum av heilsufakligum slag.

Landslæknaembætið savnar allar deyðsváttanir og tryggjar, at neyðugar upplýsingar frá læknunum verða fingnar til vega. Síðani verða allar upplýsingar fýrdar inn, og einaferð um árið verður alt tilfarið sent til skráseting í danska Dødsårsagsregistret. Í førum, har fleiri kanningar ella obduktiúnir verða gjørdar, verða úrslitini lögð afturat deyðsváttanini seinni. Tvær ferðir um árið undirvísir landslæknin yngri læknum í at fylla deyðsváttanir út.

Í teimum førum, har lík skal flytast til eitt annað land, krevst eitt serligt skjal, kallað „líkpass“, sum skal leggjast við líkinum. Tað áliggur Landslæknaembætinum at útflýggja líkpass. Neyðugt er ikki við líkpassi millum Føroyar og Danmark.

Landslæknaembætið umsitur harumframt uppgávur, sum eru ásettar í Kunngerð nr. 129 um koyrikort og koyrifrálæru frá 28. september 2018, har Landslæknaembætið og Styrelsen for Patientsikkerhed eru læknafakligu myndugleikarnir í sambandi við útgávu, endurtøku og endurnýggjan av koyrikorti (§ 18, stk. 3).

Mett verður, at arbeiðið fyri Akstovuna, árliga fevnir um umleið 1000 koyrikortmál. Hetta eru mál, har tað er viðkomandi at meta um heilsuviðurskifti í sambandi við at koyrikort skal útskrivast. Eitt serstakt ummæli verður gjørt fyri hvørt av hesum málum. Árliga hava Landslæknaembætið og Akstovan fund um hetta arbeiðið og Landslæknin luttekur á vikuligum fundum saman við serfrøðingum innan heilsu og koyrikort í Styrelsen for Patientsikkerhed til

at viðgera vandamikil mál. Hetta tryggjar einsháttaða viðgerð av koyrikortmálum í Føroyum og Danmark. Hetta letur seg gera, tí føroyska koyrikortskipanin í stóran mun er líka sum tann danska.

### 3.3.7. Kunning um kærsmål

Landslæknaembætið upplýsir øll føroysk kærsmål fyri Styrelsen for Patientklager. Í Danmark er tað bert Styrelsen for Patientklager sum upplýsir kærsmálini. Hetta kemst av serligu føroysku viðurskiðunum og tí, at partur av tilfarinum er føroyskt, sum krevur málkunnleika at greiða frá málunum. Hetta kann samstundis veita Landslæknaembætinum týðningarmiklar upplýsingar, sum kunnu brúkast til at stovna eitt eftirlitsmál, áðrenn avgerð frá Styrelsen for Patientklager fyriliggur.

### 3.3.8. Kosmetisk viðgerð

Landslæknaembætið viðger umsóknir um stovnan av kosmetiskum viðgerðarstøðum, sambært „bekendtgørelse nr. 8 af 7. januar 2020 for Færøerne om kosmetisk behandling“, sum broytt við „bekendtgørelse nr. 1106 af 29. juni 2020“. Ein sjálvstøðug skrá fyri kosmetiska viðgerð er gjørd á heimasíðuni hjá Landslæknaembætinum. Í lötuni eru 6 viðgerðarstøð skrásett, herundir 7 klinikkleiðarar og 5 hjálparfólk. Fyri hvørt skrásett heilsustarvsfólk, eru skrásettir ein røð av viðgerðum, sum tey hava heimild at fremja.

Landslæknaembætið fær regluliga umsóknir um stovnan av viðgerðarstøðum og broytingar í viðgerðum. Serlig krøv eru til einstøku viðgerðina og Landslæknaembætið metir málini eftir teimum serligu krøvunum, sum eru galdandi fyri hvørja viðgerð.

Kosmetisk viðgerðarstøð eru undir heilsufakligum stovnseftirliti, eins og øll onnur viðgerðarstøð, og rinda árligt gjald. Skráseting og broytingar í skrásetingum eru eisini treytaðar av gjaldi.

### 3.3.9. Aðrar uppgávur

Umframt uppgávnar sum nevndar eru omanfyri, umsitur Landslæknaembætið m.a. uppgávur á hesum økjum:

- Ráðgeving og hjálp til almennar myndugleikar, landsstýrið og kommunalar myndugleikar
- At taka ímóti og kanna ávísingar frá lækna í sambandi við útskriving av vanaelváði og øðrum heilivági
- Eftirlit við viðgerðarstøðum, sum veita kosmetiska viðgerð
- Heilivágshagfrøðiligar uppgávur og Heilsulýsing Landslæknans
- Uppgávur sambært § 46, stk. 2 og § 18, stk. 4 í sundhedsloven
- Tænastumannamál
- Tilbúgvingin
- Umsiting av heilivágsumsóknnum
- Sterilisatiónsnevndin
- Luttøka í Farsóttarnevndini og røkja uppgávur sambært kongligari fyriskipan um ígildissetan fyri Føroyar af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme.

Viðmerkjast skal, at omanfyrirstandandi listi ikki er úttømandi.

### 3.3.10. Autorisatiónir

Styrelsen for Patientsikkerhed útskrivar autorisatiónir til 19 heilsufakligar bólkar. Autorisatión er ein trygd fyri, at viðkomandi hevur lokið eina útbúgving, sum hevur ávíst útbúgvingarstøði og førleikar. Ein røð av heilsufakligum útbúgvingum geva rætt til autorisatión. Autorisatión

veitir bæði rættindi og skyldur, umframt vernd av heitinum. Uppgávur í sambandi við yvirtøku av autorisatiónum eru at tryggja, at treytirnar fyri útskriving av autorisatiónum eru loknar. M.a. inniber hetta at kanna, um umsøkjarin hevur lokið eina útbúgving, sum kann javnsetast við dansku útbúgvingina innan avvarðandi starvsøki, og um autorisatiónin hjá umsøkjaranum ikki er frátikin ella avmarkað fyrisitingarlaga ella við dómi uttanlands.

Øll autoriseraði heilsustarvsfólk eru skrásett í Autorsatiónsskránni hjá Styrelsen for Patient-sikkerhed. Skráin er almenn. Autoriserað heilsustarvsfólk hava øll eitt serstakt autorisatiónsID. Tað ber til at leita eftir upplýsingum í skránni um ávíst heilsustarvsfólk, um bólkar av heilsustarvsfólkum ella um ávís kosmetisk viðgerðarstøð, kosmetiskar viðgerar og hjálparfólk. Kosmetiskir viðgerar og hjálparfólk, sum hava fingið loyvi at fremja kosmetiskar viðgerðir í Føroyum, eru skrásett í føroyskari skrá, sum liggur á heimasíðuni hjá Landslæknaembætinum. Hesar upplýsingar eru ikki tøk í dansku autorisatiónsskránni. Autorisatiónsskráin verður dagförd við møguligum sanktiónum, sum heilsustarvsfólk fáa.

### 3.4. ÚTREIÐSLUR

Landslæknaembætið hevði, í 2023, eina játtan á 3.931.448 kr. til at umsita sínar uppgávur. Upphæddin fevnir ikki um leigukostnað fyri skrivstovuhøli og embætisbústað, men hesar útreiðslur eru tó ikki viðkomandi fyri eina møguliga yvirtøku av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum. Harumframt fær Landslæknaembætið hjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Lægemedelstyrelsen og hevur útreiðslur av sakarmálskostnað. Les meira um hesar útreiðslur niðanfyri undir partinum um eftirlit.

Harafturat kemur kostnaður av teimum uppgávum, ið skulu loysast í Heilsumálaráðnum í sambandi við eina møguliga yvirtøku.

Niðanfyri verður gjørd ein meting av teimum útreiðslum, ið eru av Landslæknaembætinum, umframt málsviðgerðarhjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed.

#### 3.4.1. Eftirlit

##### 3.4.1.1. Einstaklingaeftirlit

Í 2022 viðgjørði Landslæknaembætið 8 einstaklingaeftirlitsmál og í 2023 vóru 5 einstaklingaeftirlitsmál, sum snúðu seg um heilsustarvsfólk, sum arbeiddu í Føroyum, t.v.s. uml. 6,5 mál um árið. Fyrst og fremst er talan um mál viðvíkjandi læknum, tannlæknum, sjúkrahættarfrøðingum og heilsurøktarum. Kostnaður fyri hvørt einstaklingaeftirlit er umleið 25.000 kr.

Kostnaður fyri einstaklingaeftirlit er treytað av, í hvønn mun arbeiðið at upplýsa málið fer fram í Føroyum ella í Danmark, hvussu nógva starvsfólkaorku Styrelsen for Patientsikkerhed skal nýta til samskipan við føroyskar myndugleikar o.s.fr. Harumframt kemur kostnaður fyri rættarmál sambært § 11a í autorisatiónslógini. Eitt rættarmál um frátøku av autorisatión ella autorisatiónsavmarking kann kosta millum 50.000 og 500.000 kr. fyri hvørt mál.

Mett verður, at samlaði kostnaðurin fyri serfrøðingahjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed í sambandi við einstaklingaeftirlit liggur millum 125.000 og 200.000 kr. um árið.

##### 3.4.1.2. Stovnsaftirlit

Síðani eftirlitið við viðgerðarstøðum broyttist til eitt váðagrundað (“risikobaseret”) eftirlit í 2022, hava starvsfólk frá Styrelsen for Patientsikkerhed hjálpt Landslæknaembætinum við at fremja eftirlitsvitjanir. Higartil hevur málið verið, at umleið 10% av viðgerðarstøðunum skulu fáa eina árliga eftirlitsvitjan.

Brúkaragjald verður kravt frá viðgerðarstøðunum fyri váðagrundaða eftirlitið, herundir fyri at menna mátipunkt og lögfrøðiliga málsviðgerð. Í 2023 vórðu 861.776 kr. kravdar inn í abrákaragjöldum, meðan útreiðslurnar vóru 1.578.307 kr. Hetta merkir, at stovNSEftirlit í 2023 gav eitt hall uppá 716.531 kr. Útreiðslurnar til stovNSEftirlit í Føroyum eru uml. 70.000 kr., undantikið innkrevjing av brúkaragjöldum, lögreglufráboðanum o.a.

Í sambandi við útreiðslur til stovNSEftirlit, eru til dømis hesar loysnir:

Í januar 2025 verða málini í Føroyum og Danmark fyri at fara á eftirlitsvitjanir á viðgerðarstøðunum broytt úr 10% til 8%. Er ynski um at lækka útreiðslurnar til stovNSEftirlit enn meira, kunnu føroyskir myndugleikar velja, at málið fyri eftirlitsvitjanum á viðgerðarstøðum, skal lækkast niður í eitt lægri prosenttal.

Ein annar møguleiki er, at føroyskir myndugleikar hækka brúkaragjaldið fyri váðagrundaða eftirlitið á viðgerðarstøðunum. Á henda hátt kann skipanin fíggjast við hægri brúkaragjöldum, og uttan kostnað fyri landskassan.

#### **3.4.1.3. Skráir**

Tað kemur at kosta Heilsustýrinum at stovNseta eina sanktiónsskrá ella eina autorisatiónsskrá, alt eftir hvørja yvirtøkuloysn landsstýrið velur. Harumframt kemur tað at kosta Heilsustýrinum at stovna skrá fyri deyðsorsøkir og skrá fyri føðingar, um avgerð verður tikin um at yvirtaka hesar skráir.

Í løtuni er trupult at meta um kostnaðin, sum er knýttur at at stovNseta hesar skráir. Í sambandi við hetta arbeiðið, hevur Heilsumálaráðið spurt Heilsustýrið um hetta. Heilsustýrið metir ikki, at tað verða stórar útreiðslur knýttar at stovnanini av hesum skráum. Heilsustýrið metir, at fær Heilsustýrið somu játtan sum Landslæknaembætið fær, so verða útreiðslurnar hjá Heilsustýrinum til skráir innanfyri karmarnar á hesi fíggjarjáttan.

#### **3.4.1.4. Rætt til sjálvstøðugt fakligt virksemi – „75-ára reglan“**

Yvirtaka føroyskir myndugleikar málsøkið um rætt til sjálvstøðugt fakligt virksemi, skulu føroyskir myndugleikar boða Styrelsen for Patientsikkerhed frá, tá ið umsøkjari fær loyvi til sjálvstøðugt fakligt virksemi í Føroyum. Møguliga fara føroyskir myndugleikar at hava tørv á einari skrá ella einum yvirliti yvir, hvørji heilsustarvsfólk hava fingið loyvi til sjálvstøðugt fakligt virksemi í Føroyum, tí tað fer at síggjast í autorisatiónsskránni, at heilsustarvsfólkið hevur galdandi autorisatión, men at rætturin til sjálvstøðugt fakligt virksemi er steðgað orsakað av 75-ára regluni. Landslæknaembætið viðger nøkur fá mál á hvørjum ári. Í 2022 vóru 2 umsóknir um rætt til sjálvstøðugt fakligt virksemi, 2 umsóknir í 2023 og higartil í 2024 hava verið 3 umsóknir.

Útreiðslur til skipanina við 75-ára regluni, eru partur av arbeiðinum hjá Landslæknaembætinum í dag og eru tí fevndar av verandi játtan. Eingin eykakostnaður er væntandi í sambandi 75-ára regluna, eftir møguliga yvirtøku av málsøkinum.

#### **3.4.1.5. Skipanin við ótilætlaðum hendingum**

Skipanin við ótilætlaðum hendingum, er ikki sett í verk í Føroyum. Í Danmark verður skipanin við ótilætlaðum hendingum flutt til regiónirnar frá 1. mai 2025. Av tí at skipanin ikki er sett á stovn enn, eru ongar útreiðslur knýttar at at yvirtaka hetta økið.

#### **3.4.1.6. Hjálp til rættar- og lögreglumyndugleikar v.m.**

Landslæknin ger rættarlækna lig líksýn. Í teimum førum, har landslæknin ikki er tøkur, ger ein konsulentur líksýn. Árliga brúkar Landslæknaembætið umleið 10.000 kr. til konsulenthjálp, sum er fevnt av verandi játtan.

Um Føroyar yvirtaka málsøkið, sum í dag liggur undir Landslæknaembætinum, kann hetta hava við sær kostnað til at stovna eina føroyska deyðsorsøksskrá, uttan so, at ein loysn verður funnin, so at føroyskar deyðsváttanir framhaldandi kunnu verða skrásettir í donsku skipanini hjá Sundhedsdatastyrelsen.

Árliga ger Landslæknaembætið ummæli til Akstovuna í sambandi við umleið 1000 koyrikortsmál. Serkøn frá Styrelsen for Patientsikkerhed gera metingar um summi av málunum, eins og tað av og á er tørvur á lögfrøðiligari hjálp frá starvsfólkum í Styrelsen for Patientsikkerhed.

Landslæknin brúkti 804 tímar uppá at viðgera koyrikortsmál í 2023, sum eisini fevnir um vikuligar fundir við lögfrøðingar og lækna, sum viðgera koyrikort á stovninum, umframt fyrispurningar frá læknum. Økið er ikki talgilt, eins og í Danmark, og tí verða øll málini skrivað, prentað út og undirskrivað hvør sær. Í 2023 vórðu 860 mál viðgjørd, svarandi til 56 minuttir pr. mál. Í Føroyum avger Akstovan koyrikortsmál, og í summum førum verður avgerð tikin út frá ummæli frá Landslæknanum/Styrelsen for Patientsikkerhed. Akstovan hevur ikki førleikar innan læknaøkið og hevur tí tørv á uttanhýsis læknahjálp. Eftir at málsøkið er yvirtikið, kann økið umsitast á sama hátt sum í dag, tó soleiðis, at Heilsustýrið yvirtur verandi uppgávur hjá Landslæknanum/Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsamans er talan um tvær vikur av arbeiði árliga, umframt arbeiðið sum Landslæknaembætið hevur við koyrikortsmálum. Harumframt koma útreiðslur til gjøld til serfrøðingar, sum ikki eru tiknar við í játtanina hjá Landslæknaembætinum. Hetta er eisini treytað av, at ein føroyskur myndugleiki tekur sær av møguligum lögfrøðiligum spurningum á økinum, av tí, at lóggávan er føroysk.

Í dag eru útreiðslurnar hjá Landslæknaembætinum til rættarlæknafráfarir líksýn og viðgerð av málum um koyrikort, partur av samlaðu játtanini. Tí verður ikki roknað við meirútreiðslum á hesum málsøki í sambandi við eina møguliga yvirtøku.

#### 3.4.1.7. Aðrar uppgávur

Uppgávan at veita ráðgeving og hjálp til almennar myndugleikar, Føroya landsstýrið og kommunalar myndugleikar er ikki nágreinað nógv væl og vavið av arbeiðinum er tengt at einari meting frá øllum pørtum. Í førum har neyðugt er at fáa ráðgeving, fær Landslæknaembætið ummæli og úttalilsir frá serfrøðingum á øðrum donskum stovnum v.m. Tilsamans verður helst 3-4 vikur uttanhýsis serfrøðingavitan nýtt árliga, afturat arbeiðinum hjá Landslæknaembætinum.

Hvønn ársfjórðing móttur Landslæknaembætið frágreiðingar frá Apoteksverkinum um ordinationir av turvelvandi heilivági, sum lækna skriva út. Landslæknin ger útrokningar og kanningar av turvelvandi heilivági.

Landslæknaembætið viðger umsóknir frá læknum og viðgerðarstøðum, sum søkja um loyvi at nýta heilivág, sum ikki er góðkendur í Danmark, og tí heldur ikki í Føroyum. Summi av hesum málum eru fløkt og umfatandi, og ofta er neyðugt at samskipta við Lægemiddelstyrelsen fyri at fáa ráðgeving. Landslæknin hevur upplýst, at tað vóru 62 umsóknir í 2022 og 62 umsóknir í 2023. Landslæknin metir, at hann brúkar 1-2 vikur av arbeiði til at viðgera umsóknirnar.

Í sambandi við arbeiðið við heilivágshagtalsuppgávum, Heilsulýsing Landslæknans, tænastráðgjafum og Sterilisationsnevndini, kemur ein yvirtøka av Landslæknaembætinum ikki at hava eykaútreiðslur við sær.

Av tí at hesar uppgávur eru partur av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum í dag, og harvið partur av samlaðu játtanini, verða eykaútreiðslur ikki væntandi á hesum økinum í sambandi við møguliga yvirtøku.

### 3.4.1.8. Útreiðslur í Heilsumálaráðnum

Heilsumálaráðið metir, at lóggávuuppgávur koma at verða knýttar at yvirtøkuni av málsøkinum. Heilsumálaráðið metir tí, at neyðugt verður at seta ein lögfrøðing í starv til at taka sær av lóggávuárbeiðinum í sambandi við at yvirtaka uppgávnar hjá Landslæknaembætinum.

### 3.4.1.9. Niðurstøða í sambandi við útreiðslur av at yvirtaka uppgávnar hjá Landslæknaembætinum

Við støði í omanfyristandandi frágreiðing um útreiðslur av galdandi skipan við Landslæknaembætinum, umframt málsviðgerðarhjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed verður met, at ein møgulig yvirtøka av hesum málsøki fer at kosta: Landslæknaembætið: 3.931.448 kr. Harumframt er málsviðgerðarhjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed uppá millum 125.000 og 200.000 kr. Samlaði kostnaðurin er sostatt umleið 4,1 mió. kr. Afturat kemur kostnaður fyri at seta ein lögfrøðing í starv í Heilsumálaráðnum til lógararbeiðið í sambandi við yvirtøkuna.

## 3.5. MØGULIGAR LOYSNIR VIÐVÍKJANDI YVIRTØKUNI AV LANDSLÆKNAEMBÆTINUM

### 3.5.1. Einstaklingaefirlit

Sambært reglum í autorisatiónslógini hevur Landslæknaembætið eftirlit við fakliga virkseminum hjá autoriseraðum heilsustarvsfólkum í Føroyum. Um landsstýrið yvirtekur eftirlitsuppgávuna, sum Landslæknaembætið hevur við autoriseraðum heilsustarvsfólkum, er semja í arbeiðsbólkinum um, at landsstýrið eisini yvirtekur allar eftirlitsuppgávur, sum áleggja Landslæknaembætinum, herundir bæði einstaklingaefirlit, eftirlit við ordinationum og rættarlæknafrøðiligt líksýn og ráðgeving í sambandi við obduktionir. Yvirtøkan innber eisini, at landsstýrið skal fylgja upp uppá sanktiónir, herundir leggja mál fyri rættin í sambandi við varandi sanktión.

Uppgávnar hjá Landslæknaembætinum í sambandi við einstaklingaefirlit, kunnu flytast til Heilsustýrið. Sostatt fær Heilsustýrið ábyrgd av eftirlitinum við autoriseraðum heilsustarvsfólkum, sum starvast í Føroyum. Eftirlitið skal svara dátum, fyrispurningum, hava eftirlit við ávísingum av heilivági og tíðindamálum, sum benda á, at vandi kann vera fyri sjúklingatrygdini. Eftirlitið skal kanna og upplýsa mál fyri at meta um, um grundarlag er fyri sanktión og politifræðing. Eftirlitið skal taka avgerðir, almannakunnger og deila upplýsingar um sanktiónir við aðrar myndugleikar og lond. Eftirlitið má fylgja upp uppá, um sanktiónin verður hildin. Eftirlitið skal meta um, um og nær sanktiónin skal fara úr gildi. Eftirlitið skal leggja mál fyri rættin, um sanktiónin skal gerast varandi.

Í málum um yrkisføri kemur Heilsustýrið at útvega sær møguligar frágreiðingar, útsagnir ella journalir, sum skulu vera við til at meta um yrkisføri hjá heilsustarvsfólkinum. Møguliga skulu skjøluni umsetast. Í málum sum snúgva seg um, um heilsustarvsfólk eru skikkað, skal Heilsustýrið eisini upplýsa málið við samrøðu, har metast skal um bundinskap ella fráhaldsatburð, og har heilsustarvsfólkið tekur urinroynd fyri at kanna, um rúsevni, heilivágur ella rúsdrekka hava verið nýtt. Í teimum førum, har ein avgerð verður tikin við treytum, má Heilsustýrið fylgja upp uppá, um heilsustarvsfólkið fylgir teimum treytum, sum standast av avgerðini. Hetta kann vera ein uppfylgning við urinroyndum fyri at tryggja, at heilsustarvsfólkið ikki møtir ávirkað til arbeiðis og beinanvegin boða Styrelsen for Patientsikkerhed frá, um treytirnar ikki eru hildnar. Í hesum førum er møguligt hjá Heilsustýrinum at gera eina avtalu við føroysk viðgerðarstøð, sum kunnu fylgja málinum upp við eftirlitum.

Á hesum øki kann gerast ein samstarvsavtala við Styrelsen for Patientsikkerhed, soleiðis at Heilsustýrið, eftir møguliga yvirtøku, í hvørjum einstøkum føri, eftir at málið er upplýst og týðing av skjølum er gjørd, biðir Styrelsen for Patientsikkerhed um hjálp til at fyrireika uppskot til avgerð í málinum, tá illgruni er um, at heilsustarvsfólk er ein vandi fyri sjúklingatrygdina. Síðani tekur Heilsustýrið avgerð í málinum.

Í samstarvsavtaluni verður avtalað, hvønn kostnað Heilsustýrið skal rinda til Styrelsen for Patientsikkerhed fyri hvørt einstakt mál, sum stovnurin hjálpir Heilsustýrinum við. Sum heild verður her roknaður ein eindarprísur fyri málsviðgerðina hjá Styrelsen for Patientsikkerhed fyri hvørt mál. Hesin eindarprísur kann nýtast til samstarvsavtaluna, soleiðis at Heilsustýrið rindar henda eindarprís pr. mál.

Yvirtaka føroyskir myndugleikar einstaklingaeftirlitið, er neyðugt við einum sjálvstøðugum føroyskum eftirlitsmyndugleika: Heilsustýrið. Somuleiðis verður ein danskur eftirlitsmyndugleiki. Sum eftirlitsmyndugleiki verður tørvur á at kenna autorisationsgildisøkið hjá tí einstaka autoriseraða heilsustarvfólkinum, sum myndugleikin hevur heimildir yvirfyri. Ynskja føroyskir myndugleikar ikki at yvirtaka autorisationsarøkið samstundis, verður alneyðugt, at myndugleikarnir sjálvir gera eina skrá, har sanktiónir og loyvir frá føroyska eftirlitsmyndugleikanum standa. Á henda hátt vísa danska autorisationsskráin og føroyska skráin autorisationsgildisøkið fyri tað einstaka heilsustarvfólkið. Við atlitum at hagtølum og skjalainnliti er eisini neyðugt, at danska autorisationsskráin og tann føroyska skráin vísa avgerðir hjá eftirlitsmyndugleikanum.

Heilsustýrið eigur tí at stovna eina skrá, galdandi fyri Føroyar. Um so er, at Heilsustýrið skuldi farið undir eitt einstaklingaeftirlit við einum heilsustarvfólki, sum arbeiðir í Føroyum, og hetta førir til eina sanktión, skal Heilsustýrið skráseta hetta í skránni yvir tey heilsustarvfólk, sum Heilsustýrið hevur sanktiónerað. Henda sanktión í autorisationini er bert galdandi fyri føroysk heilsustarvfólk. Føroyska skráin má eisini innihalda upplýsingar um loyvir, sum føroyski eftirlitsmyndugleikin hevur givið, t.d. loyvi til sjálvstøðugt fakligt virksemi og loyvi til at veita kosmetiskar viðgerðir.

Um Føroyar yvirtaka eftirlitið við einstaklingum, skal Heilsustýrið boða Styrelsen for Patientsikkerhed og heilsmyndugleikunum í hinum Norðurlondunum frá øllum tiknum avgerðum í sambandi við eftirlitssanktiónir, sum eru tiknar sambært Arjeplog-avtaluni.

Tá Styrelsen fyri Patientsikkerhed fær upplýsingar um eina sanktión umvegis Arjeplog-skipanina, og talan er um frátøku ella avmarking í autorisation, fer Styrelsen for Patientsikkerhed eisini at skráseta sanktiónina í autorisationsskránni. Verður sanktión givin – sum ikki er sanktión um frátøku ella avmarking – kann Styrelsen for Patientsikkerhed suspendera autorisationina hjá viðkomandi. Autorisationin hjá viðkomandi heilsustarvfólki kemur síðani at standa sum suspendera í danska autorisationsskránni, men heilsustarvfólkið hevur ikki mist sína autorisation. Um viðkomandi heilsustarvfólk byrjar aftur við fakligum virksemi í Danmark, kann Styrelsen for Patientsikkerhed ógilda suspensiónina. Á henda hátt vera føroysk heilsustarvfólk viðfarin á sama hátt sum onnur eruopeisk og norðurlandsk heilsustarvfólk.

Til hetta kann leggjast afturat, at tað er sera sjáldan, at eitt heilsustarvfólk, sum arbeiðir í Føroyum, verður suspenderað. Seinastu 5 árin hevur Landslæknaembætið upprættað 32 einstaklingaeftirlitsmál, harav eru 9 umsóknir frá heilsustarvfólki yvir 75 ár, 12 mál um yrkisføri, harav eitt endaði við boðum og 11 mál um at verða skikkað, sum endaðu við trimum frádømingum og einari suspensión. Um tann uppskotna loysnin varð sett í verk, hevði tað sostatt merkt, at eitt heilsustarvfólk hevði verið suspenderað í eitt 5 ára-tíðarskeið.

### 3.5.1.1. Niðurstøða

Uppgávnar hjá Landslæknaembætinum í sambandi við einstaklingaeftirlitini kunnu flytast til Heilsustýrið, sum formliga kemur at seta sanktiónir í verk móti heilsustarvfólki, sum avleiðing av einstaklingaeftirlitinum, herundir uppfylging av málum. Samstundis kann, í einari nærri avtalaðari skiftistíð, gerast ein samstarvsavtala við Styrelsen for Patientsikkerhed, soleiðis at Heilsustýrið, í hvørjum einstøkum føri, biður Styrelsen for Patientsikkerhed um hjálp við at gera eitt uppskot til avgerð í málinum. Síðani tekur Heilsustýrið formliga avgerð í málinum.

Í samstarvsavtaluni millum Heilsustýrið og Styrelsen for Patientsikkerhed kann eisini ásetast, at starvsfólk frá Heilsustýrinum kunnu fáa upplæring hjá Styrelsen for Patientsikkerhed, fyri at læra at fremja einstaklingaeftirlit og læra at skriva lögfrøðiligar avgerðir við støði í einstaklingaeftirlitinum. Hetta fyri, at Heilsustýrið, við tíðini, sjálvt kann útinna einstaklingaeftirlit.

Mett verður, at kostnaðurin í sambandi við hjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed verður millum 125.000 kr. og 200.000 kr. um árið.

Heilsustýrið má eisini seta eina sanktiónsskrá á stovn, har sanktiónir og loyvir frá Heilsustýrinum mótvegis heilsustarvsfólkum, sum starvast í Føroyum, verða skrásett. Hesar sanktiónir eru bert galdandi fyri heilsustarvsfólk í Føroyum. Skipanin krevur, at Heilsustýrið kunnar Styrelsen for Patientsikkerhed um álagdar sanktiónir. Heilsustýrið skal eisini kunna heilsumyndugleikarnar í hinum Norðurlondunum um hetta.

Omanfyrinevnda loysn krevur, at ein sanktiónsskrá verður stovnað í Føroyum. Heilsumálaráðið hevur í sambandi við hetta arbeiðið spurt Heilsustýrið, um kostnaðin av at stovna eina sanktiónsskrá. Heilsustýrið metir, at tær talgildu loysnirnar, sum Heilsustýrið hevur ment, kunnu nýtast til eina sanktiónsskrá. Mett verður ikki, at stórir kostnaðir eru knýttar at at gera eina slíka skrá. Heilsustýrið metir, at fær Heilsustýrið somu játtan á føroysku figgjarlógini, sum Landslæknaembætið fær á dansku figgjarlógini, verða útreiðslurnar hjá Heilsustýrinum til skráir innanfyri karmarnar á hesi játtan.

### 3.5.2. Stovnseftirlit

Landslæknaembætið hevur eftirlit við føroysku viðgerðarstøðunum (stovnseftirlit). Eftirlitið er antin fráboðað ella reaktivt, og kann m.a. setast í verk, um Landslæknaembætið fær áheitan frá onkrum, sum vísir sína stúran um eitt viðgerðarstað ella kærir um viðgerðarstað.

Planlagt eftirlit verða framd í útvaldum bólkum av viðgerðarstøðum út frá einari leypandi meting av, hvar størsti vandi er fyri sjúklingatrygdini. Eisini verða stovnseftirlit gjørd á kosmetiskum viðgerðarstøðum.

Kostnaðurin av stovnseftirlitunum verður figgjaður við brúkaragjöldum. Hetta merkir, at viðgerðarstøðini rinda eitt árligt gjald fyri eftirlitsskipanina. Henda skipan kann halda fram, soleiðis at stovnseftirlit framyvir eisini verða gjaldsfiggjað.

Tá talan er um stovnseftirlit, verður skotið upp, at Heilsustýrið fær ábyrgdina av at reka stovnseftirlitið í Føroyum. Á hesum øki kann samstarvsavtala gerast millum Heilsustýrið og Styrelsen for Patientsikkerhed, soleiðis at Heilsustýrið kann keypa sær eftirlitsfólk frá Styrelsen for Patientsikkerhed til at hjálpa Heilsustýrinum at fremja stovnseftirlit. Ítøkiliga kann skipanin virka soleiðis, at um ætlanin er at gera stovnseftirlit á kommunulæknaøkinum, so samskiptir Heilsustýrið við Styrelsen for Patientsikkerhed um at keypa hjálp til at fremja eftirlitið. Starvsfólk frá Styrelsen for Patientsikkerhed koma so til Føroya og hjálpa Heilsustýrinum við stovnseftirlitunum.

Stovnseftirlit eru antin fráboðað við støði í stakroyndum ella reaktivt, grundað á fyrispurninguttanífrá ella vegna tað, at Landslæknaembætið hevur gjørt sær sínar egnu eygleiðingar. Sum ábyrgdahavandi, má Heilsustýrið velja tey sløg av viðgerðarstøðum burtúr, har sum stovnseftirlit skal fremjast, t.d. tannlæknaklinikkir, sjúkrahús o.s.fr. Mátipunkt fyri stovnseftirlit skulu eisini gerast og fyrireikast. Hetta má gerast eftir nærri avtalu við viðgerðarstaðið, tí viðgerðarstaðið ikki neyðturviliga hevur starvsfólkaorku til at gera øll sløg av eftirliti í einum. Heilsustýrið skal føra skrá við viðgerðarstøðum og boða viðgerðarstøðum frá áðrenn eftirlit. Harumframt skal Heilsustýrið taka støðu til, hjá hvørjum viðgerðarstøðum tey skulu fara undir reaktivt eftirlit, við støði í einari ávísari stúran. Sjálf eftirlitsvitjanin kann vera fyririkað

og framd av Styrelsen for Patientsikkerhed í samstarvi við Heilsustýrið. Uppringingar frá viðgerðarstöðum í sambandi við spurningar um fráboðaðaf ella gjøgnumførda eftirlitsvitjan, um mátipunkt o.a., skulu starvsfólk hjá Heilsustýrinum svara.

Tá eftirlitsvitjanin er liðug, kann Styrelsen for Patientsikkerhed gera uppskot til eftirlitsfrágreiðing og eina møguliga avgerð, um viðgerðarstaðið skal hava eina sanktión. Styrelsen for Patientsikkerhed kann eisini gera møguligar eftirkanningar – fysiskar ella fyrisitingarligar. Heilsustýrið kann taka endaliga avgerð, senda avgerðina til hoyringar og leggja endaligu frágreiðingina á heimasíður o.a. Kostnaðurin fyri hetta skal avroknast samsvarandi veruliga kostnaðinum, har m.a. ferðaútreiðslur, flutningur, tulkur o.a. er íroknað. Tað verður ikki hildið vera optimalt, at ábyrgdin og fremjan av stovnseftirlitum verða skild sundur, men tað kundi saktans verið gjørt við tøttum samstarvi. Eisini skuldi Heilsustýrið staðið fyri at kravt gjøldini inn frá viðgerðarstöðunum út frá einum yvirliti ella einari skrá yvir viðgerðarstöð. Harafturat kemur Heilsustýrið at hava ábyrgd av støðugt at dagføra skrána yvir viðgerðarstöð og syrgja fyri, at upplýsingarnar altíð eru tøk á heimasíðuni.

Í samstarvsavtaluni millum Heilsustýrið og Styrelsen for Patientsikkerhed kann eisini ásetast, at starvsfólk frá Heilsustýrinum kunnu fáa upplæring hjá Styrelsen for Patientsikkerhed fyri at læra at fremja stovnseftirlit og læra at taka lögfrøðiligar avgerðir við støði í stovnseftirlitinum. Hetta fyri, at Heilsustýrið við tíðini sjálvt kann at útinna stovnseftirlit.

Útreiðslurnar fyri hesa skipan verður ein eindarprísur fyri hvørt eftirlit, sum Styrelsen for Patientsikkerhed hjálpir til við, og avtalað verður við Heilsustýrið, hvussu nógv stovnseftirlit man væntar at gera hvørt ár.

Viðvíkjandi kostnað fyri stovnseftirlit, eru ymiskar loysnir. Í Føroyum og Danmark hevur markið verið, at stovnseftirlit vóru hjá 10% av viðgerðarstöðum um árið. Í januar 2025 broyttist markið til 8% av øllum viðgerðarstöðum. Í Føroyum fer hetta at hava við sær, at eftirlit verða gjørd á umleið 20 viðgerðarstöðum árliga. Er ynski um at lækka útreiðslurnar til stovnseftirlit enn meira, kunnu føroyskir myndugleikar velja at málið fyri eftirlitsvitjanum á viðgerðarstöðum, skal lækkast niður í eitt lægri prosenttal. Hetta hevði lækka um kostnaðin av stovnseftirlitunum.

Ein móguleiki er, at føroyskir myndugleikar hækka brúkaragjaldið fyri váðagrundaða eftirlitið á viðgerðarstöðunum. Á henda hátt kann skipanin fígga við hægri brúkaragjøldum.

Ein skipan við stovnseftirliti kann tí leggjast til rættis soleiðis, at landskassin ikki hevur útreiðslur av skipanini.

### **3.5.2.1. Niðurstøða**

Um so er at landsstýrið yvirtekur Landslæknaembætið, eigur stovnseftirlitið eisini at verða yvirtikið, soleiðis at Heilsustýrið framyvir fær ábyrgd av stovnseftirlitum. Samstarvsavtala verður gjørd millum Heilsustýrið og Styrelsen for Patientsikkerhed um, at Heilsustýrið kann keypa sær serkøna hjálp frá eftirlitsfólki á Styrelsen for Patientsikkerhed til at hjálpa til við at fremja stovnseftirlit.

Í samstarvsavtaluni eigur eisini at verða ásett, at starvsfólk frá Heilsustýrinum kunnu fáa upplæring hjá Styrelsen for Patientsikkerhed fyri at læra at fremja stovnseftirlit og læra at taka lögfrøðiligar avgerðir við støði í stovnseftirlitinum. Hetta fyri at Heilsustýrið við tíðini sjálvt kann útinna stovnseftirlit.

Av tí, at stovnseftirlit eru gjaldsfíggað, kann skipanin leggjast soleiðis til rættis, at landskassin ikki hevur útreiðslur av skipanini.

### 3.5.3. Rættarlækna­ligt líksýn<sup>7</sup>

Eitt autoriserað heilsustarvsfólk, skal eftir umbøn frá lög­regluni ella Landslæknaembætinum, skjótast gjørligt lata víðari upplýsingar um heilsuviðskiftini hjá einum deyðum sjúklingi og aðrar trúnaðarupplýsingar um tann deyða, sum eru neyðugar fyri at lög­reglan og landslæknin kunnu meta um, um rættarlækna­ligt líksýn skal gerast.

Eitt rættarlækna­ligt líksýn verður gjørt, tá talan er um andlát undir revsiverdum viðurskiftum, av sjálmorði ella av vanlukku. Um persónur verður funnin deyður, er andlátið komið bráðliga og læknafakliga óvæntað v.m. Sleppast kann undan einari rættarlækna­ligum líksýni, um andlátið ikki hendir fyrr enn eina tíð eftir vanlukkuna, og lög­reglan út frá teimum upplýsingum, sum eru veittar, heldur tað vera týðiligt, at deyðin ikki hevur nakran lög­regluáhuga, ella um semja er millum lög­regluna og landslæknin um, at tær upplýsingarnar, sum verða veittar, gera tað týðiligt, at talan er um natúrligan deyða, og um landslæknin heldur, at tær upplýsingarnar, sum verða veittar, hava greitt deyðsorsøkina við nóg stórari vissu.

Lög­reglan og landslæknin gera rættarlækna­lig líksýn í felag. Tá rættarlækna­ligt líksýn er lokið, skal landslæknin skriva deyðsváttan. Er deyðsváttan skrivað eftir rættarlækna­ligt líksýn, skal váttanin eisini hava viðmerkingar frá lög­regluni um, at einki forðar fyri at líkið verður jarðað, brent ella flutt úr Føroyum.

Lög­reglan tekur avgerð um rættarlækna­liga obdukti­ón. Landslæknin hjálpir og vegleiðir lög­regluni í hesum, um lög­reglan biður um tað. Tá obdukti­ón skal gerast, setir Lög­reglan seg sjálf í sambandi við dons­ku rættarlækna­stovnarnar í Key­mannahavn, Odense og Århus. Tað er neyðugt, at tað bæði er lög­reglu­ligur og lækna­ligur førleiki til at meta um rættarlækna­lig líksýn og obdukti­ónir. Lög­reglan rindar ikki fyri rættarlækna­lig líksýn, men rindar vanliga umleið 50.000 krónur. til statsobducenturet fyri at gera obdukti­ón.

Málsøkið rættarlækna­lig líksýn og obdukti­ón hevur markamót til politi­økið, sum hesin arbeiðsbólkurin ikki viðger.

Arbeiðsbólkurin greiðir frá einari møg­uligari yv­irtøku av uppgá­vunum hjá Landslækna­embætinum. Uppgá­vurnar hjá Landslækna­embætinum í sambandi við rættarlækna­lig líksýn og obdukti­ón eru lýstar í §§ 179-186 í sun­dhedsloven. Møguleiki er at yv­irtaka tær uppgá­vur, sum Landslækna­embætið hevur sambært sun­dhedsloven.

Í Føroyum samstarvar lög­reglan við føroyskar myndugleikar á nóg­vum ymiskum økjum, t.d. á ferðslu­økinum, sum er yv­irtikið málsøki.

Í sambandi við hetta arbeiðið hevur Heilsu­málaráðið sett seg í samband við Føroya Poli­ti. Lög­reglan í Føroyum upplýsir, at tað ber til at halda fram við samstarvinum um rættarlækna­lig líksýn og obdukti­ónir, sjálvt um økið verður yv­irtikið. Tað er ein praktiskur spurningur. Aftaná eina møg­uliga yv­irtøku kann økið virka á sama hátt sum tað ger í dag, men soleiðis, at tað í staðin fyri Landslækna­embætið verður Heilsu­stýrið, sum saman við lög­regluni fremur rættarlækna­lig líksýn og vegleiðir við rættarlækna­ligar obdukti­ónir.

#### 3.5.3.1. Niðurstøða

Lög­reglan í Føroyum og Heilsu­stýrið kunnu halda fram við samstarvinum á økinum, soleiðis at rættarlækna­lig líksýn og obdukti­ónir í framtíðini virka á sama hátt sum í dag.

Útreiðslurnar hjá Landslækna­embætinum til rættarlækna­lig líksýn og lík­veg­leiðing í sambandi við obdukti­ónir, er partur av samlaðu játtanini í dag. Roknað verður tí ikki við meirútreiðslum í sambandi við møg­uliga yv­irtøku av hesum málsøki.

7 § 45 og § 179 – § 186 í „anordning nr. 821/2018 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven”

### 3.5.4. Skipanin við ótilætlaðum hendingum

Verður økið við ótilætlaðum hendingum yvirtikið, hava Føroyar møguleika at menna sína egnu skipan við ótilætlaðum hendingum, skræddaraseymað til føroysk viðurskipti.

Av tí, at kunngerðin um ótilætlaðar hendingar ikki er sett í gildi fyri Føroyar enn, er skipanin við ótilætlaðum hendingum ikki sett verk. Verða ótilætlaðar hendingar yvirtiknar, yvirtaka Føroyar økið og mugu síðan finna útav, hvussu ein føroysk skipan viðvíkjandi ótilætlaðum hendingum skal skipast, og raðfesta nær farast skal undir eina slíka skipan. Av tí, at skipanin ikki enn er sett í verk, eru ongar útreiðslur knýttar at yvirtøku av hesum øki.

Danmark hevur gjørt av at flyta skipanina við ótilætlaðum hendingum til dansku regiónirnar frá 1. mai 2025. Sostatt fara regiónirnar at yvirtaka uppgávuna at móttaka og greina frágreiðingar um ótilætlaðar hendingar, eins og raksturin av dátugrunninum.

Styrelsen for Patientsikkerhed, herundir eisini landslæknin, hevur tí ikki møguleika at taka sær av økinum aftaná 30. apríl 2025. Henda broyting merkir, at um landsstýrið yvirtekur økið, skal landsstýrið eftir møguliga yvirtøku, meta um, hvørt skipanin eigur at verða sett á stovn í Føroyum, og í tí fòrinum eisini útgreina og taka støðu til, hvussu skipanin skal setast í verk. Ein og hvør tørvur á sparring og vitanardeiling á økinum viðvíkjandi arbeiðnum við skipanini, skal avtalast beinleiðis við danskar regiónir, sum í framtíðini skulu umsita uppgávuna í Danmark.

#### 3.5.4.1. Niðurstøða

Eftir eina møguliga yvirtøku, má landsstýrið meta um, hvørt skipanin skal raðfestast í Føroyum og um so er, hvussu skipanin skal setast í verk. Av tí, at skipanin fyri ótilætlaðar hendingar ikki er sett á stovn í Føroyum enn, sambært reglunum í sundhedsloven, eru í lètuni ongar útreiðslur í sambandi við møguliga yvirtøku av økinum.

### 3.6. ONNUR ØKI, SUM ERU TONGD AT, MEN IKKI KOMA UNDIR UPPGÁVURNAR HJÁ LANDSLÆKNAEMBÆTINUM

#### 3.6.1. Aðrar uppgávur hjá Landslæknaembætinum

Umframt nevndu uppgávur, ger Landslæknaembætið eisini aðrar uppgávur, herímillum:

- Vegleiðing og hjálp til almennar myndugleikar, landsstýrið og kommunalar myndugleikar
- Eftirlit við viðgerðarstöðum, sum veita kosmetiska viðgerð
- Heilivágshagtalsuppgávur og Heilsulýsing Landslæknans
- Tænastumannamál
- Tilbúgvingin
- Umsiting av heilivágsumsóknnum
- Sterilisatiónsnevndin
- Luttøka í Farsóttarnevndini

##### 3.6.1.1. Niðurstøða

Verða uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum yvirtiknar, eiga uppgávurnar, sum eru nevndar omanfyri, eisini at verða yvirtiknar. Av tí at hesar uppgávur eru partur av verandi uppgávum hjá Landslæknaembætinum og tí eru partur av núverandi játtan, verður ikki roknað við meirútreiðslum av at yvirtaka uppgávurnar.

#### 3.6.2. Autorisatiónir

Ein autorisatión er ein trygd fyri fullfíggið útbugvingarstöði og førleikastöði. Fleiri heilsu-útbugvingar geva atgongd til autorisatión. Autorisatiónin áleggur heilsustarvsfólkum skyldur og rættindi, umframt vernd av heitinum. Uppgávur í sambandi við yvirtøku av autorisatiónsøkinum eru: at tryggja, at treytirnar fyri at geva autorisatión eru loknar. Hetta snýr seg um at kanna, um umsøkjari hevur nátt einum útbugvingarstöði, sum kann javnsetast við donsku útbugvingina í viðkomandi yrkisbólki, og um autorisatiónin hjá umsøkjaranum ikki er frátikin ella fyrisitingarliga avmarkað ella við dómi uttanlands.

Øll autoriserað heilsustarvsfólk eru skrásett í Autorisatiónsskránni hjá Styrelsen for Patient-sikkerhed. Skráin er almenn. Autoriserað heilsustarvsfólk hava øll eitt serstakt autorisatiónsID. Tað ber til at leita eftir upplýsingum í skránni um ávíst heilsustarvsfólk, um bólkar av heilsustarvsfólkum ella um ávís kosmetisk viðgerðarstöð, kosmetiskar viðgerar og hjálparfólk. Kosmetiskir viðgerar og hjálparfólk, sum hava fingið loyvi at fremja kosmetiskar viðgerðir í Føroyum, eru skrásett í føroyskari skrá, sum liggur á heimasíðuni hjá Landslæknaembætinum. Hesar upplýsingar eru ikki tøk í donsku autorisatiónsskránni. Autorisatiónsskráin verður dagförd við møguligum sanktiónum, sum heilsustarvsfólk hava fingið.

Autorisatiónsskipanin tryggjar, at heilsustarvsfólk hava útbugving, vitan og førleika til at útinna heilsufakligt virksemi innan teirra serøki. Heilsustarvsfólk skulu uppfylla treytirnar fyri autorisatión, bæði tá søkt verður um autorisatión, men eisini so leingi, sum heilsustarvsfólkini eru partur av autorisatiónsskipanini. Endamálið við eftirlitsvirkseminum er at tryggja, at heilsustarvsfólkið lýkur treytirnar fyri at hava autorisatión, so leingi sum heilsustarvsfólkið er partur av autorisatiónsskipanini. Eftirlitsvirksemið og ein møgulig reaktión í sambandi við eftirlitið, kunnu tí hava ávirkan á autorisatiónsstøðuna hjá einum heilsustarvsfólki.

Arbeidsbólkurin metir, at samanhangur er millum autorisatiónsrøkið og uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum, soleiðis at tað fakliga hevði verið mest hóskandi, um ein yvirtøka av autorisatiónsøkinum samstundis fevndi um eina yvirtøku av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum. Tí eigur autorisatiónsrøkið ikki at yvirtakast sum ein sjálvstøðugur pakki, leysur frá uppgávunum hjá Landslæknaembætinum.

Fyri at tryggja eitt hósandi samanspæl millum hesi bæði økini, skal við yvirtøku av autorisatiónsøkinum gerast ein skipan, har tryggjað verður, at eftirlitssanktiónir, sum ein føroyskur myndugleiki hevur tikið avgerð um, einans hava rættarvirknað í Føroyum.

### 3.6.2.1. Uppskot um møguliga yvirtøku

Eitt máti at yvirtaka hetta málsøkið er, at Føroyar taka avgerð um, at øll heilsustarvsfólk skulu hava føroyska autorisatión, fyri at kunna útinna sítt virki sum autoriserað heilsustarvsfólk í Føroyum.

Hetta fer at hava við sær, at Føroyar mugu viðgera umsóknir frá persónum, sum hava autorisatiónir úr ES/EBS-limalondum ella úr londum uttanfyri ES/EBS, fyri at loyva ella avvísa umsókn um føroyska autorisatión. Harumframt skal ein autorisatiónsskrá stovnst í Føroyum.

Føroyar skulu tryggja: 1) at umsøkjarin uttanlands hevur nátt einum útbúgvingarstøði, sum kann javnsetast við donsku/føroysku grundútbúgvingina, 2) hevur dagfórdar førleikar innan sítt yrkisøki, og 3) at útlenska autorisatiónin hjá umsøkjaranum, ikki er frátikin ella avmarkað.

Flestu heilsustarvsfólk, sum arbeiða í Føroyum, hava autorisatión frá Styrelsen for Patient-sikkerhed. Við hesari skipan verður ikki neyðugt at hava eina serliga málsviðgerð fyri tey heilsustarvsfólk, sum hava danska autorisatión. Tey heilsustarvsfólk, sum hava danska autorisatión, kunnu automatiskt fáa føroyska autorisatión.

Sama er galdandi fyri heilsustarvsfólk, sum hava autorisatión úr øðrum Norðurlondum. Heilsustarvsfólk, sum hevur autorisatión úr øðrum Norðurlondum, kann automatiskt fáa føroyska autorisatión.

Um umsøkjarin hevur fullført sína útbúgving í einum ES/EBS-landi, kann henda útbúgvingin eisini góðkennast uttan stórvegis trupulleikar.

Størsta avbjóðingin við hesi skipan er at meta um umsóknir frá heilsustarvsfólkum, sum hava lokið útbúgving í londum uttan fyri ES/EBS. Hevur umsøkjarin lokið útbúgving í einum landi uttan fyri ES/EBS, mugu Føroyar tryggja, at útbúgvingarstøðið á útbúgvingarstovninum kann javnsetast við støðið á donsku/føroysku grundútbúgvingini. Hetta krevur, at Føroyar ogna sær vitan um útbúgvingarstøðið á útbúgvingarstovnum uttan fyri ES/EBS. Í Danmark, biður Styrelsen for Patientsikkerhed, í slíkum førum, ein líknandi útbúgvingarstovn í Danmark um at gera viðmerkingar til viðkomandi útbúgving. Í slíkum støðum kundu Føroyar fingið ágóðan av eini samstarvsavtalu við danskar útbúgvingarstovnar um hetta. Tá útbúgvingin er góðkend, kunnu krøv eisini setast til eina eftirmetingartíð, uppá t.d. 6 mánaðir.

Í sambandi við kravið um, at útlenska autorisatiónin hjá umsøkjaranum ikki er afturtikin ella avmarkað, ber til í umsóknartilgongdini at krevja, at umsøkjarin leggur eina frágreiðing frá heilsumyndugleikunum í landinum, har umsøkjarin seinast arbeiddi, við umsóknini – eitt sonevnt Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing (CCPS/CGS). Føroyar kunnu við fyrimuni gera samstarvsavtalur við hini Norðurlondini viðvíkjandi sínámillum kunning um møgular reaktiónir og sanktiónir, sum londini kunnu seta í verk yvirfyri heilsustarvsfólki. Um Føroyar yvirtaka økið, er tørvur á at endurskoða og dagføra Arjeplog-avtaluna<sup>8</sup>, soleiðis at Føroyar eru á jøvnum føti við hini londini í henni (Svøríki, Ísland, Norra, Danmark, Finnland).

Verður autorisatiónsøkið yvirtikið, verður skotið upp, at Heilsustýrið umsitur økið og ger ein føroyska autorisatiónsskrá.

8 „Bekendtgørelse nr. 1 af 20. februar 2020 af overenskomst af 11. december 2028 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for visse personalegrupper indenfor sundhedsvæsenet og om udveksling af oplysninger om tilsyn med visse sundhedspersoner mellem de nordiske lande”

Í dag eru autorisatiónir lutvíst fíggaðar við gjøldum, sambært skipanini fyri Føroyar um gjøld fyri loyvi v.m., til ávís heilsustarvsfólk. Harumframt koma útreiðslur til próvtøkur í heilsurætti, útreiðslur til eftirmetingarviðtalur, útreiðslur til rakstur av autorisatiónsskránni v.m.

Harumframt koma útreiðslur í sambandi við at seta upp og halda eina autorisatiónsskrá. Fíggarligu avleiðingarnar av at stovna eina skrá eru treytaðar av, hvørja skrá ynski er um at hava og hvørjar funktiónir skráin skal hava. Er ynski um at hava eina skrá, sum skal verða meira einføld, verða útreiðslurnar avmarkaðar. Í sambandi við hetta arbeiðið, hevur Heilsumálaráðið spurt Heilsustýrið um kostnaðin av skráum. Heilsustýrið upplýsir, at ein skrá, sum Heilsustýrið í lötuni ger, kann nýtast sum autorisatiónsskrá við nøkrum broytingum. Heilsustýrið metir, at fær Heilsustýrið somu játtan, sum Landslæknaembætið fær, so verða útreiðslurnar hjá Heilsustýrinum til skráir innanfyri karmarnar á hesi játtan.

### 3.6.2.2. Niðurstøða

Eftir at hava yvirtikið málsøkið, skulu umsóknir um autorisatiónir viðgerast í Føroyum og ein autorisatiónsskrá skal setast á stovn. Í sambandi við umsóknir frá persónum uttanfyri ES/EBS, kann tað gerast neyðugt at gera samstarvsavtalu við útbúgvingarstovnar í Danmark, fyri at fáa teir at meta um hvørjum útbúgvingarstöði umsøkjarin er á.

Av tí, at flestu heilsustarvsfólk í Føroyum hava danska autorisatión ella autorisatión frá øðrum Norðurlandi, er ikki væntandi, at avbjóðingarnar í sambandi við umsiting av einari føroyskari autorisatiónsskipan verða stórar. Autorisatiónsskipanin er lutvíst fíggað við brúkaragjøldum og tí fer at bera til at seta skipanina upp soleiðis, at hon ikki hevur kostnað við sær fyri landskassan.

Heilsustýrið metir, at fær Heilsustýrið somu játtan á føroysku fíggarlógini, sum Landslæknaembætið fær á dansku fíggarlógini, verða útreiðslurnar hjá Heilsustýrinum til skráir innanfyri karmarnar á játtanini.

## 3.7. LÓGARHARMONI

Sum liður í einstaklingaefirlitinum og stovnsefirlitinum hevur Landslæknaembætið eftirlit við, at reglur og normar verður fylgd. Hetta er millum annað galdandi fyri reglurnar um rættarligu støðuna hjá sjúklingum, herundir um mannagongdir eru fyri upplýstum samtykki í sambandi við viðgerð, upplýsingar um sjúklingin v.m., sbr. § 3.3. Hetta er eisini galdandi fyri reglur um skráseting, vegleiðingar og um fylgt verður við rættarlaga standardinum: „omsorg og samvittighedsfuldhed „.

Yvirtekur landsstýrið málsøkini, og samstarv framhaldandi verður við danskar myndugleikar, hava føroyskir myndugleikar ábyrgdina av, at lógarharmoni er á hesum økjum. Hetta fer m.a. at vera galdandi fyri samstarvið við Styrelsen for Patientsikkerhed um eftirlitsuppgávur, har føroyskir myndugleikar mugu tryggja neyðugt lógarharmoni.

Samljóð í reglugerðum merkir ikki eitt krav um, at dansk og føroysk lóggáva skal vera eins, men at reglurnar samsvara soleiðis, at eingin grundleggjandi munur er á lóggávuni.

### 3.8. SAMLAÐ NIÐURSTØÐA UM UPPGÁVURNAR HJÁ LANDSLÆKNAEMBÆTINUM

Arbeiðsbólkurin metir, at tað eru tveir møguleikar at yvirtaka uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum uppá:

- Ein møguleiki er at yvirtaka málsokið uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum, herundir allar eftirlitsuppgávur, reaktiónir og sanktiónir, rættarlækna lig líksýn og aðrar uppgávur, tó ikki autorisatiónsokið
- Hin møguleikin er at yvirtaka uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum og autorisatiónsokið. Tað skal nevast, at tað ikki er møguligt at yvirtaka autorisatiónsokið, uttan samstundis at yvirtaka uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum, íroknað eftirlit o.a.

Niðanfyri verður greitt frá niðurstøðunum í fyrstnevnda møguleikanum. Harnæst koma niðurstøðurnar frá seinna møguleikanum.

#### 3.8.1. Yvirtøka av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum, herundir allar eftirlitsuppgávur og sanktiónir

Ynskir landsstýrið at yvirtaka uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum, herundir allar eftirlitsuppgávur, má Heilsustýrið stovna eina sanktiónsskrá, har allar sanktiónir, sum Heilsustýrið setur í verk móttvegis heilsustarvsfólki, sum starvast í Føroyum, verða skrásettar. Hesar sanktiónir eru einans galdandi fyri heilsustarvsfólk í Føroyum. Skipanin krevur, at Heilsustýrið boðar Styrelsen for Patientsikkerhed frá øllum sanktiónum, sum Heilsustýrið hevur tikið avgerð um. Heilsustýrið skal eisini boða heilsumyndugleikunum í hinum Norðurlondum frá hesum.

Uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum viðvíkjandi einstaklingaeftirliti, kunnu leggjast til Heilsustýrið, sum formliga fer at viðgera viðurskifti ímóti heilsustarvsfólkunum, sum úrslit av einstaklingaeftirliti, íroknað mál, sum fylgja av eini sanktión.

Ein onnur av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum er stovnseftirlit. Talan er um eftirlit, sum Landslæknaembætið hevur við føroysku viðgerðarstøðunum. Skulu uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum yvirtakast, eigur stovnseftirlitið eisini at verða yvirtikið, soleiðis at Heilsustýrið í framtíðini fær ábyrgd av stovnseftirlitunum, sum Landslæknaembætið hevur í dag. Skotið verður upp, at Heilsustýrið, í eini skiftistíð, keypir sær hjálp frá eftirlitsfólki á Styrelsen for Patientsikkerhed til at fremja stovnseftirlit.

Umframt hetta, hevur Landslæknaembætið ábyrgdina av ávísu øðrum uppgávum, herundir vegleiðing og hjálp til myndugleikar, eftirlit við viðgerðarstøðum, sum veita kosmetiska viðgerð, heilivágshagtsuppgávur o.a. Hesar uppgávur verða eisini yvirtiknar, um uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum verða yvirtiknar.

Verða uppgávurnar hjá Landslæknaembætinum yvirtiknar, eigur málsokið við ótilætlaðum hendingum eisini at verða yvirtikið. Eftir eina møguliga yvirtøku má landsstýrið meta um, hvørt skipanin skal raðfestast og um so er, hvussu skipanin skal setast í verk í Føroyum.

Heilsumálaráðið hevur fingið at vita frá Føroya Politi, at Føroya Politi og Heilsustýrið kunnu halda fram við samstarvinum á økinum, soleiðis at rættarlækna lig líksýn og obduktiónir framyvir virka á sama hátt sum í dag.

#### 3.8.2. Útreiðslur

Í 2023 hevði Landslæknaembætið eina fíggarætlan uppá 3.931.448 kr. til at umsita myndugleikans uppgávur. Harumframt verður mett, at útreiðslurnar til málsviðgerðarhjálpa frá Styrelsen for Patientsikkerhed liggja í millum 125.000 kr. og 200.000 kr. um árið<sup>9</sup>.

9 Roknað í mun til prísín á einum donskum eftirlitsmáli. Vitan er ikki um prísín á einum føroyskum eftirlitsmáli

Umframt hetta, kemur kostnaður til at seta á stovn sanktiónsskrá, skrá fyri deyðsorsøkir, skrá fyri føðingar og kostnaður fyri at reka skráirnar. Fær Heilsustýrið, aftaná yvirtøkuna, somu játtan sum Landslæknaembætið fær í dag, fer hetta at dekkja útreiðslurnar av at stovna og reka sanktiónsskrá, skrá fyri deyðsorsøkir og skrá fyri føðingar.

StovNSEftirlit kann leggjast til rættis soleiðis, at skipanin ikki hevur kostnað við sær fyri landskassan. Hetta tí, at stovNSEftirlit eru gjaldsfíggað.

Útreiðslurnar hjá Landslæknaembætinum til rættarlig líksýn og lík-vegleiðing í sambandi við obduktión, eru í dag partur av samlaðu játtanini. Tí verður ikki roknað við meirútreiðslum, um málsøkið verður yvirtikið.

Aðrar uppgávur, sum Landslæknaembætið hevur við til dømis ráðgeving og hjálp til myndugleikar, eftirlit við viðgerðarstöðum, sum veita kosmetiska viðgerð, heilsuhagtalsuppgávur o.a., eru partur av játtanini hjá Landslæknaembætinum í dag, og tí væntast ongar eykaútreiðslur í sambandi við møguliga yvirtøku av málsøkinum.

Av tí, at skipanin fyri ótilætlaðar hendingar ikki enn er sett í verk í Føroyum, sambært reglunum í sundhedsloven, eru ongar útreiðslur knýttar at yvirtøku av hesum øki.

Harumframt metir Heilsumálaráðið, at ein lögfrøðingur eigur at setast í starv, til at taka sær av lóggávuvarbeiðinum í sambandi við at yvirtøkuna.

Samanumtikið verður tí mett, at ein møgulig yvirtøka av uppgávunum hjá Landslæknaembætinum fer at kosta umleið 4,1 mió. kr. Afturat kemur kostnaður fyri setan av lögfrøðingi til lóggávuvarbeiði í Heilsumálaráðnum.

### 3.8.3. Samstarvsavtala

Verða uppgávnar hjá Landslæknaembætinum yvirtiknar, eigur samstarvsavtala at verða gjørd millum Heilsustýrið og Styrelsen for Patientsikkerhed um framtíðar samstarv á økinum.

Í samstarvsavtaluni eigur at ásetast, at Heilsustýrið fær hjálp frá Styrelsen for Patientsikkerhed í sambandi við einstaklingaeftirlitsmál. Hetta soleiðis, at Styrelsen for Patientsikkerhed í hvørjum einstøkum eftirlitsmáli ger eitt uppskot til, hvørja sanktión heilsustarvsfólkið skal fáa. Síðani tekur Heilsustýrið formliga avgerð í málinum.

Í sambandi við stovNSEftirlit verður skotið upp, at sett verður í samstarvsavtaluna, at starvsfólk frá Heilsustýrinum kunnu fáa upplæring hjá Styrelsen for Patientsikkerhed, fyri at læra at fremja stovNSEftirlit og læra at skriva lögfrøðiligar avgerðir við støði í stovNSEftirlitinum. Hetta fyri, at Heilsustýrið, við tíðini, sjálv skal kunna útinna stovNSEftirlit.

Samstarvsavtalan eigur eisini at innihalda ein part um, at starvsfólk frá Heilsustýrinum kunnu fáa upplæring hjá Styrelsen for Patientsikkerhed í sambandi við einstaklingaeftirlit og stovNSEftirlit v.m.

### 3.8.4. Yvirtøka av uppgávum hjá Landslæknaembætinum og autorisatiónum

Um Føroyar yvirtaka uppgávnar hjá Landslæknaembætinum, saman við autorisatiónum, skulu umsóknir um autorisatiónir viðgerast í Føroyum og ein autorisatiónsskrá skal setast á stovn.

Umsóknir frá persónum, sum hava danska autorisatión, fara ikki at krevja málsviðgerð í Føroyum, tí tað verður ein formalitetur at geva heilsustarvsfólki við danskari autorisatión føroyska autorisatión. Sama er galdandi fyri umsóknir um autorisatión frá heilsustarvsfólki,

sum hava sína autorisatióin í øðrum Norðurlandi. Fyri hesi heilsustarvsfólk verður tað eisini ein formalitetur at fáa føroyska autorisatióin. Hevur umsøkjari lokið sína útbúgving í einum ES/EBS-landi, kann henda útbúgving eisini lættliga góðkennast uttan stórvegis trupulleikar. Umsóknir frá persónum uttan fyri ES/EBS kunnu vera avbjóðandi og fløktar at viðgera, og neyðugt kann vera at gera samstarvsavtalu við danskar útbúgvingarstovnar, fyri at fáa teir at meta um útbúgvingarstøðið hjá umsøkjaranum.

Av tí, at flestu heilsustarvsfólk í Føroyum hava danska autorisatióin ella autorisatióin úr øðrum Norðurlandi, er ikki væntandi, at avbjóðingarnar í sambandi við umsiting av einari føroyskari autorisatióinsskipan verða stórar. Autorisatióinsskipanin er lutvíst fíggað við brúkaragjöldum, og tí ber til at seta skipanina soleiðis upp, at hon ikki hevur kostnað við sær fyri landskassan.

Heilsustýrið metir, at fær Heilsustýrið, í føroysku fíggjarlógini, somu játtan sum Landslæknaembætið fær á dansku fíggjarlógini, verða útreiðslurnar hjá Heilsustýrinum til skráir innanfyri karmarnar á hesi játtan. Í lètuni er ilt at siga, hvussu stórir kostnaðir eru av at yvirtaka hetta økið. Tað veldst um, hvørji krøv verða sett til eina føroyska autorisatióinsskrá. Er ynski um eina skrá, sum skal verða meira einføld, verða útreiðslurnar avmarkaðar. Heilsustýrið upplýsir, at Heilsustýrið er í gongd við at gera eina skrá, sum kann nýtast sum autorisatióinsskrá við nøkrum broytingum.

# 4

YVIRTØKA AV ÁVÍSUM ØÐRUM  
MÁLSØKJUM Á HEILSUØKINUM

## 4. KAPITTUL –

# Yvirtøka av ávísum øðrum málsøkjum á heilsuøkinum

### 4.1. INNGANGUR

Í hesum parti verður greitt frá einari møguligari yvirtøka av ávísum øðrum málsøkjum<sup>10</sup> á heilsuøkinum. Talan er um hesi málsøkir: „patienters retstilling“, „anvendelse af tvang i psykiatrien“, „anvendelse af tvang i somatikken“, „euforiserende stoffer“ og „videnskabsetisk komitésystem“. Umframt omanfyri nevndu málsøki verður eisini greitt frá málsøkinum um „klage- og erstatningsadgang“ í hesum kapitli.

Endamálið við møguligari yvirtøku av ávísum øðrum málsøkjum á heilsuøkinum er, at føroyskir myndugleikar fáa møguleika at reglura økið við løgtingslóg og harvið møguleika at skipa henda partin av heilsuverkinum við atliti at serligum føroyskum viðurskiftum. Harumframt fáa føroyskir myndugleikar møguleika at samskipa veitingarnar hjá heilsuverkinum og raksturin av heilsuverkinum betur. Umframt hetta er lóggávutilgongdin í Føroyum stytta, tí tilgongdin at seta kongligar fyriskipanir og kunngerðir grundað á kongligar fyriskipanir í gildi fyri Føroyar inniheldur nøkur eyka lið, í mun til tilgongdina at seta løgtingslógir og føroyskar kunngerðir í gildi.

10 Ein møgulig yvirtøka av málsøkinum „assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning“ verður lýst í serskildum skjali, sum væntandi fyriliggur á vári 2025.

## 4.2 SJÚKLINGARÆTTINDI

### 4.2.1. Lóggáva

Reguleringin av „patienters retsstilling“ (sjúklingarættindi) fevnir um § III í sundhedsloven, sbr. lógarskipan nr. 247 frá 12. mars 2024, og kunngerðir sambært hesum.

Sundhedslógin er sett í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan nr. 821 frá 22. juni 2018 um ígildissetan fyri Føroyar av sundhedsloven við teimum broytingum, sum føroysk viðurskipti krevja. Reglur um „patienters retsstilling“ eru ásettar í parti III í kongligu fyriskipanini, t.v.s. kap. 4, 5, 6, 6a, 7, 8 og 9 í kongligu fyriskipanini. Kongliga fyriskipanin er broytt við fyriskipan nr. 1443 frá 29. juni 2021. Áðrenn kunngerðin kom í gildi, vóru reglurnar um „patienters retsstilling“ ásettar í kunngerð nr. 827 frá 30. september 2002 sum sett í gildi fyri Føroyar av lóg um „patienters retsstilling“.

Í sambandi við málsøkið „patienters retsstilling“ eru hesar kunngerðir lýstar sambært sundhedsloven:

- „bekendtgørelse nr. 1201 af 27. september 2023 for Færøerne om tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registreringsprojekter,
- bekendtgørelse nr. 582 af 2. maj 2019 for Færøerne om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger m.v.,
- bekendtgørelse nr. 580 af 2. maj 2019 om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven,
- bekendtgørelse nr. 578 af 2. maj 2019 for Færøerne om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm – og pejlesystemer.“

### 4.2.2. Myndugleikauppgávur

Danski innanríkis- og heilsumálaráðharrin hevur, sambært kongligari fyriskipan sum sett í gildi fyri Føroyar, heimild at áseta reglur sambært § 15, stk. 5 § 16, stk. 5, § 17, stk. 4, 5, 6 og 7, § 27d, stk. 7, § 27f, stk. 2, § 9a, stk. 2, § 30, § 31, § 35, stk. 3, § 36, stk. 2, § 39, § 41, stk. 8, § 42, stk. 8, § 42a, stk. 6, § 42b, stk. 3, § 42e, stk. 3, § 44, stk. 3 og § 48, stk. 3 og 4. Eftir møguliga yvirtøku fær landsstýrisfólkið í heilsumálum heimild at áseta reglur á økinum.

Heilsumálaráðið umsitur myndugleikauppgávurnar í sambandi við gildiskomu av donskum lógum og kunngerðum í Føroyum. Tá donsk lóggáva skal setast í gildi fyri Føroyar, ger Heilsumálaráðið, í samstarvi við Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kongligar fyriskipanir um gildiskomu av donskum lógum fyri Føroyar, umframt uppskot til kunngerðir. Landsstýrisfólkið í heilsumálum leggur uppskot um kongliga fyriskipan fyri Løgtingið. Eftir at Løgtingið hevur samtykt uppskotið, verður kongliga fyriskipanin kunngjørd í Lovtidende og Kunngerðarblaðnum B. Eftir at landsstýrisfólkið í heilsumálum hevur góðkent uppskot til kunngerð, verður kunngerðin lýst í Lovtidende og Kunngerðarblaðnum B.

#### Viðgerðartestamentir

Reglurnar í sundhedsloven um viðgerðartestamenti kom í gildi fyri Føroyar tann 1. juli 2021 við kongligari fyriskipan nr. 1443 frá 29. juni 2021. Tó er kunngerðin um viðgerðartestamenti ikki sett í gildi fyri Føroyar.

Síðan 1. januar 2019 hevur man ikki kunnað gjørt lívstestamenti í Danmark. Við eini lógarbroyting kom viðgerðartestamentir í staðin fyri lívstestamentir. Tó eru lívstestamentir, sum eru gjørd áðrenn 1. januar 2019 galdandi. Lívstestamenteskráin er varðveitt – saman við komandi viðgerðartestamentiskránni.

Í § 27, stk. 1, í sundhedsloven framgongur, at danski innanríkis- og heilsumálaráðharrin ger skrá yvir lívstestamentir og ásetir nærri reglur um stovnseting, projektering, skráseting og afturtøku v.m., sbr. § 27, stk. 1, í kongligu fyriskipanini sum sett í gildi fyri Føroyar av sundhedsloven. Kunngerð nr. 854 frá 22. juni 2018 um lívstestamentir, er ikki sett í gildi fyri Føroyar. Í kunngerðini er ásett, at Sundhedsdatastyrelsen hevur til uppgávu at føra lívstestamentskránnar.

Sambært § 26, stk. 1, 1. punkt, í kongligu fyriskipanini sum sett í gildi fyri Føroyar av sundhedsloven, kann ein og hvør, sum hevur fylt 18 ár og ikki er undir verju, sum fevnir um persónlig viðurskifti, herundir heilsuviðurskifti, sbr. § 5 í verjumálslógin, stovna eitt viðgerðartestamenti. Við lögtingslóg nr. 254 frá 6. apríl 2018, um broyting í sundhedsloven og „lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning)“, eru nýggjar reglur samtyktar á økinum um m.a. stovning av skipan við viðgerðartestamentum. Við heimild í kunngerð nr. 1345 frá 16. november 2018 um skrá yvir viðgerðartestamenti, hevur danska Sundhedsdatastyrelsen til uppgávu at føra skrá yvir viðgerðartestamenti. Viðgerðartestamentskipanin kom í gildi í Danmark 1. januar 2019.

Lógarbroysingin er ikki galdandi fyri Føroyar, men kann við kongligari fyriskipan setast í gildi heilt ella lutvíst við teimum broytingum, sum eru neyðugar í mun til føroysk viðurskifti, sbr. lógarinnar § 4.

Føroysk heilsustarvsfólk hava ikki atgongd til danskar heilsuskráir. Tí er trupult hjá føroyingum at skráseta seg í eina danska skrá fyri viðgerðartestamenti. Skráin er ein fortreyt fyri sjúklingarættindum um at kunna frambera ynskir viðvíkjandi sjúklingaviðgerð, skuldi viðkomandi endað í einari støðu, har sjálvsavgerðarrætturin ikki longur kann útinast av sjúklinginum sjálvum.

Eftir eina møguliga yvirtøku av málsøkinum „patienters retstilling“, mugu føroyskir myndugleikar taka støðu til, hvussu ein Viðgerðartestamentskrá verður stovnsett í Føroyum, og hvør kostnaðurin verður.

Í Føroyum er ein samlað sjúklingaskrá, sum fevnir um allar føroyingar. Hon kallast Cosmic. Av tí at Føroyar hava eina samlaða sjúklingaskrá, verður møguligt hjá einum sjúklingi at skráseta sítt viðgerðartestamenti við at venda sær til sín kommunulækna, og kommunulæknin skrivar síðani ynskið hjá sjúklinginum í sjúklingaskránnar. Um sjúklingurin seinni verður innlagdur á sjúkrahús, sleppur sjúkrahúslæknin at síggja viðgerðartestamentið í journalini hjá sjúklinginum.

Hetta er ein møguleiki at gera skrá yvir viðgerðartestamenti, sum føroyskir myndugleikar kunnu kanna nærri, um so er at landsstýrið yvirtekur málsøkið „patienters retstilling“.

#### *Vevnaðarnýtsluskra/kunning um sjálvsavgerðarrætt yvir ileguupplýsingum*

Sambært § 29, stk. 1, 1. pkt. í kongligu fyriskipanini, kann ein sjúklingur gera av, at lívfrøðiligt tilfar, sum sjúklingur gevur ella hevur givið í sambandi við viðgerð, bert má nýtast til viðgerð av viðkomandi persóni og til endamál, sum hava beinleiðis tilknýti til hetta. Sambært 2. pkt. í ásetingini, skal avgerðin hjá sjúklinginum skrásetast í Vevnaðarnýtsluskranini, sum danski heilsumálaráðharrin hevur skyldu at stovna, sbr. § 29, stk. 2. Sambært kunngerð nr. 361 frá 4. apríl 2019 umsitur Sundhedsdatastyrelsen Vevnaðarnýtsluskranina.

Reglur um vevnaðarnýtsluskra eru settar í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan. Kunngerð um vevnaðarnýtsluskra er tó ikki sett í gildi fyri Føroyar.

Í donsk/føroysku samstarvsnevndini er trupulleikin við, at føroyingar skráseta seg í eina danska vevnaðarnýtsluskra umrøddur, eftirsum føroysk heilsustarvsfólk ikki hava atgongd til danskar heilsuskrair. Mett verður ikki, at tað er realistiskt at gera samstarvavtalu um, at føroyingar kunnu skráseta seg í donsku Vevnaðarnýtsluskranna.

Eftir at hava yvirtikið málsøkið „patienters retstilling“, eiga føroyskir myndugleikar at taka støðu til, hvussu ein vevnaðarnýtsluskra kann stovnstast í Føroyum, og hvat kostnaðurin av hesum verður.

#### *Útflyggjan av heilsuupplýsingum v.m.*

Í sambandi við skráseting av persónsupplýsingum hevur Danmark skyldu at fylgja reglunum í GDPR um t.d. innsavnan og útflyggjan av heilsudátum. GDPR stendur fyri „General Data Protection Regulation“ og er eisini kent á donskum sum dátuverndarreglugerðin. Sum ES-borgarar hava allir danir eina røð av rættindum í GDPR. Hetta merkir, at tá myndugleikar og fyrirkur sanna inn, skráseta, lata víðari ella strika persónsupplýsingar um t.d. borgarar, skulu teir halda seg til GDPR. GDPR-reglurnar hava til endamáls at tryggja borgarum rættin at hava eftirlit við egnum dátum og upplýsingum. Reglur um GDPR innihalda tó móguleikar fyri landslóggevu á ávísu økjum, herundir heilsudátum til granskingar- og greiningarendamál o.s.fr., sum ískoyti til ES-reglurnar.

Hóast Føroyar ikki eru limur í ES, er føroyska lóggávan á økinum rættað til at fylgja GDPR-reglunum hjá ES. Viðgerð av persónsupplýsingum í Føroyum er sostatt varð á sama hátt sum í ES. Hetta er sostatt ikki nøkur avbjóðing fyri eina móguliga yvirtøku av málsøkinum.

#### *Útflyggjan og innsavnan av heilsuupplýsingum til serlig endamál (gransking, hagtøl o.s.fr.)*

Landslæknaembætið hevur sambært § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1, í kongligu fyriskipanini frá 29. juni 2021 „anordning om i krafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af sundhedsloven (Oprettelse af en behandlingstestamenteordning, selvbestemmelse over biologisk materiale og genetiske oplysninger, videregivelse af patientoplysninger m.m.)“, harumframt eina røð av myndugleikauppgávum.

Eftir § 46, stk. 1 í kongligu fyriskipanini, kunnu upplýsingar um heilsuviðurskifti hjá einstaklingum, onnur reint privat viðurskifti, og aðrar trúnaðarupplýsingar úr sjúklingarjournalum v.m., verða útflyggjað til granskara at nýta til eina ítøkiliga heilsuvísindaliga ella eina ítøkiliga heilsudátuvísindaliga granskingarverkætlan, um loyvi er givið til verkætlanina, sambært galdandi kongligari fyriskipan „om ikrafttræden for Færøerne af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter“ ella føroysku ílegulógini. Eftir stk. 2 í ásetingini, kunnu hesar upplýsingar, tá ein granskingarverkætlan ikki er fevnd av galdandi lóg í Føroyum um vísindaetiska viðgerð av heilsuvísindaligari granskingarverkætlan ella heilsudátavísindaligari granskingarverkætlan ella føroysku ílegulógini, harafturat útflyggjast til ein granskara at nýta í ávísari granskingarverkætlan av týðandi samfelagsligum áhuga eftir góðkenning frá Landslæknaembætinum, sum setir treytir fyri at lata upplýsingar víðari. Innan 35 dagar freist, skal Landslæknaembætið, eftir at hava móttikið rætt orðaða umsókn, taka avgerð um góðkenning av víðarilatan.

Viðvíkjandi „bekendtgørelse nr. 582 af 2. maj 2019 for Færøerne om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger m.v.“, skal umhugsast, um ein mógulig yvirtøka av málsøkinum, kann hava fleiri myndugleikauppgávur við sær fyri føroyska heilsuverkið, í sambandi við at røkja kunningarskyldur viðvíkjandi innheintan av samtykki.

Sambært § 46, stk. 5, kann leiðslan á viðgerðarstovninum ella tann heilsu-myndugleikin, sum er dátuábyrgdari, geva loyvi til, at autoriserað heilsustarvsfólk, sum starvast í heilsu-

verkinum, kunnu útvega sær upplýsingar, sum nevnt í stk. 1, til granskingarverkætlanir, sum hava fingið loyvi eftir galdandi føroyskari lóg um „videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige projekter“, ílegulógini ella til granskingarverkætlanir, har útflyggjanin av upplýsingum er góðkend sambært stk. 2. Leiðslan á viðgerðarstaðnum ella tann heilsumyndugleiki, sum er dátaábyrgdari, kann eisini geva loyvi til, at annar persónur, sum sambært lóggávuni hevur tagnarskyldu, kann veita autoriseraða heilsufrøðiliga hjálp í sambandi við at útvega sær upplýsingarnar.

Landslæknaembætið kann eisini góðkenna, at upplýsingar sum eru nevndar í § 46, kunnu latast víðari til nýtslu í hagtølum ella planlegging, sbr. § 47, stk. 1, 1. lið. Landslæknaembætið setir treytir fyri nýtslu av upplýsingunum v.m., sbr. § 47, stk. 1, 2. lið. Nevndu upplýsingar kunnu tó latast víðari uttan góðkenning frá Landslæknaembætinum, tá tað stendur í lógini, at upplýsingarnar skulu latast víðari.

Eftir eina møguliga yvirtøku av hesum málsøki, verður mett, at tað verður Heilsustýrið, sum yvirtekur hesar uppgávur.

#### 4.2.3. Útreiðslur

Heilsumálaráðið metir, at nakrar lógarbundnar uppgávur verða knýttar at yvirtøkuni av hesum málsøki. Heilsumálaráðið metir, at tað samla fyri økini „tvang í psykiatrien“, „tvang i somatikken“, „euforiserende stoffer“, „patienters retstilling“ og „videnskabsetisk komitésystem“, eigur at setast ein lögfrøðingur í starv í Heilsumálaráðnum, til at taka sær av lógararbeiðinum í sambandi við yvirtøkuna av hesum málsøkjum.

Í dag umsitir Sjúkrahúsverkið málsøkið „patienters retstilling“. Føroysk heilsustarvsfólk praktisera reglurnar og føroyskir myndugleikar gjalda útreiðslurnar til føroyska heilsuverkið. Á hesum málsøki er tað bert heimildin at áseta reglur í løgtingslóg, sum Føroyar ikki hava yvirtikið.

#### 4.2.4. Kærumálsviðgerð

Kæur um heilsufakligt virksema hjá einstøku heilsustarvsfólkunum í føroyska heilsuverkinum, kunnu kærast til Styrelsen for Patientklager í Danmark. Harumframt kunnu avgerðir um innlit í heilsuskráir kærast til Styrelsen for Patientklager.

Umframt hetta, kunnu kæur um fyrisitingarligar avgerðir viðvíkjandi „patienters retstilling“, sum føroyska sjúkrahúsverkið hevur tikið, kærast til Kærustovn Føroya.

Landslæknaembætið hevur, vegna Styrelsen for Patientsikkerhed, eftirlit við heilsustarvsfólki í føroyska heilsuverkinum í dag.

Um so er, at málsøkið „patienters retstilling“ verður yvirtikið, meðan eftirlit og rætturin at kæra ikki verða yvirtikin, eigur nakað av lógarharmoni at vera millum føroyskar og danskar reglur eftir yvirtøkuna.

Verður málsøkið yvirtikið, meðan eftirlit og rætturin at kæra ikki verða yvirtikin, verður mælt til, at danskir og føroyskir myndugleikar gera samstarvsavtalu um eina skipan, sum tryggjar lógarharmoni á lóggávuøkinum millum Danmark og Føroyar. Lógarharmoni inniber ikki eitt krav um, at donsk og føroysk lóggáva skal vera eins, men at reglurnar samsvara soleiðis, at eingin grundleggjandi munur er á lóggávuni.

#### 4.2.5. Niðurstøða

Ein møgulig føroysk avgerð um at yvirtaka málsøkið „patienters retstilling“, gevur ikki orsök til fakligar viðmerkingar.

Verður málsøkið yvirtikið, meðan eftirlit og rætturin at kæra ikki verða yvirtikin, verður mælt til, at danskir og føroyskir myndugleikar gera samstarvsavtalu um eina skipan, sum tryggjar lógarharmoni á lóggávuøkinum millum Danmark og Føroyar.

Lógarharmoni inniber ikki eitt krav um, at dansk og føroysk lóggáva skal vera eins, men at reglurnar samsvara soleiðis, at eingin grundleggjandi munur er á lóggávuni.

Sum sagt frá undir brotinum um útreiðslur omanfyri, verður mett at avmarkaðar útreiðslur verða knýttar at møguligari yvirtøku av málsøkinum.

Hetta málsøkið kann yvirtakast sum ein pakki, tað vil siga, at málsøkið kann yvirtakast, sjálvt um onnur øki, sum eru lýst í hesum áliti, ikki verða yvirtikin.

### 4.3. TVINGSIL Í PSYKIATRIINI

#### 4.3.1. Lóggáva

„Lov om tvang i psykiatrien m.v.“ (tvingsil í psykiatriini) er sett í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan nr. 185 frá 13. mars 2009, konglig fyriskipan nr. 385 frá 11. apríl 2012 og kongligari fyriskipan nr. 923 frá 26. juni 2023 við teimum broytingum, sum føroysk viðurskipti krevja.

Harumframt eru lýstar „bekendtgørelse nr. 957 af 7. oktober 2009 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien“, „bekendtgørelse nr. 958 af 7. oktober 2010 om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling“, „bekendtgørelse nr. 959 af 7. oktober 2009 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser“, „bekendtgørelse nr. 960 af 7. oktober 2009 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger“, „bekendtgørelse nr. 961 af 7. oktober 2009 for Færøerne om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger“, kunngerð nr. 132 frá 5. oktober 2009 um sjúklingaráðgevar, kunngerð nr. 133 frá 5. oktober 2009 um starvsskipan fyri psykiatrisku sjúklingakærunevndina og „bekendtgørelse nr. 1051 af 6. november 2009 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse.“

#### *Kunning um danska lóggávu*

Lóggávan fevnir um „lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv.“, „jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022, såvel som bekendtgørelse nr. 200 af 25. marts 2004 om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret“, „bekendtgørelse nr. 1340 af 2. december 2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser, bekendtgørelse nr. 1414 af 10. december 2010 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1402 af 22. juni 2021“, „bekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2015 om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger“, „bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2017 om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling“, „bekendtgørelse nr. 1079 af 27. oktober 2019 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger“, „bekendtgørelse nr. 1076 af 27. oktober 2019 om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn“, „bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 189 af 23. februar 2023“, „bekendtgørelse nr. 1078 af 27. oktober 2019 om patientrådgivere“, „bekendtgørelse nr. 1080 af 27. oktober 2019 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 188 af 23. februar 2023“, „bekendtgørelse nr. 1081 af 27. oktober 2019 om åbning og kontrol af post, anvendelse af udåndings- eller urinprøver, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere, bagagescannere og narkohunde m.v., som er ændret ved bekendtgørelse nr. 190 af 23. februar 2023“, „bekendtgørelse nr. 205 af 7. februar 2022 om husordener på psykiatriske afdelinger“, „bekendtgørelse nr. 171 af 17. februar 2023 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn, som er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 155 af 16. februar 2024.“

### 4.3.2. Myndugleikauppgávur

Sjúkrahúsverkið umsitur málsøkið „tvang í psykiatrien“. Føroysk heilsustarvsfólk praktisera reglurnar, og føroyskir myndugleikar rinda útreiðslurnar. Á hesum málsøki er tað bert heimildin at áseta reglur í løgtingslóg, sum føroyskir myndugleikar ikki hava yvirtikið.

#### *Heilsumálaráðið*

Saman við Indenrigs- og Sundhedsministeriet røkir Heilsumálaráðið embætisligu uppgávuna at seta danska lóggávu í gildi fyri Føroyar. Hetta fevnir millum annað um at gera uppskot til kongligar fyriskipanir og kunngerðir. Landsstýrisfólkið í heilsumálum leggur uppskot um kongliga fyriskipan fyri Løgtingið. Eftir at Løgtingið hevur samtykt kongligu fyriskipanina, verður hon kunngjørd í Lovtidende og Kunngerðarblaðnum B. Eftir at landsstýrisfólkið í heilsumálum hevur góðkent uppskot til kunngerð, verður kunngerðin lýst í Lovtidende og Kunngerðarblaðnum B.

#### *Indenrigs- og Sundhedsministeriet*

Heimildirnar hjá Indenrigs- og Sundhedsministeriet eru at finna í § 2 b, § 2 c, § 9, stk. 3, § 10 a, stk. 2, § 12, stk. 6, § 13, stk. 3, § 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2, § 16, stk. 2, § 19, § 19 a, stk. 8, § 20, stk. 2-3 og § 33. og § 4, stk. 1, § 18, stk. 1, § 28, stk. 1 og § 29 í kongligu fyriskipanini. Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur landsstýrisfólkið í heilsumálum hesar heimildir.

#### *Justitsministeriet*

Heimildirnar hjá Justitsministeriet standa í §§ 40-41 og § 42 í kongligu fyriskipanini. Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur landstýrisfólkið í heilsumálum hesar heimildir.

#### *Føroya Kærustovnur*

Sambært § 34 er Føroya Kærustovnur kærummyndugleiki í sambandi við psykiatriskar sjúklingakærur.

Sambært § 25, stk. 1, 1. pkt. setir Føroya Kærustovnur, eftir umsókn, sjúklingarráðgevarar í starv.

Verður málsøkið yvirtikið, verður tað framhaldandi Føroya Kærustovnur, sum umsitur hesar uppgávur.

#### *Det Psykiatriske Ankenævn*

Ávísar avgerðir hjá Føroya Kærustovni kunnu sambært § 38, kærast til Det Psykiatriske Ankenævn í Danmark.

Spurningurin um at yvirtaka heimildirnar hjá kærunevndini, er viðgjørdur undir partinum serlig viðurskipti.

#### *Sundhedsdatastyrelsen*

Við heimild í § 46, stk. 1 í „bekendtgørelse for Færøerne om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger“, skal yvirlæknin á deildini regluliga geva Sundhedsstyrelsen (Sundhedsdatastyrelsen) fráboðan um nýtsluna av teimum í §§ 32-40 og 43-44 nevndu tiltøkum.

Øll nýtsla av tvingsli og nýtsla av kropsligum valdi, verður fráboðað til danska Register over Tvang i Psykiatrien (TIP).

Spurningurin um at yvirtaka heimildirnar hjá Sundhedsdatastyrelsen, er viðgjørdur undir partinum serlig viðurskipti.

### *Sjúkrahúsverkið*

Við heimild í lógarinnar § 2, stk. 5, skal sjúkrahúsverkið í mest møguligan mun, fyri at fyribygja nýtslu av tvingsli, bjóða uppihald á sjúkrahúsi, viðgerð, røkt og umsorgan, sum samsvarar við góðar psykiatriskar sjúkrahúsnormar.

Sambært § 35 í lógini, skal sjúkrahúsverkið, eftir áheitan frá sjúklingi ella sjúklingaráðgeva, leggja klagur, um millum annað tvingsilsinnlegging, tvingsilsafturhald og tvingsilsviðgerð, fyri Føroya Kærustovn.

Verður málsøkið yvirtikið, er tað framhaldandi sjúkrahúsverkið, sum tekur sær av hesum uppgávum, og neyðugt er ikki við myndugleikaflyting.

### *Yvirlæknin á Psykiatriska deplinum*

Sambært § 9, stk. 2 í lógini, skal yvirlæknin taka støðu til, um treytirnar fyri tvingsilsinnlegging eru loknar.

Sambært § 10, stk. 3 í lógini, skal yvirlæknin, eftir áheitan um útskriving, skjótast gjørligt og í seinasta lagi innan 24 tímar boða frá, um sjúklingur kann útskrivast ella um tvingsilsafturhald skal fara fram.

Sambært §§ 13 a og 13 b í lógini, hevur yvirlæknin ábyrgd av at gera, antin útskrivingarsáttmála/-avtalu ella samskipanarætlan, um tað eftir útskrivingina kann gangast út frá, at sjúklingurin ikki søkir sær ta viðgerð ella sosialu tænaðu, sum neyðugt er fyri heilsuna hjá sjúklinginum.

Sambært §§ 21 og 21 a í lógini, hevur yvirlæknin ábyrgd av, at frælsistøka og brúk av øðrum tvingsli, ikki verður brúkt í størri mun enn neyðugt. Harafturat hevur yvirlæknin ábyrgdina, tá talan er um at varðveita tvingsilsfastspenning.

Við heimild í § 1, stk. 1 í kunngerðini fyri Føroyar um viðtalur, eftir at eitt tvingsilstiltak á psykiatrisku deild er endað, skal yvirlæknin tryggja sær, at sjúklingur fær tilboð um eina ella fleiri viðtalur, eftir at eitt tvingsilstiltak er endað.

Sambært § 21 í „bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger“, hevur yvirlæknin ábyrgdina av regluliga at fráboða tvingsilsprotokollir talgilt.

Verður málsøkið yvirtikið, er tað framvegis føroyski yvirlæknin, sum tekur sær av hesum uppgávum, og neyðugt er ikki við myndugleikaflyting.

### *Løgreglan*

Við heimild í § 6, stk. 1, í lógini, er tað skylda hjá løgregluni at ringja til lækna, um ein persónur, sum kann metast at vera sinnissjúkur, ikki sjálvur leitar sær neyðuga viðgerð, ella næsti avvarðandi hjá sjúklinginum ikki ringir til lækna.

Við heimild í lógarinnar § 7, stk. 1, tekur løgreglan avgerð um at seta í verk tvingsilsinnlegging og veitir hjálp til hetta.

Verður málsøkið yvirtikið, fer løgreglan framhaldandi at taka sær av hesum uppgávum og neyðugt er ikki við myndugleikaflyting. Uppgávur, sum løgreglan hevur sambært lógini, kunnu halda fram á sama hátt, sjálvt um økið verður yvirtikið.

### 4.3.3. Serlig viðurskifti

#### *Viðgerð av psykiatriskum sjúklingakærum á 2. instansi*

Ávísar avgerðir frá Føroya Kærustovni kunnu kærast til Det Psykiatriske Ankenævn í Danmark, sum síðani viðger málini sum 2. instansur.

Eftir at hava yvirtikið málsøkið, er neyðugt at fáa greiðu á, hvussu psykiatriskar sjúklingakæur í Føroyum skulu avgreiðast sum 2. instansur. Niðanfyri eru triggjar møguligar loysnir:

1. Kæur um avgerðir, ið Føroya Kærustovnur hevur tikið, skulu framvegis viðgerast av Det Psykiatriske Ankenævn í Danmark
2. Kæur um avgerðir, ið Føroya Kærustovnur hevur tikið, skulu viðgerast av øðrum føroyskum myndugleika ella av myndugleika í øðrum landi, enn Danmark
3. Avgerðir, sum Føroya Kærustovnur tekur, eru endaligar innan føroysku fyrisitingina.

Fyrsti møguleikin krevur, at ein samstarvsavtala verður gjørd millum Føroyar og Danmark. Harumframt skal heimild fáast til vega í føroysku lóggávuni til, at kærunevndin kann viðgera føroyskar kæur, og kæruviðgerðin av kærumálum fer eisini at krevja áseting í donsku lóggávuni um heimildina at viðgera mál úr Føroyum.

Í sambandi við omanfyri nevndu loysnir er vert at leggja til merkis, at Det Psykiatriske Ankenævn hevur viðgjørt 3 føroyskar kæur síðan 2009.

#### *Frágreiðing um tvingsilsnýtslu og kropsliga valdnýtslu*

Øll nýtsla av tvingsli og nýtsla av kropsligum valdi verður fráboðað til Sundhedsdatastyrelsens Register over Tvang i Psykiatrien (TIP) í Danmark.

Endamálið við TIP er partvíst at vera grundarlag undir eftirlits- og yvirvakingaruppgávum hjá Styrelsen for Patientsikkerhed og partvíst at veita neyðugar upplýsingar til hagtals-, planleggingar- og leiðsluuppgávur á psykiatriska økinum.

Eftir at hava yvirtikið málsøkið, er neyðugt at gera av, hvønn myndugleika/hvørjar myndugleikar skrásett tøl fyri nýtslu av tvingsli og nýtslu av fysiskum valdi skulu fráboðast. Fyri at fáa greiðu á spurninginum veldst helst um, um málsøkið hjá eftirlitinum, sum er Styrelsen for Patientsikkerhed ella Landslæknaembætið, verður yvirtikið samstundis sum málsøkið psykiatrii.

Ein møguleiki er, at skrásettu tølini verða fráboðað Heilsustýrinum til hagtals-, planleggingar- og leiðsluuppgávur á psykiatriøkinum og til eftirlitið.

Mett verður ikki, at tað frá byrjan av er neyðugt at gera samstarvsavtalu og heimildarveiting í danskari lóggávu, um skrásett tøl fyri nýtslu av tvingsli og nýtslu av fysiskum valdi framhaldandi skulu fráboðast Sundhedsdatastyrelsen.

Viðmerkjast skal, at Landssjúkrahúsið skrásetur tøl fyri tvingsilsnýtslu og nýtslu av fysiskum valdi í psykiatriini í Føroyum. Árin 2021, 2022 og 2023 brúkti Psykiatrisk depilin ávikavist 45, 77 og 92 tvingsilstiltøk.

#### 4.3.4. Útreiðslur

Heilsumálaráðið metir, at nakrar lógarbundnar uppgávur verða knýttar at yvirtøkuni av hesum málsøkjum. Heilsumálaráðið metir, at tað samla fyri økini „tvang í psykiatrien“, „tvang í somatikken“, „euforiserende stoffer“, „patienters retstilling“ og „videnskabsetisk komitésystem“, eigur at setast ein lögfrøðingur í starv í Heilsumálaráðnum, til at taka sær av lógararbeiðinum í sambandi við yvirtøkuna av hesum málsøkjum.

Sambært lógini hava føroyskir myndugleikar allar uppgávur um hendi og bera allar útreiðslur í sambandi við myndugleikauppgávnar hjá Føroya Kærustovni, sjúkrahúsmyndugleikanum og hjá yvirlækninum. Mett verður ikki, at yvirtøkan fer at ávirka myndugleikauppgávur hjá lögregluni.

Føroyskir myndugleikar koma at bera útreiðslurnar, sum eru knýttar at viðgerð av psykiatriskum sjúklingakærum í 2. instansi. Sambært Føroya Kærustovni hevur Det Psykiatriske Ankenævn í Danmark viðgjørt 3 føroyskar kæror síðani 2009. Út frá hesum tølum verða avleiðingarnar av at yvirtaka kæruviðgerðina í 2. instansi mettar at vera avmarkaðar.

Sundhedsdatastyrelsen hevur ikki møguleika at meta um tilfeingisnýtsluna fyri sína røkt av uppgávum, sum serliga hava við Føroyar at gera. Viðmerkjast skal, at Landssjúkrahúsið skrásetur tvingsilsnýtslu og nýtslu av fysiskum valdi í psykiatriini í Føroyum. Árin 2021, 2022 og 2023 brúkti Psykiatrisk depilin ávikavist 45, 77 og 92 tvingsilstiltøk. Út frá hesum tølum og tað at Landssjúkrahúsið fremur skrásetingarnar í dag, verður met, at avmarkaðar avleiðingar standast av at yvirtaka fráboðanarskylduna.

#### 4.3.5. Niðurstøða

Eftir at hava yvirtikið málsøkið, er neyðugt at fáa greiðu á, um ella hvussu psykiatriskar sjúklingakæror í Føroyum skulu viðgerast á 2. instansi. Til dømis kann gerast av, at kæror um avgerðir hjá Føroya Kærustovni verða viðgjørðar av antin Det Psykiatriske Ankenævn í Danmark, einum føroyskum myndugleika ella myndugleika úr øðrum landi. Tá hugsað verður um lága talið av klagum á økinum á 2. instansi, er eisini ein møguleiki at gera av, at avgerðir, sum Føroya Kærustovnur tekur, eru endaligar innan føroysku fyrisingina.

Eftir at hava yvirtikið málsøkið, er neyðugt at gera av, hvør myndugleiki skal fáa fráboðanir um skrásett tøl fyri nýtslu av tvingsli og nýtslu av fysiskum valdi. Hetta kundi til dømis verið Heilsustýrið ella Sundhedsdatastyrelsen í Danmark. Ein møguleiki er at skrásettu tøluni verða fráboðað Heilsustýrinum til hagtalsuppgávur á psykiatriøkinum og til eftirlitið. Verða uppgávnar hjá Landslæknaembætinum ikki yvirtiknar í sambandi við yvirtøku av tvingsli í psykiatriini, er eftirlitsmyndugleikin Styrelsen for Patientsikkerhed. Mett verður ikki, at tað er neyðugt frá byrjan av at hava samstarvsavtalu og heimildarveiting í danskari lóggávu, um skrásett tøl fyri nýtslu av tvingsli framhaldandi skulu fráboðast donskum myndugleikum.

Sum sagt omanfyri undir brotinum um útreiðslur verður met, at avmarkaðar útreiðslur verða knýttar at eini yvirtøku av málsøkinum.

Hetta málsøkið kann yvirtakast sum ein pakki, tað vil siga, at málsøkið kann yvirtakast, sjálvt um onnur øki, sum ljós er varpað á í hesum áliti, ikki verða yvirtikin.

## 4.4. TVINGSIL Í SOMATIKKINI

### 4.4.1. Lóggáva

„Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile“ (tvingsil í somatikkini), er ikki sett í gildi fyri Føroyar.

*Kunning um danska lóggávu*

Lóggávan fevnir um:

- „Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 27. januar 2019“
- „Bekendtgørelse nr. 1370 af 1. december 2017 om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile“
- „Bekendtgørelse nr. 1394 af 4. december 2017 om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile“
- „Bekendtgørelse nr. 1396 af 4. december 2017 om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile“
- „Bekendtgørelse nr. 907 af 26. juni 2018 om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile“.

### 4.4.2. Myndugleikauppgávur

Í sambandi við yvirtøku fáa føroyskir myndugleikar heimild til at áseta reglur á økinum.

Um so er, at Føroyar og Danmark ynskja at gera samstarvsavtalu um ávísar myndugleikauppgávur, eigur lógarharmoni at vera millum donsku og føroysku reglurnar um tvingsil í somatikkini.

Til kunningar, inniheldur danska lóggávan hesar myndugleikauppgávur:

Í § 4 stendur, at Styrelsen for Patientsikkerhed kann geva samtykki til tvingsilsviðgerð av einum sjúklingi. Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur Heilsustýrið hesar heimildir.

Myndugleikin á økinum skal føra tvingsilsprotokoll. Sambært § 15 skal lækni ella tannlækni føra tvingsilsprotokoll. Styrelsen for Patientsikkerhed ásetir nærri reglur um tvingsilsprotokollina. Verður málsøkið yvirtikið, verður tað landsstýrisfólkið við heilsumálum, sum ásetir nærri reglur um tvingsilsprotokollina.

Undir partinum um fráboðan (§ 16 til § 17) stendur, at nýtsla av tvingsli skal fráboðast „Sundhedsdatastyrelsen“. Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur Heilsustýrið hesar heimildir. Í „bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile“ § 1, stk. 2 og 3, stendur, at fráboðanir antin verða gjørdar umvegis skráseting í Landssjúklingaskránni/ Landspatientregisteret ella umvegis SEI-skipanina.

Sambært § 7 kann næsti avvarðandi, verji ella framtíðarfulltrúi senda kæru til Tvangsbehandlingsnævnet. Verður økið yvirtikið og líknandi uppgávur ásettar í Føroyum, er ein møguleiki at leggja hesa uppgávu til Føroya Kærustovn.

#### 4.4.3. Útreiðslur

Heilsumálaráðið metir, at nakrar lógarbundnar uppgávur verða knýttar at yvirtøkuni av hesum málsøkjum. Heilsumálaráðið metir, at tað samla fyrri økini „tvang í psykiatrien“, „tvang í somatikken“, „euforiserende stoffer“, „patienters retstilling“ og „videnskabsetisk komitésystem“, eigur at setast ein lögfrøðingur í starv í Heilsumálaráðnum, til at taka sær av lógararbeiðinum í sambandi við yvirtøkuna av hesum málsøkjum. Heilsumálaráðið metir ikki, at aðrar útreiðslur verða í sambandi við at yvirtaka økið.

#### 4.4.4. Niðurstøða

Um so er, at Føroyar og Danmark ynskja at gera samstarvsavtalu um ávísar myndugleikauppgávur, eigur lógarharmoni at vera millum donsku og føroysku reglurnar um tvingsil í somatikkini.

Eingin kostnaður er mettur at verða í sambandi við yvirtøku av málsøkinum.

Málsøkið kann yvirtakast sum ein pakki, tað vil siga, at málsøkið kann yvirtakast, sjálvt um onnur øki, sum varpað ljós er á í hesum áliti, ikki verða yvirtikin.

## 4.5. RÚSANDI EVNI

### 4.5.1. Lóggáva

„Lov om euforiserende stoffer“ (rúsandi evni) er sett í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan nr. 347 frá 21. desember 1956, nr. 442 frá 22. august 1969, nr. 150 frá 21. marts 1988 og nr. 1321 frá 2. desember 2014 við teimum broytingum, sum føroysk viðurskifti krevja. Tær kongligu fyriskipaninar eru savnaðar í fyriskipanarkunngerð nr. 1349 frá 23. november 2015. Harafturat kemur kunngerð nr. 1217 frá 8. juni 2021 fyri Føroyar um euforiserandi evni.

#### *Kunning um danska lóggávu*

Lóggávan fevnir um „lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1334 af 9. december 2019“, og „bekendtgørelse om euforiserende stoffer, jf. bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021, sum senest er ændret med bekendtgørelse 454 af 7. maj 2024 og bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2016 om stofindtagelsesrum“.

### 4.5.2. Myndugleikauppgávur

#### *Indenrigs- og Sundhedsministeriet*

Heimildirnar hjá Indenrigs- og Sundhedsministeriet eru at finna í § 1, stk. 1 og 2 og § 2, stk. 1 og 2 í kongligari fyriskipan og § 4, stk. 1, § 18, stk. 1, § 28, stk. 1 og § 29 í kongligari fyriskipan. Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur landsstýrisfólkið í heilsumálum hesar heimildir.

Sum ábyrgdarhavandi av málsøkinum hevur Indenrigs- og Sundhedsministeriet m.a. til uppgávu at tryggja, at lóggávan er í samsvari við tær altjóða skyldur, sambært narkotikakonventiónini hjá ST, t.v.s. Single Convention og Narcotic Drugs (1961 og broytt í 1972), Convention on Psychotropic Substances (1971) og United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), sum Danmark, eins og nærum øll onnur lond, hava. Hetta fevnir m.a. um at tryggja, at evni, sum Narkotikakommissiónin hjá ST (Commission for Narcotic Drugs (CND) tekur við í teimum báðum fyrst nevndu sáttmálunum, eisini verða tikin við í kunngerðina um euforiserandi evni.

#### *Heilsumálaráðið*

Saman við Indenrigs- og Sundhedsministeriet røkir Heilsumálaráðið embætisligu uppgávuna at seta danska lóggávu í gildi fyri Føroyar. Hetta fevnir millum annað um at gera uppskot til kongligar fyriskipanir og kunngerðir. Landsstýrisfólkið í heilsumálum leggur uppskot um kongliga fyriskipan fyri Løgtingið. Eftir at Løgtingið hevur samtykt kongligu fyriskipanina, verður hon kunngjörd í Lovtidende og Kunngerðarblaðnum B. Eftir at landsstýrisfólkið í heilsumálum hevur góðkent uppskot til kunngerð, verður kunngerðin lýst í Lovtidende og Kunngerðarblaðnum B.

#### *Tolleftirlitið í Føroyum*

Tollvaldið í Føroyum hevur eftirlit við innflutningi v.m. av euforiserandi evnum til Føroyar. Stinga ivamál seg upp í sambandi við evni, sum verða innflutt og tørvur er á fakligari meting, samstarvar Tolleftirlitið við Apoteksverkið um tað.

#### *Sundhedsstyrelsen*

Heimildirnar hjá Sundhedsstyrelsen eru at finna í § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1, í kongligu fyriskipanini og § 5, stk. 2 í kunngerðini. Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur Heilsumálaráðið hesar heimildir. Ein uppgáva sum Sundhedsstyrelsen hevur eftir lógini, er váðameting av nýggjum evnum og eftir metingini mæla Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at taka evnini við í kunngerðina um euforiserandi evni. Fyri at fremja hesa uppgávuna er neyðugt at hava neyvt eftirlit við rúsevnamarknaðinum, umsiting av rættarkemiskum og rættarmedisinskum greiningum og víðarilatan av upplýsingum innanlands eins og altjóða. Uppgávan er røkt í tøttum samstarvi við Ríkisløgregluna, politiringarnar, rættarmedisinsku stovnarnar og tollvaldið.

### Lægemiddelstyrelsen

Heimildirnar hjá danska Lægemiddelstyrelsen framganga í § 2, stk. 1 og 4, § 3, stk. 2, § 4, stk. 1-5, § 5, stk. 3-5, § 6, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-4, 8-9 og 11, § 10, stk. 2-3 og 5-6, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 1 og 4-7, § 16, stk. 1, 4-6 og 8, § 17, § 19, stk. 1-2, § 20, stk. 1-2, § 21, stk. 1-3 og 5, § 22, stk. 1 og 3, § 23, stk. 1 og 4, § 24, stk. 2-3, § 25, stk. 1 og 3, § 26, stk. 1, §§ 27-28, § 29, stk. 1 og 3-8, § 31, stk. 2 og § 32, í kunngerðini.

Eftir kunngerðini umsitur danska Lægemiddelstyrelsen eina røð av uppgávum fyri Føroyar, sum viðvíkja lógligari nýtslu av euforiserandi evnum, herundir heilivág, sum inniheldur euforiserandi evni. M.a. snýr tað seg um uppgávur í sambandi við:

1. Útskriving av loyvum til virkir, útflyggjan av innflutnings- og útflutningsvátanum, móttøka av frágreiðingum um virksesemi við euforiserandi evnum og eftirlit við virksesemi við euforiserandi evnum
2. Áseting av metingum av væntaðari nýtslu av euforiserandi evnum, eins og stovnan og viðlíkahald av skipan, sum fylgir við, at metingar verða hildnar
3. Innsavnan av hagtalsupplýsingum um keyp, nýtslu og goymslu av euforiserandi evnum.

Eftir kunngerðini endurspeгла uppgávnar hjá Lægemiddelstyrelsen í stóran mun skyldur sambært narkotikakonvensjónunum hjá ST. Sum avleiðing av hesum skyldum, hevur Lægemiddelstyrelsen eisini ábyrgd av at boða narkotikaeftirlitsstovninum hjá ST (International Narcotics Control Board (INCB)) frá metingum yvir væntaða nýtslu av euforiserandi rúsevnum og hagtalsupplýsingum um veruliga nýtslu. Metingar og upplýsingar sambært teimum trimum omanfyrinevndu uppgávnunum eiga at fráboðast Lægemiddelstyrelsen, ið sum málsráðandi myndugleiki sambært narkotikakonvensjónunum hjá ST, letur INCB eina samlaða fráboðan.

Lægemiddelstyrelsen hjálpir eisini Sundhedsstyrelsen við teirra uppgávu, skilt á tann hátt, at Lægemiddelstyrelsen tryggjar, at tey evnafrøðiliga heitini, sum verða nýtt í kunngerðini um euforiserandi evni, eru røtt.

Verður málsøkið yvirtikið, yvirtekur landsapotekarin hesar heimildir. Tó eigur Lægemiddelstyrelsen framhaldandi at hava heimild at røkja tær uppgávur í Føroyum, sum eru ásettar í narkotikakonvensjónunum hjá ST, sí meir um hetta beint niðanfyri.

### 4.5.3. Serlig viðurskipti

#### Narkotikakonvensjónir hjá Sameindu tjóðum

##### 1. Lóggáva

„Ved kongelig resolution af 9. maj 1964 har Danmark ratificeret FN's Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, og ved kongelig resolution af 4. april 1975 har Danmark ratificeret ændringsprotokol af 25. marts 1972 til enkeltkonventionen af 30. marts 1961. Ved kongelig resolution af 4. april 1975 har Danmark ratificeret konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer. Ved kongelig resolution af 3. december 1991 har Danmark ratificeret FN-konventionen af 20. december 1988 imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.“

Tað framgongur av § 5 í lóg nr. 137 frá 23. mars 1948 um føroyska heimastýri, at málsræði hjá føroyskum myndugleikum til eina og hvørja tíð stendst av tí avmarking, sum kemur av verandi sáttmála og øðrum altjóða rættindum og skyldum.

Eftir at hava yvirtikið ábyrgdina av málsøkinum „euforiserende stoffer“, mugu Føroyar tryggja, at lóggávan og umsitingin av hesum er í samsvari við rúsevnasáttmálarnar hjá ST, sum

Danmark hevur tikið undir við. Føroyskir myndugleikar fara at kunna tryggja sítt samsvar við sáttmálarnar, við at varðveita eitt innihald samsvarandi lóggávuni, og í sambandi við seinni broytingar fara at geva sær far um tær skyldur sum standast av konvensjónunum. Í roynd og veru fer hetta at hava við sær, at tey evni, sum ST-nevndin fyri rúsevni hevur tikið við í sáttmálarnar, verða tikin við í kunnngerðina um euforiserandi evni. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fer at kunna Heilsumálaráðið um allar broytingar í lóggávuni um euforiserandi evni, sum danskir myndugleikar seta í gildi. Serliga fer Heilsumálaráðið at verða ávara um broytingar sum gera, at avleiðingar eru í nýggjum altjóða skyldum, sum standast av rúsevnasáttmálunum hjá ST.

Kunningin, sum Heilsumálaráðið fær frá indenrigs- og sundhedsministeren, er fyri at tryggja, at føroyska lóggávan eftir at málsøkið „euforiserende stoffer“ er yvirtikið, áhaldandi lýkur altjóða skyldur, og kann við fyrimuni vera fevnd av einari samstarvsavtalu.

## **2. Aðrar skyldur sambært ST narkotikakonvensjónini**

Millum hinar altjóða skyldurnar, sum fylgja av rúsevnasáttmálunum hjá ST, eru krøvini til at skriva váttanir í sambandi við innflutning og útflutning av euforiserandi evnum, fráboðan og fráboðan av metingum yvir væntaða nýtslu, eins og innsavnaðar hagtalsupplýsingar um keyp, nýtslu og goymslu av euforiskum evnum, skriva út virkisloyvir og eftirlit við virksemi.

Skipanin við konvensjónum er sett upp soleiðis, at Danmark og hini londini, sum hava tikið undir við sáttmálunum, hvør sær seta ein málsligan myndugleika, sum hevur ábyrgdina av at útskriva innflutnings- og útflutningsvátanir. Lægemiddelstyrelsen er málsráðandi myndugleikin fyri Danmark.

Eftir føroyska yvirtøku av málsøkinum „euforiserende stoffer“, hevur Lægemiddelstyrelsen ikki longur nakran myndugleika í Føroyum og sleppur tí ikki at røkja tær uppgávur, sum eru álagdar stovninum.

Tørvur verður tí á at finna eina loysn, sum tryggjar, at Lægemiddelstyrelsen framhaldandi kann røkja sínar uppgávur sum málsráðandi myndugleiki í Danmark, sambært konvensjónsskipanini eftir føroyskari yvirtøku av málsøkinum „euforiserende stoffer“. Møguliga kann loysnin finnast við at gera samstarvsavtalu um, at Lægemiddelstyrelsen framhaldandi skal hava ábyrgdina av at útskriva innflutnings- og útflutningsvátanir umframt hinar uppgávnar, sum standa í sáttmálanum. Á henda hátt kann eisini tryggjast, at Lægemiddelstyrelsen fær neyðuga vitan um og yvirlit yvir tær sendingar, sum stovnurin hevur skyldu til at hava sum málsráðandi myndugleiki sambært ST-rúsevnasáttmálunum.

Verður ein samstarvsavtala gjørd í samsvari við hetta, skal føroyska lóggávan geva Lægemiddelstyrelsen heimild til at útskriva innflutnings- og útflutningsvátanir í sambandi við sendingar av euforiserandi evnum, herundir heilivági, sum inniheldur euforiserandi evni, millum Føroyar og útlendið, eisini til aðrar uppgávur sambært konvensjónunum. Orðingin í §§ 8, 9 og 19 í „bekendtgørelse nr. 1217 af 8. juni 2021 for Færøerne om euforiserende stoffer“ um, at váttanir, sum Lægemiddelstyrelsen skrivar út, fer fram eftir samráðingar við landsapotekaran, kundi, um tað er hóskaði, hildið fram, fyri at undirstrikað, at heimildin hjá Lægemiddelstyrelsen bert verður nýtt í samráð við føroyskar myndugleikar.

Verður tað so, at Lægemiddelstyrelsen skal útskriva váttanir eftir føroyska yvirtøku av málsøkinum um euforiserandi evni, so fer tað at krevja áseting í danskari lóggávu um heimild fyri myndugleikaúttinnan hjá stovninum í Føroyum.

#### 4.5.4. Útreiðslur

Heilsumálaráðið metir, at nakrar lógarbundnar uppgávur verða knýttar at yvirtøkuni av hesum málsøkjum. Heilsumálaráðið metir, at tað samla fyri økini „tvang í psykiatrien“, „tvang í somatikken“, „euforiserende stoffer“, „patienters retstilling“ og „videnskabsetisk komitéssystem“, eigur at setast ein lögfrøðingur í starv í Heilsumálaráðnum, til at taka sær av lógararbeiðinum í sambandi við yvirtøkuna av hesum málsøkjum.

Av tí at føroyska tollvaldið longu umsitur uppgávuna við eftirliti við innflutningi v.m. av euforiserandi evnum til Føroyar, verður ikki mett at yvirtøkan av málsøkinum euforiserandi evni fer at fáa avleiðingar fyri eftirlitið við innflutningi og útflutningi av euforiserandi evnum í Føroyum.

Sundhedsstyrelsen røkir uppgávuna, sum snýr seg um váðameting av nýggjum evnum, herundir í samstarvi við aðrar myndugleikar, at hava eftirlit við rúsevnemarknaðinum, og eftir metingini mæla Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at evnini verða tikin við í skipanina. Sundhedsstyrelsen brúkar umleið 940.000 kr. árliga, sum eisini fevnir um útgjaldið hjá stovninum til rættarkemi- og rættarlæknastovnarnar fyri at gera greiningar v.m.

Umframt hesa upphædd metir stovnurin, at umleið 0,25 ársverk verður brúkt til at avgreiða uppgáurnar. Sundhedsstyrelsen hevur ikki møguleika at meta um starvsfólkaorkuna, sum serliga viðvíkur Føroyum.

Lægemiddelstyrelsen brúkar nógva starvsfólkaorku til at røkja tær uppgávur, sum hava við lógliga nýtslu av euforiserandi evnum at gera, tí tað eru fleiri enn 100 fyrirøkur í Danmark, sum handfara, innflyta og útflyta euforiserandi evni.

Lægemiddelstyrelsen brúkar lítila starvsfólkaorku til omanfyristandandi uppgávur, sum serliga viðvíkja Føroyum. Hetta kemur av, at sambært kunngerðini um euforiserandi evni um innflutning og útflutning av euforiserandi evnum, er ikki neyðugt at gera innflutnings- og útflutningsvátanir í sambandi við sendingar av euforiserandi evnum, herundir heilivágum, sum innihalda euforiserandi evni, millum Danmark og Føroyar.

Sambært Lægemiddelstyrelsen fær føroyska apoteksskipanin meginpartin av heiliváginum, sum inniheldur euforiserandi evni, frá donskum heilsølum, sum veita neyðugu vátanirnar, um talan er um heilivág, sum verður innfluttur til Danmarkar. Nakað av innflutta heiliváginum senda heilsøurnar til Føroyar. Av tí at hetta, sum nevnt hendir, uttan at vátan er útflyggjað, er Lægemiddelstyrelsen ikki vitandi um, hvussu nógvrur heilivágur, sum inniheldur euforiserandi evni, verður sendur til Føroya. Sambært Apoteksverkinum halda heilsøurnar Nomeco og AMGROS, sum standa fyri meginpartinum av sendingunum av heilivági til Føroyar, ikki skil á, hvørji heilivágssløg, sum innihalda euforiserandi evni, verða send til Føroyar.

Lægemiddelstyrelsen hevur ikki útskrivað virkisloyvi til føroyskar fyrirøkur. Tey seinastu árin hevur Lægemiddelstyrelsen útskrivað millum 2 og 8 innflutningsvátanir til Framleiðsluapotekið um árið. Hvørt ár ger Lægemiddelstyrelsen eina GMP-kanning (framleiðslu) av Tjaldurs Apotekið, sum Føroyar rinda fyri.

Sambært Apoteksverkinum verður Codeine í lötuni innflutt úr Týsklandi og Noregi til Føroya, og sum tilvísingarevni úr Fraklandi. Harumframt innflytur Apoteksverkið medisinskt kannabis úr Hollandi við vátan frá Lægemiddelstyrelsen.

Av tí, so vítt Lægemiddelstyrelsen veit, einki stórvirksemi er á hesum øki í Føroyum, og av tí at ongar føroyskar fyrirøkur eru, sum umsita euforiserandi rúsevni, heldur Lægemiddelstyrelsen, at omanfyri nevndu uppgávur helst verða avmarkaðar. Tað veldst tó um skipanina, sum verður uppbygd og um tilgongdirnar, sum verða nýttar í dag, verða varðveittar. Til dømis at

danskar heilsøtur typiskt veita heilivágin, og ongar etableraðar fyrirkur eru í framtíðini við virkseimi, sum krevur loyvi og eftirlit.

Føroyar koma ikki at hava útreiðslur í sambandi við tey sáttmálarættindi og tær skyldur, sum standast av rúsevnasáttmálunum hjá ST, í tann mun føroyska heimastýrið er avmarkað í sínum myndugleika at røkja hesar uppgávur, sambært § 5 í lóg nr. 137 frá 23. mars 1948 um føroyska heimastýri.

Út frá omanfyristandandi verða útreiðslurnar í sambandi við yvirtøku av hesum málsøki væntandi avmarkaðar.

#### 4.5.5. Niðurstøða

Eftir at hava yvirtikið málsøkið um „euforiserende stoffer“, mugu Føroyar tryggja, at føroyska lóggávan og umsitingin av hesum eru í samsvari við rúsevnasáttmálarnar hjá ST.

Við støði í hesum kunnu føroyskar og danskar heilsumyndugleikar gera samstarvsavtalur um m.a., hvussu Indenrigs- og Sundhedsministeriet frameftir kunnu Heilsumálaráðið um nýggj evni, sum í samsvar við ST-sáttmálarnar skulu takast við í føroysku kunngerðina um euforiserandi evni, og um hvussu Lægemiddelstyrelsen skrivar innflutnings- og útflutningsváttnir í sambandi við sendingar við euforiserandi evnum, millum Føroyar og útlandið, og aðrar uppgávur. Útskriving av váttnum, sum Lægemiddelstyrelsen fer at gera, fer at krevja heimild í føroysku og dansku lóggávuni, fyri at Lægemiddelstyrelsen kann útinna sínar heimildir í Føroyum.

Mett verður, at útreiðslurnar í sambandi við yvirtøku av hesum málsøki verða avmarkaðar.

Hetta málsøkið kann yvirtakast sum ein pakki, tað vil siga, at málsøkið kann yvirtakast, sjálvt um onnur øki, sum varpað ljós er á í hesum áliti, ikki verða yvirtikin.

## 4.6. VÍSINDASIÐSEMINEVND

### 4.6.1. Lóggáva

Reglur um vísindasiðseminevnd er ásettar í „lovbekendtgørelse nr. 1338 af 1. september 2020 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf“.

„Lov om videnskabsetisk komitéssystem er ved kongelig anordning nr. 961 af 15. juli 2013 om ikrafttræden for Færøerne af videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, som ændret ved anordning nr. 1442 af 29. juni 2021“.

Kunnngerðir, sum eru settar í gildi við heimild í omanfyristandandi kongligu fyriskipan, og sum viðvíkja málsøkinum vísindasiðseminevnd, eru hesar:

- „Bekendtgørelse nr. 1200 af 27. september 2023 for Færøerne om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter“
- „Bekendtgørelse nr. 1201 af 27. september 2023 for Færøerne om tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registreringsprojekter.“

### 4.6.2. Myndugleikauppgávur

Vísandi til „Sundhedsloven“, sum er sett í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan, hevur Indenrigs- og Sundhedsministeriet eina røð av uppgávum. Sambært lógini hevur Indenrigs- og Sundhedsministeriet heimild til at lýsa kunnngerðir, sambært § 7, § 10, stk. 2, § 14, stk. 5 og 6, § 15, stk. 5, § 16, stk. 3, § 18, stk. 3 og 4, § 19, stk. 4, § 20 stk. 4, § 21, stk. 3, § 23, stk. 4 og 5, § 27, stk. 5, § 28, stk. 4, § 39, stk. 5 § 40, stk. 6. Verður málsøkið yvirtikið, verður heimildin at lýsa kunnngerðir lögð til landsstýrisfólkið í heilsumálum.

Við yvirtøku av málsøkinum, eigur „bekendtgørelse nr. 1200 af 27. september 2023 for Færøerne om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (anmeldelsesbekendtgørelsen)“ at rættast til, soleiðis at sonevndar „multicenter“ royndir skulu fráboðast í Føroyum, og ikki sum tað er orðað nú, at „multicenter“ royndir skulu fráboðast í *Danmark* ella í Føroyum.

Umframt hetta, kunnu lögfrøðilig viðurskifti í avgerðum um granskingarverkætlanir, sum snúgva seg um serliga kompleks øki, ið nationala nevndin hevur tikið avgerð um, leggjast fyri danska Sundhedsministeriet, sum tekur Heilsumálaráðið í Føroyum við í avgerðina á málinum, sbr. § 26, stk. 2. Verður málsøkið yvirtikið, verður skotið upp, at hesi mál skulu leggjast fyri landsstýrisfólkið í heilsumálum.

Danski heilsumálaráðharrin setur National Videnskabsetisk Komité (NVK) og ber útreiðslurnar av nevndini. Hetta skal ikki broyttast, tí NVK hevur sítt virksemi í Danmark, móttvegis øllum vísindasiðseminevndum í Danmark og føroysku vísindasiðseminevndini.

Myndugleikauppgávuna við at seta danskar lógir og kunnngerðir í gildi í Føroyum, tekur Heilsumálaráðið sær av. Tá dansk lóggáva skal setast í gildi fyri Føroyar, ger Heilsumálaráðið, í samstarvi við Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kongligar fyriskipanir um gildiskomu av danskum lógum fyri Føroyar, umframt uppskot til kunnngerðir. Landsstýrisfólkið í heilsumálum leggur uppskot um kongliga fyriskipan fyri Løgtingið. Eftir at Løgtingið hevur samtykt kongligu fyriskipanina, verður hon kunnngjørd í Lovtidende og Kunnngerðarblaðnum B. Eftir at landsstýrisfólkið í heilsumálum hevur samtykt uppskot til kunnngerð, verður hon kunnngjørd í Lovtidende og Kunnngerðarblaðnum B.

Myndugleikauppgávur fyri danskar myndugleikar eru ikki ásettar í teimum báðum kunngerðunum, sum eru kunngjørdar sambært lógini.

NVK er regulerað í kongligari fyriskipan. Sambært § 37 og 38, tilnevnir danski sundhedsministeren NVK. Sambært § 38a, skal NVK lata gegnisvátanir. Sambært § 40, ber danski sundhedsministeren útreiðslurnar av NVK. Sambært § 26, kunnu avgerðir, sum føroyska vísindasiðseminevndin tekur, leggjast fyri NVK. NVK tekur avgerð í kærumálum. Harumframt skal føroyska vísindasiðseminevndin kunna NVK, um avgerðir um „multicenter“ royndir, sambært § 25, stk. 4 í kongligu fyriskipanini.

NVK er ein serfrøðinganevnd, sum danski heilsumálaráðharrin hevur sett. Nevndin vegleiðir føroysku vísindasiðseminevndini, tá tørvur er á hesum. Harumframt virkar NVK sum kærummyndugleiki fyri avgerðir, sum føroysku vísindasiðseminevndin hevur tikið. Mett verður, at tað verður til gagns fyri framtíðar virksemi hjá føroysku nevndini, um samstarvið við NVK heldur fram.

Nationalt Center for Etik (NCE) hevur gjørt vart við, at ongar beinleiðis fakligar forðingar eru fyri, at Føroyar yvirtaka löggávummyndugleikan á hesum økinum, burtursæð frá rættinum til at kæra til National Videnskabsetisk Komité, sum ikki eigur at halda fram. Harumframt verða tær verkætlanir, sum eru reguleraðar umvegis ES-löggávu, ikki dekkjaðar í Føroyum, orsakað av vantandi limaskapi og tilknýti Føroya til ES.

Landsstýrisfólkið í heilsumálum hevur valt føroysku vísindasiðseminevndina, sum hevur sítt virksemi í Føroyum. Føroyskir myndugleikar rinda útreiðslurnar av nevndararbeiðinum.

Velja føroyskir myndugleikar at yvirtaka málsøkið, fer tað at merkja, at teir framvegis fara at reka føroysku vísindasiðseminevndina. Føroyska vísindasiðseminevndin metir, at tað hevur stóran týðning, at tað frameftir eisini fer at bera til at samskipta við NVK um vísindaligar etiskar spurningar. Tað er eisini gevandi fyri virksemið hjá føroysku nevndini, um nevndin sum higartil, kann luttaka sum eygleiðari á NVK-fundum. Hóast føroyska nevndin heldur, at tað hevur stóran týðning at samskipta við NVK, so er ikki talan um samskipti í stórum vavi. Føroyska vísindasiðseminevndin upplýsir, at nevndin í 2021 sendi NVK ein skrivligan fyrispurning og vendi sær einar 3-5 ferðir til nevndina um leiðbeining. Áður hevur vísindasiðseminevndin luttikið á fundi hjá NVK eina ferð um árið, men seinastu 5 árin, hevur føroyska nevndin bert luttikið eina ferð (2019). Hugsandi er, at korona farsóttin og/ella broyting av nevndarlimum hava elvt til hetta. Sambært § 26 í lógini kunnu mál frá føroysku vísindasiðseminevndini kærast til NVK. Nevndin upplýsir, at einki av teirra málum er kært til NVK seinastu 5 árin. Sambært § 25, stk. 4 í lógini, skal føroyska nevndin kunna NVK um „multicenter“ royndir. Nevndin upplýsir, at einki slíkt mál hevur verið seinastu 5 árin. Tí er avmarkað, hvussu nógv samskipti er millum NVK og føroysku nevndina.

Mælt verður til, at ein samstarvsavtala verður gjørd millum føroyskar og danskar myndugleikar, soleiðis at góða samstarvið millum føroysku vísindasiðseminevndina og NVK kann halda fram, eftir eina møguliga yvirtøku av málsøkinum. Ein slík samstarvsavtala kundi til dømis verið realiserað í samstarvsavtaluni á farsóttarmálsøkinum. Hetta merkir, at ein samstarvsavtala verður gjørd um, at NVK, á sama hátt sum áður, ráðgevur føroysku vísindasiðseminevndini eftir tørvi í sambandi við serstakar fakligar spurningar á økinum.

Viðvíkjandi kærur verður mælt til, at kærur um avgerðir hjá føroysku vísindasiðseminevndini til NVK, sambært § 26 í lógini, kunnu kærast til Føroya Kærustovn ella ein nýggjan føroyskan kærummyndugleika, um so er at málsøkið verður yvirtikið. Sum nevnt omanfyri upplýsir føroyska vísindasiðseminevndin, at seinastu 5 árin hava eingi mál verið, sum hava verið kærð til NVK og at ongar „multicenter“ royndir hava verið seinastu 5 árin. Tað er tí sera avmarkað, hvussu nógv starvsfólkaorka er knýtt at kæruiðgerð í framtíðini, sambært hesi lóg.

Sum nevnt omanfyri upplýsir føroyska vísindasiðseminnevndin, at nevndin í 2021 sendi NVK ein skrivligan fyrisurning og vendi sær einar 3-5 ferðir til NVK um leiðbeining. Tí er eisini avmarkað, hvussu nógv starvsfólkaorka er knýtt at omanfyrirstandandi samstarvsavtalu millum NVK og føroysku nevndina. Sum nevnt omanfyri hevur tað stóran týðning fyri føroysku nevndina, at góða samstarvið heldur fram eftir eina møguliga yvirtøku.

#### 4.6.3. Útreiðslur

Heilsumálaráðið metir, at nakrar lógarbundnar uppgávur verða knýttar at yvirtøkuni av hesum málsøki. Heilsumálaráðið metir, at tað samla fyri økini „tvang í psykiatrien“, „tvang í somatikken“, „euforiserende stoffer“, „patienters retstilling“ og „videnskabsetisk komitésystem“, eigur at setast ein lögfrøðingur í starv í Heilsumálaráðnum, til at taka sær av lógararbeiðinum í sambandi við yvirtøkuna av hesum málsøkjum.

Í dag umsita føroyskir myndugleikar málsøkið „videnskabsetisk komitésystem“. Ein vísindasiðseminevnd er sett at taka avgerðir um heilsuvísindaligar granskingarverkætlanir í Føroyum og føroyskir myndugleikar bera útreiðslurnar hjá nevndini. Á hesum málsøki er tað bert heimildin at áseta reglur í løgtingslóg, sum Føroyar ikki hava yvirtikið.

Landsstýrisfólkið í heilsumálum hevur sett føroysku vísindasiðseminevndina, sum hevur sítt virksemi í Føroyum. Føroyskir myndugleikar bera útreiðslurnar til arbeiðið hjá nevndini. Mett verður ikki, at tað eru fyrisitingarligar ella fíggarligar avleiðingar víðvíkjandi arbeiðinum hjá føroysku vísindasiðseminevndini, í sambandi við møguliga yvirtøku av málsøkinum.

#### 4.6.4. Niðurstøða

Ein møgulig føroysk avgerð um at yvirtaka málsøkið „videnskabsetisk komitésystem“, gevur ikki orsök til fakligar viðmerkingar, uttan so, at føroyska vísindasiðseminevndin ynskir at varðveita samstarvið við National Videnskabsetisk Komité, og neyðugt verður at stovna eina kærutagongd í Føroyum, fyri mál sum í dag verða kærð til National Videnskabsetisk Komité.

Mælt verður til, at ein samstarvsavtala verður gjørd millum føroyskar og danskar myndugleikar, soleiðis at góða samstarvið millum føroysku vísindasiðseminevndina og NVK kann halda fram, eftir eina møguliga yvirtøku av málsøkinum. Ein slík samstarvsavtala kundi til dømis verið realiserað í samstarvsavtaluni á farsóttarmálsøkinum. Hetta merkir, at ein samstarvsavtala verður gjørd um, at National Videnskabsetisk Komité, á sama hátt sum áður, ráðgevir føroysku vísindasiðseminevndini eftir tørvi í sambandi við serstakar fakligar spurningar á økinum.

Hóast føroyska nevndin heldur, at tað hevur stóran týðning at varðveita samstarvið við NVK, so er avmarkað, hvussu stórt samstarv er millum NVK og føroysku nevndina.

Sum greitt frá undir brotinum um útreiðslur omanfyri verður met, at tað verða avmarkaðar útreiðslur knýttar at møguligari yvirtøku av málsøkinum.

Hetta málsøkið kann yvirtakast sum ein pakki, tað vil siga, at málsøkið kann yvirtakast, sjálvt um onnur øki, sum ljós er varpað á í hesum áliti, ikki verða yvirtikin.

## 4.7. KÆRU- OG ENDURGJALDSMØGULEIKAR INNAN HEILSUVERKIÐ

### 4.7.1. Inngangur

Málsøkið kær- og endurgjaldsmøguleikar verður umsitið í Danmark av ávikavist Patient-erstatningen og Styrelsen for Patientklager, og verður sostatt ikki umsitið í Føroyum. Føroyskir myndugleikar gjalda fyri málsviðgerðina av endurgjaldsmálunum, umframt útgjaldið av sjálvari endurgjaldsupphæddini, men ikki fyri viðgerðina av kærumálum. Málsøkið verður skipað sambært danskari lóggávu, sum er sett í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan.

Niðanfyri er ein lýsing av lóggávuni umframt myndugleikauppgávunum viðvíkjandi yvirtøku av kær- og endurgjaldsmøguleikum. Harumframt eru uppskot til loysn viðvíkjandi møguligari yvirtøku av málsøkinum.

### 4.7.2. Endurgjaldsmál innan sjúkrahúsverkið

#### 4.7.2.1. Lóggáva

„Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet“ (KEL) er sett í gildi fyri Føroyar við kongligari fyriskipan nr. 1248 frá 19. desember 2011, sum seinast broytt við kongligari fyriskipan nr. 717 frá 13. juni 2023 tillagað føroyskum viðurskiftum.

Sambært lógini er møguligt at søkja um endurgjald. Um ein borgari hevur fingið skaða í sambandi við eina kannning ella viðgerð innan sjúkrahúsverkið, ella hevur fingið skaða orsakað av heilivági, sum ein lækni hevur útskrivað, ella av handkeypsheilivági, kann borgarin søkja um endurgjald umvegis Patienterstatningen.

Allar viðgerðir, sum eru framdar av ella eftir ávísing frá autoriseraðum heilsustarvsfólki, og øll viðgerðarstøð, har autoriserað heilsustarvsfólk starvast, eru fevnd av lógini. Viðgerðir, sum hesi heilsustarvsfólk hava ábyrgdina av, eru eisini fevndar av sjúklingaendurgjaldsskipanini. Tað merkir, at lógin fevnir um skaðar í sambandi við viðgerð á sjúkrahúsum, hjá egnum kommunulækna, hjá serlækna ella hjá privatstarvandi autoriseraðum heilsustarvsfólkum. Lógin fevnir eisini um skaðar ið standast av heilivági, ið verður útskrivaður eftir ávísing, og skaðar av handkeypsheilivági.

Ein avgerð hjá Patienterstatningen kann kærast til Ankenævnet for Patienterstatningen. Styrelsen for Patientklager er skrivstova fyri Ankenævnet for Patienterstatningen.

Patienterstatningen er ein felagsskapur, samanber § 32 í lógini um kær- og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið (KEL). Heilsumálaráðið er limur í Patienterstatningen, samanber § 32 í tí kongligu fyriskipanini, sum ásetir at sjálvtryggjaðu føroysku heilsumyndugleikarnir eru limir í Patienterstatningen. Sambært § 32 í KEL er býtislykilin til útreiðslurnar av rakstrinum hjá Patienterstatningen ásettar í viðtøkum. Býtislykilin er ásettur í § 11, stk. 1 í „bekendtgørelse nr. 613 af 23. maj 2018 om Vedtægter for Patienterstatningen“. Útreiðslurnar verða býttar millum limirnar samsvarandi teirra respektiva parti av fráboðanum. Í sambandi við, at Patienterstatningen í 2012 skuldi viðgera føroysk mál, varð tað umrøtt í nevndini fyri Patienterstatningen, hvørt Føroyar áttu at gjalda eitt hægri gjald ella eitt minstagjald av einari ávísari upphædd. Orsøkin til hetta var, at føroysk mál eru dýrari at viðgera orsakað av umsetingarkostnaði. Hartil kemur, at tað hevur víst seg, at Patienterstatningen ikki kann nýta tær somu talgildu loysnirnar sum í øðrum málum, við tað at Føroyar sum útgangsstøði ikki hava MitID, eins og føroyskar fyrirkur og almennir stovnar ikki nýta MitID Erhverv. Tað viðførir útreiðslur til postgjald og eina meira kostnaðarmikla málsgongd. Samumtikið eru eyka útreiðslur í sambandi við málsviðgerð av føroyskum málum; útreiðslur sum tað er torført at gera eina neyva uppgerð av. Einstaki málsviðgerin skal upplærast í og vera serliga varugur við tey serligu føroysku viðurskiftini, og tá ið tað ikki er samsvar millum føroyska

og danska lóggávu, tilevna serligar føroyskar loysnir. Í nevndini var tó ikki undirtøka fyri at krevja eitt hægri gjald frá Føroyum. Sostatt gjalda Føroyar samsvarandi § 32 í KEL og kunngerðini um viðtøkur tað sama fyrisitingarliga gjaldið, sum regiónirnar í Danmark, sjálvt um tey føroysku málini eru dýrari at viðgera.

#### 4.7.2.2. Myndugleikauppgávur

Patienterstatningen viðger øll mál um endurgjald. Støða verður tikin til, um sjúklingurin hevur fingið skaða orsakað av einari kannig, viðgerð ella heilivági, og um skaðin kann verða viðurkendur samsvarandi § 20, stk. 1, nr. 1-4 í KEL. Viðvíkjandi heilivági er tað galdandi, at skaðin skal verða álvarsamari enn sjúklingurin eigur at tola viðvíkjandi sjúkuni, sum sjúklingurin hevur ella er í viðgerð fyri.

Uppgávan hjá Patienterstatningen er at lýsa málini, taka avgerð um viðurkenning ella afturvísing sambært KEL, og gera endurgjaldsupphæddina upp sambært erstatningsansvarsloven (EAL), um Patienterstatningen viðurkennir málið.

#### Upplýsing av málinum

Upplýsingin av málinum inniber, at allar viðkomandi journalir, myndadiagnostiskt tilfar, svar frá blóðroyndum v.m. skal útvegast frá viðgerðarstaðnum. Aloftast skal journalin frá kommunulækna eisini útvegast. Uppgávan er torgreið, tí tað er stórur munur á, hvat tilfar ið skal og kann innheintast treytað av, hvat fyri mál talan er um. Sum dømi kann nevast, at tað er munur á tilfarinum, sum skal fáast til vega í ávikavist einum máli um barnsburð og einum máli um krabbamein.

#### Avgerðir sambært KEL

Avgerð verður tikin um, hvørt tað er hendur ein skaði, ið kann geva endurgjald. Avgerðin tekur serliga støði í, hvørt viðgerðarstaðið virkaði samsvarandi royndum serfrøðinga standard (§ 20, stk. 1, nr. 1), og hvørt tað er hendur ein sjáldsom og álvarsom komplikatió (§ 20, stk. 1, nr. 4). Hinar ásetingarnar í § 20, stk. 1, verða sjáldan nýttar.

Viðvíkjandi heilivágsskaðum, verður málið avgjørt sambært § 43 í KEL.

Uppgerðin av endurgjaldsupphæddini kann vera torgreidd; serliga viðvíkjandi endurgjaldi fyri mista arbeidssinntøku og mistan arbeidssførleika. Patienterstatningen hevur tískil eina serskrivstovu, ið bert viðger torgreið mál. Mál um persónar, ið eru privat vinnurekandi, ella har sjúklingurin hevur verið í einari arbeidsvanlukku, eru vanliga torfør mál.

Patienterstatningen metir, at um føroyskir myndugleikar sjálvir skulu útroknað tær ymisku endurgjaldsupphæddirnar samsvarandi lógini, er neyðugt at keypa eina KT-skipan, ið kann gera hesar útrokningar við støði í teimum viðkomandi og dagfærdu upphæddunum í EAL. Um hetta ikki verður gjørt, er mest sannlíkt at tann føroyski myndugleikin, sum skal gera hetta arbeiðið, skjótt finnur út av, at mótparturin og kærmyndugleikin fara at finna feilir í útrokningunum, og at tað sostatt verður ósemja um útrokningarnar.

Um Føroyar ynskir at fylgja tí núverandi bygnaðinum á sjúklingaendurgjaldsøkinum, skal tað eisini stovnstast ein kærmyndugleiki í staðin fyri Ankenævnet for Patienterstatningen, ella Føroyar kunnu velja at gera eina avtalu um at brúka Ankenævnet for Patienterstatningen. Tað er umráðandi at nevna, at sjúklingurin kann leggja eina avgerð hjá kærnevndini fyri rættin, har ein sakførari (uttanhýsis) ella eitt starvsfólk í ankenævnet (ein sokallaður rættarmálsfulltrúi) skal leiða málið í rættinum. Harumframt er vert at hava í huga, at Patienterstatningen metir, at ein yvirtøka av skipanini vil viðføra eyka tørv fyri einari tættari samskipan av mannagongdum. Sum tað eisini er nevnt frammanundan, so verða nakrir sjúklingar viðgjørdir í Føroyum,

meðan aðrir sjúklingar verða viðgjördir í Danmark. Tá málini verða viðgjörd eftir teimum somu reglunum, eiga avgerðirnar í málum, sum líkjast, eisini at verða tær somu.

Ein møgulig yvirtøka av økinum vil viðføra, at tað eru teir føroysku myndugleikarnir, ið hava ábyrgdina av endurgjaldsmálunum. Orsakað av t.d. læknamangul, kann tað vera ein avbjóðing at viðgera endurgjaldsmál í Føroyum. Tískil vil tað vera neyðugt at gera eina samstarvsavtalu við t.d. Patienterstatningen um málsviðgerð av teimum føroysku málunum.

#### 4.7.2.3. Starvsfólkaorka og útreiðslur

Síðani 2021 hevur Patienterstatningen viðgjørt 127 føroysk mál; tað eru umleið 30 mál um árið. Viðurkenningarprosentparturin er 35. Teir føroysku sjúklingarnir, ið søkja um endurgjald fyri viðgerð í Danmark, eru ikki ein partur av hesum viðurkenningarprosentparti og vilja framvegis vera fevndir av tí donsku skipanini um sjúklingaendurgjald, óansæð um Føroyar velur at yvirtaka økið. Í sama tíðarskeiðið viðgjörði Patienterstatningen 98 mál, har sjúklingurin hevði bústað í Føroyum, men hevði verið til viðgerð í Danmark.

Í dag rindar Heilsumálaráðið umleið 14.900 kr. fyri hvørt mál, ið verður fráboðað umframt sjálvt endurgjaldið. Í 2023 rindaði Heilsumálaráðið tilsamans 576.324 kr. til Patienterstatningen sum íkast til tær fyrisitingarlugu útreiðslurnar.

#### 4.7.2.4 Møguligar loysnir viðvíkjandi yvirtøku av málsøkinum endurgjaldsmøguleikar

Arbeidsbólkurin hevur umrøtt 3 møguligar loysnir fyri yvirtøku av málsøkinum endurgjaldsmøguleikar:

1. Tann fyrsta loysnin inniber, at ein avtala verður gjörd við Patienterstatningen um málsviðgerð fyri ein hægri kostnað. Við tað at Føroyar ikki longur verður limur í felagsskapinum Patienterstatningen er sannlíkt, at gjaldið til Patienterstatningen sum uttanfyrirstandandi partur verður hægri. Ein partur av hesum gjaldi fer til umseting av føroyskum til danskt umframt aðrar útreiðslur. Tað er nevndin fyri Patienterstatningen, sum skal áseta prísir fyri málsviðgerð av føroyskum málum. Tískil er tað ikki møguligt at geva eina neyva meting av kostnaðinum av einari avtalu um, at núverandi skipan skal halda áfram eftir eina yvirtøku.
2. Ein onnur loysn er at nýta sama leist sum tann, sum Patienterstatningen hevur avtalað við Grønland í sambandi við at tann grønlenska lógin um patients klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet bleiv samtykt. Avtalan við Grønland inniber, at umsóknin um endurgjald verður send til grønlenska landslæknan. Landslæknin lýsir málið, og kann eisini velja at avvísa ávís mál. Alt tilfar sum t.d. sjúklingajournalir v.m. verður umsett í Grønlandi, og síðani sent saman við einari málslýsing til Danmarkar í einum „samlaðum pakka“. Um tað mangla upplýsingar, setur Patienterstatningen seg í samband við Landslæknan í Grønlandi. Patienterstatningen tekur avgerð, ið er á donskum, og sum verður send til Landslæknan, sum síðani hevur ábyrgdina av at umseta tilfarið til grønlendskt, fráboðað umsøkjara um avgerðina v.m. Um henda loysnin verður vald, vil gjaldið – treytað av at nevndin góðkennir – vera tað sama sum fyri limirnar í Patienterstatningen, tvs. aktuelt umleið 14.900 kr. Í Føroyum hevði tað mest sannlíkt verið Heilsustýrið, ið fekk hesa uppgávu. Henda loysn kann fremjast soleiðis, at Føroyar – eins og Grønland – sjálvt kann velja at taka avgerð í ávísu málum, harundir realitetsviðgera einföld mál og bert biðja Patienterstatningen um at taka avgerð í teimum torskildu málunum. Ein slík loysn vil krevja munandi meira starvsfólkaorku hjá Heilsustýrinum, við tað at henda loysnin viðførur, at Heilsustýrið fær nýggjar og fleiri uppgávur.

3. Ein triðja loysn kann vera, at Føroyar heimtaka skipanina og viðgerðina av málunum. Við hesi loysnini kann avtala gerast við Patienterstatningen um at koma við vegleiðandi metingum av føroyskum málum. Ein slík loysn kann eisini fremjast soleiðis, at Føroyar kann velja at taka avgerð í einføldum málum, og bert senda tey torgreiddu málini til vegleiðandi metingar hjá Patienterstatningen. Eisini er møguligt bert at fáa eina lækna-liga meting í Danmark og ikki eina lögfrøðiliga meting. Henda loysn krevur eisini, at ein føroyskur fyrisitingarmyndugleiki skal viðgera málini, og harumframt skal tað eisini ásetast ein prísur fyri vegleiðandi metingar ella lækna-ligar metingar av teimum føroysku málunum. Tað er nevndin í Patienterstatningen, ið ásetur prísirnar. Henda loysn fer at hava munandi hægri umsitingarligar og fíggarligar avleiðingar, enn verandi skipan.

Um landsstýrið tekur avgerð um, at endurgjaldsøkið skal yvirtakast, vil tað í fyrstu syftu verða neyðugt at taka støðu til, hvør loysn skal nýtast til endamálið, og síðani er neyðugt at samráðast um eina møguliga avtalu við Patienterstatningen; harundir fáa greiðu á prísinum á ávikavist viðgerð av teimum føroysku málunum ella vegleiðandi ummæli.

Arbeidsbólkurin metir, at ein yvirtøka av endurgjaldsøkinum fer at hava við sær munandi umsitingarligar og fíggarligar avleiðingar. Tað er tó torført at geva eina nágreiniliga meting av hesum kostnaði, áðrenn Føroyar hava tikið støðu til, hvør loysn ið skal nýtast til endamálið.

Um ein borgari ynskir at kæra eina avgerð frá Patienterstatningen, skal kærán sendast til Ankenævnet for Patientklager. Kærumálini verða fyrreikað í Styrelsen for Patientklager, sum virkar sum skrivstova hjá Ankenævnet for Patientklager, og tískil verður hetta evnið víðari viðgjørt undir partinum um kærur innan heilsuverkið.

#### 4.7.2.4. Niðurstøða

Mett verður, at tað yvirskipað eru tríggar møguligar loysnir fyri, hvussu málsøkið endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið kunnu yvirtakast. Ein loysn er, at tað verður gjørt ein avtala við Patienterstatningen um framhaldandi at viðgera føroysk mál. Ein onnur loysn er ein millumloysn, har Heilsustýrið skal lýsa málini, og har Patienterstatningen síðani tekur avgerð í málinum. Henda loysn kann fremjast við, at Føroyar – eins og Grønland – kann velja sjálvt at taka avgerðir í ávísu málum, harundir realitetsviðgera einføld mál, og so bert lata Patienterstatningen taka avgerð í teimum torskildu málunum. Tann triðja loysnin er, at Føroyar heimtaka skipanina og viðgerðina av málum, men kunnu biðja um vegleiðandi metingar frá Patienterstatningen í sambandi við viðgerð av málunum. Henda loysnin kann fremjast við, at Føroyar sjálvt kann velja at taka avgerð í einføldum málum, og bert senda tey torskildu málini til vegleiðandi metingar hjá Patienterstatningen. Eisini er møguligt bert at innheinta eina lækna-liga meting í Danmark og ikki eina lögfrøðiliga meting.

Um tað er ynski frá føroyskari síðu av at yvirtaka málsøkið endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið verður met, at landsstýrið samstundis má at taka støðu til, hvør loysn verður vald. Síðani er næsta stig at fara undir samráðingar við Patienterstatningen fyri at fáa greiðu á, hvørjar umsitingarligar og fíggarligar avleiðingar ein yvirtøka vil viðføra.

Tað er neyðugt, at reglurnar eru rímuliga eins í Danmark og í Føroyum, bæði hvat viðvíkur viðger av málunum hjá Patienterstatningen og við atlit til teimum føroyingum, ið bæði hava fingið viðgerð í Føroyum og í Danmark, og í hesum sambandi hava rætt til endurgjald.

### 4.7.3. Kærur innan heilsuverkið

#### 4.7.3.1. Lóggáva

„Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet“ (KEL), er seinast broytt við kongligari fyriskipan nr. 717 frá 13. juni 2023, sum sett er í gildi fyri Føroyar tillagað føroyskum viðurskiftum.

Ein borgari kann kæra um heilsufakliga viðgerð, sum borgarin hevur fingið. Tað er møguligt, at kæra um eina ávísa heilsufakliga viðgerð frama av heilsustarvsfólki, eins og tað er møguligt at kæra um viðgerðina av umsókn um innlit í borgarans egnu sjúklingajournal.

Eitt kærúmál um viðgerð kann enda við, at átala verður givin til eitt heilsustarvsfólk, meðan ein kæra um manglandi innlit kann viðgerast sum ein kæra um sjálvt viðgerðarstaðið.

Kærur um heilsufakliga viðgerð kunnu sendast til Landslæknaembætið í Føroyum, sum víðariserir kærana og viðkomandi skjøl til Styrelsen for Patientklager. Ein kæra kann eisini sendast beinleiðis til Styrelsen for Patientklager.

Tann heilsufakliga viðgerðin innan heilsuverkið fevnir eisini um privatstarvandi tannlæknar.

Heilsufaklig viðgerð fevnir m.a um:

- Kanningar, diagnosu og viðgerð
- Kunning og samtykki um viðgerð
- Journalskrivan
- Tagnarskyldu hjá heilsustarvsfólkum
- Læknaváttanir

Sundhedsvæsenets Disciplinærnevnið viðger kærur um heilsufakligt virkseml hjá autoriseraðum heilsustarvsfólkum, harundir persónar ið hava autorisatióin til at útinna serligar uppgávur. Styrelsen for Patientklager er skrivstova fyri Sundhedsvæsenets Disciplinærnevnið.

Sambært galdandi reglum er ikki heimild til at almannakunngera mál, har viðgerðin er framd í Føroyum. Hetta er bæði galdandi viðvíkjandi almannakunngering av upplýsingum um nøvn á heilsustarvsfólkum, umframt dulnevnd almannakunngering við atliti at læring.

Tann 1. januar 2025 komu broytingar í sjúklingakæruskipanina í gildi í Danmark. Framyvir fara allar kærur at verða viðgjørðar sum kærur um sjúklingagongdina, og bert í serligum fòrum fer tað at vera møguligt at kæra um einstaklingar.

Endamálið er at sjóneyka verður sett á sjúklingagongd og læring. Samstundis verður væntað, at tann nýggja skipanin vil viðføra, at munandi færri einstaklingar fara at blíva ein partur av einum disciplinærnevndarmáli. Tær somu broytingarnar koma ikki í gildi samstundis í Føroyum, men koma møguliga í gildi seinni í 2025.

Ein borgari kann eisini kæra um eina avgerð hjá Patienterstatningen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Kærúmálini verða viðgjørð hjá Styrelsen for Patientklager.

4.7.3.2. Myndugleikauppgávur

Tá ein borgari skal kæra um ta heilsufakligu viðgerðina hjá einum ítøkiligum heilsustarvsfólki í Føroyum, skal borgarin senda kærana til Landslæknaembætið, sum víðarisendir kærana við viðkomandi skjølum til Styrelsen for Patientklager, sum tekur endaliga avgerð í málum viðvíkjandi manglandi innliti í sjúklingakærur, ella sendir kærana til Sundhedsvæsenets Disciplinærnev. Kæran kann eisini sendast beinleiðis til Styrelsen for Patientklager.

Landslæknaembætið lýsir øll kærumálini, ið Styrelsen for Patientklager hevur móttikið, og har viðgerðin er farin fram í Føroyum. Tað er tó Styrelsen for Patientklager, ið lýsir málini, har føroyingar kæra um viðgerð, ið er farin fram í Danmark. Hetta kemst av, at Styrelsen for Patientklager kann lýsa málið talgilt, eisini í samskiptinum við dansk heilsustarvsfólk, og sostatt stytta um málsviðgerðartíðina. Harumframt fær Landslæknaembætið fleiri spurningar um mannagongdina í sambandi við at kæra. Landslæknin lesur øll málini ígjøgnum, og við atliti at kæruni verður biðið um journaltilfar og ummæli frá heilsustarvsfólkunum, ið eru nevnd í kæruni. Í 2023 nýtti Landslækanembætið 313 tímar uppá hesa uppgávuna.

Yvirlit yvir móttikin og liðugt viðgjørd klagumál

| Ár          | Tal av móttiknum kærumálum | Tal av liðugt viðgjørdum kærumálum |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2024 (áttd) | 36 (dagført 16.12.2024)    | 40 (dagført 16.12.2024)            |
| 2023        | 29                         | 26                                 |
| 2022        | 31                         | 29                                 |
| 2021        | 21                         | 26                                 |
| 2020        | 17                         | 6                                  |
| 2019        | 9                          | 3                                  |

Kelda: Styrelsen for Patientklager, 2024

Ein møgulig yvirtøka av málsøkinum vil viðføra, at tað eru teir føroysku myndugleikarnir, ið hava ábyrgdina av at málsviðgera føroysk mál. Orsakað av t.d. læknamangul kann tað verða ein avbjóðing at viðgera sjúklingakærur um heilsufakliga viðgerð í Føroyum. Tískil er tað neyðugt at gera eina samstarvsavtalu við t.d. Styrelsen for Patientklager um viðgerð av teimum føroysku málunum um heilsustarvsfólk.

Tað sama er galdandi fyri Ankenævnet for Patientklager, hvørs skrivstovuvirksemi verður umsitið av Styrelsen for Patientklager. Tað eru enn rættiliga fá føroysk mál, ið verða viðgjørd í kærunevndini. Talið fyri 2023 var t.d. 0,32 prosent svarandi til 9 mál. Sambært ársfrágreiðingini er hetta sama niveau, sum tey seinastu árin.

4.7.3.3. Útreiðslur

Styrelsen for Patientklager hevur í miðal árin 2019-2024 árliga tikið avgerð í 22 kærumálum úr Føroyum. Í lötuni er prísurin fyri at viðgera eitt kærumál hjá Styrelsen for Patientklager umleið 21.000 kr. Samlaðu útreiðslurnar fyri at viðgera føroysk mál eru sostatt umleið 462.000 kr. Um tey í miðal 9 málini, sum Ankenævnet for Patientklager viðger, verða tikin við, eru samlaðu úteeiðslurnar umleið 651.000 kr.

Sambært § 18 í KEL er tað í dag tann danski staturin, ið „... sambært avtalu við Føroyska heimastýrið ella Grønlandska heimastýrið rindar fyri útreiðslurnar av málum um viðgerð innan føroyska og grønlandska heilsuverkið“.

Sostatt rindar Danmark enn fyri útreiðslurnar av teimum grønlandsku kærumálunum, hóast Grønland yvirtók heilsuøkið í 1993. Um avgerð verður tikin um, at Føroyar skal rinda fyri kærumálini eftir eina møguliga yvirtøku, vil yvirtøkan viðføra eina árliga meirútreiðslu fyri Føroyar á umleið 651.000 kr.

Útreiðslurnar og teir arbeiðstímar, sum Landslæknaembætið í dag brúkar uppá at lýsa kærúmál, vil framhaldandi vera eitt ábyrgdarøki hjá Landslæknaembætinum, eisini eftir eina møguliga yvirtøku. Sostatt vil tað ikki fáa ávirkan á útreiðslurnar, óansæð um kærúmál verða yvirtikin ella ikki.

#### **4.8.3.4. Niðurstøða**

Um tað er ynski frá føroyskari síðu av at yvirtaka hetta málsøkið, er neyðugt at gera eina samstarvsavtalu við t.d. Styrelsen for Patientklager um viðgerð av teimum føroysku málunum.

Sum nevnt omanfyri rindar Danmark enn fyri útreiðslurnar av grønlendskum kærúmálum, sjálvt um Grønland yvirtók heilsumál í 1993. Um tað sama verður galdandi fyri Føroyar við einari møguligari yvirtøku, vil yvirtøkan ikki viðføra eyka útreiðslur fyri Føroyar.

Um hetta ikki verður støðan og Føroyar skal gjalda fyri kærúmálini eftir eina møguliga yvirtøku, vil yvirtøkan viðføra eina meirútreiðslu á umleið 651.000 kr.

Mett verður, at málsøkini kærú- og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið kunnu yvirtakast sum ein sjálvstøðugur pakki.

## 4.8. YVIRSKIPAD NIÐURSTØÐA UM ÁVÍS ONNUR MÁLSØKI INNAN HEILSUVERKIÐ

### 4.8.1. Samlað niðurstøða fyri málsøkini: „Patienters retstilling“, „anvendelse af tvang i psykiatrien“, „anvendelse af tvang i somatikken“, „euforiserende stoffer“ og „videnskabsetisk komitéssystem“

Fyri málsøkini „patienters retstilling“, „anvendelse af tvang i psykiatrien“, „anvendelse af tvang i somatikken“, „euforiserende stoffer“, „videnskabsetisk komitéssystem“, er yvirskipaða niðurstøðan:

- At Føroyar fyrisitur og ber kostnaðin av útreiðslunum av málsøkjunum og manglar bert heimildina til at lóggeva innan hesi øki
- At Føroyar við at yvirtaka nevndu málsøki fær møguleika fyri við løgtingslóg at skipa hesi málsøki, og harvið eisini møguleikan fyri at skipað hesi øki innan sjúkrahúsverkið við serligum atliti til serføroysk viðurskipti
- At mett verður, at tað eru avmarkaðar útreiðslur í sambandi við at yvirtaka nevndu málsøki, tó undantikið „tvang i somatikken“, har mett verður, at ongar útreiðslur vera í sambandi við yvirtøku av hesum málsøki. Heilsumálaráðið metir tó, at ein lögfrøðingur eigur at verða settur í starv, sum skal taka sær av lóggávuvarbeiðinum í sambandi við yvirtøkuna um so er, at øll øki innan heilsuøki verða yvirtikin
- At føroyskir og danskir myndugleikar við fyrimuni kunnu gera samstarvsavtalur við atliti at yvirtøku av málsøkjunum „patienters retstilling“, „euforiserende stoffer“ og „videnskabsetisk komitéssystem“
- At øll hesi málsøki kunnu yvirtakast hvør sær sum sjálvstøðugir pakkar, og at tað ikki er treytað av, at onnur málsøki verða yvirtikin samstundis.

Harumframt skal viðmerkjast, at ein møgulig føroysk yvirtøka av málsøkinum „assisteret reproduktion“ verður lýst í einum sjálvstøðugum uppriti, sum skal vera klárt á vári 2025.

#### 4.8.2. Samlað niðurstøða fyri málsøkini: Kæru- og endurgjaldsmøguleikar

Fyri málsøkini kæru- og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið er yvirskipaða niðurstøðan, at tað eru trýggir ymiskir loysnir fyri hesari yvirtøku. Ein loysn er, at avtala verður gjørd við Patienterstatningen um framhaldandi at viðgera tey føroysku málini. Ein onnur loysn er ein millumloysn, har Heilsustýrið lýsir málið, og Patienterstatningen síðani tekur avgerð í málinum. Í hesum førinum kann Føroyar – eins og Grønland – velja at taka avgerð í ávísum málum; harundir realitetsviðgera einföld mál, ímeðan Patienterstatningen tekur avgerð í teimum torskildu málunum. Tann triðja loysnin er, at Føroyar heimtekur skipanina og viðgerðina av málunum, men kann fáa vegleiðandi metingar frá Patienterstatningen. Eisini er møguligt bert at fáa ein læknaliga meting frá Patienterstatningen, og ikki ein lögfrøðiliga meting.

Um so er, at ynski er at yvirtaka málsøkið endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið, verður mett, at landsstýrið má taka støðu til, hvør loysn skal veljast. Tá henda niðurstøða fyriliggur, er neyðugt at fara undir samráðingar við Patienterstatningen fyri at fáa greiðu á, hvørjar fyrisitingarligar og fíggarligar avleiðingar ein yvirtøka hevur.

Ein møgulig yvirtøka av sjúklingakæruøkinum vil viðføra, at tað eru føroyskir myndugleikar, ið hava ábyrgdina av kærumálunum. Orsakað av t.d. læknamangul kann tað vera ein avbjóðing fyri Føroyar at viðgera sjúklingakæru um heilsufakliga viðgerð hjá heilsustarvsfólki. Sostatt er neyðugt at gera eina samstarvsavtalu við t.d. Styrelsen for Patientklager um at viðgera tey føroysku málini.

Føroyar rinda fyri útreiðslurnar í sambandi við sjúklingarendurgjaldsmál, men ikki fyri útreiðslur í sambandi við sjúklingakæru. Mett verður, at ein yvirtøka av málsøkjunum kæru- og endurgjaldsmøguleikar krevur eina samstarvsavtalu við ávikavist Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen.

Mett verður, at málsøkini kæru- og endurgjaldsmøguleikar kunnu yvirtakast sum ein sjálvstøðugur pakki, men at fyrivarni skal takast fyri, at hetta málsøkið er truplari at yvirtaka í mun til hini ávísu málsøkini, ið eru lýst omanfyri. Tað kann eisini vera ein fyrimunur, at greiða fyrst verður fingin á, hvørt uppgáurnar hjá Landslæknaembætinum skulu yvirtakast, við tað at tað kann fáa týðning fyri hvussu málsøkið kæru- og endurgjaldsmál skal fyrisitat í Føroyum eftir eina yvirtøku. Landslæknaembætið lýsir í dag øll kærumál, ið Styrelsen for Patientklager tekur ímóti, og Landslæknaembætið vil tí allarhelst eisini fáa ein leiklut í at lýsa endurgjaldsmálini.

Tískil verður tað mett at vera ein fyrimunur, um støða fyrst verður tikin til yvirtøku av uppgáunum hjá Landslæknaembætinum og øðrum ávísum økjum, áðrenn farið verður undir eina tilgongd at yvirtaka málsøki kæru- og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið.

FYLGISKJAL

1



## FYLGISKJAL 1

# Notat um málsræði hjá føroyska heimastýrinum til at áseta reglur um uppgávur, veitingar og fyrisiting innan sjúkrahúsverkið

### Grundarlag

Tann 21. juni 2024 var ein fundur í arbeiðsbólkinum millum danskar og føroyskar myndugleikar um eina møguliga yvirtøku av ávísum málsøkjum á heilsuøkinum, harundir málsøki burðarhjálp. Á fundinum luttóku umboð fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Landslægeembedet, Løgmannsskrivstovuni og Heilsumálaráðnum. Statsministeriet var við sum eygleiðari. Í hesum sambandi bleiv umrøtt, hvørt føroyskir myndugleikar longu hava yvirtikið málsøkini „ljósmøður“ og „barnsburður“, og um anordning nr. 643 af 9. december 1982 er at meta sum ein partur av rakstrinum í Sjúkrahúsrakstrinum.

### Lógargrundarlagið

Í lóg nr. 11 frá 31. marts 1948 om Færøernes hjemmestyre liste A nr. 4 eru m.a. heilsuverkið, læknavirksemi, ljósmøður og sjúkrahúsverkið (sundhedsvæsen, lægevæsen, jordmodervæsen og hospitalsvæsen) nevnd sum málsøki, ið føroyskir myndugleikar kunnu yvirtaka.

Sambært § 1, stk. 1 í rammulóg nr. 316 af 17. maj 1995 om sundhedsvæsenet på Færøerne hevur føroyska heimastýrið heimild til at áseta reglur um uppgávur, veitingar og fyrisiting hjá heilsuverkinum. Í § 1, stk. 2, nr. 1 verður tað nágreinað, at uppgáurnar og veitingarnar hjá heilsuverkinum fevna um sjúkrahúsverkið.

Reglur um autorisatión hjá ljósmøðrum, skyldur og virkisøki eru í danskari lóggávu ásettar í autorisationslóginu. Henda lóg er sett í gildi fyri Føroyar við anordning nr. 1472 af 16. december 2013.

Anordning nr. 643 af 9. december 1982 om ikrafttræden på Færøerne af lov om svangerskabs-hygienje og fødselshjælp, sum seinast broytt við § 12 í anordning nr. 398 fra 20. april 2010, ásetur t.d. reglur um rættindi hjá kvinnum til heilsukanningar og burðarhjálp, um treytir hjá tí føroyska heimastýrinum at útvega ókeypis heilsukanningar í sambandi við barnsburð, at ljósmøður veðra settar í starv í tí føroyska heilsuverkinum, og at útreiðslurnar til tað føroyska ljósmøðravirksemi verður goldið av landskassanum.

### Meting

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Løgmannsskrivstovan og Heilsumálaráðið meta, at raksturin av burðarøkinum í Føroyum er yvirtikin av føroyskum myndugleikum sum ein partur av sjúkrahúsverkinum sambært § 1, stk. 2 í rammulógini. Tað merkir, at ein yvirtøku av málsøkinum burðarhjálp ikki er neyðug ella viðkomandi, av tí, at føroyska heimastýrið longu hevur málsræði til at áseta reglur viðvíkjandi burðarreinføri og burðarhjálp, sum ein partur av rakstrinum hjá sjúkrahúsverkinum.

Í hesum sambandi verður viðmerkt, at barnsburður og burðarhjálp eru ein fullfíggaður partur av Sjúkrahúsverkinum. Sjúkrahúsverkið veitir sjúkrahúsveitingar til kvinnur, ið eru við barn, bæði undir og eftir barnsburð. Tænastan fevnir m.a. um læknaviðtalur, føðisamrøður og

eftirføðingarsamrøður, vegleiðing og ráðgeving, ultraljóðskanningar, CTG-kanningar, føðing og innlegging, bráðmóttøku, møguleika fyri heimaføðing, CTD-kanning, hoyrikanning og PKU-blóðroynd.

Málsøkið fyri ljósmøður og málsøki fyri burðarhjálp eru at skilja sum tvey sjálvstøðug málsøki, við tað at ljósmøður eru skipaðar sambært autorisationslógini, meðan burðarøki er skipað sambært § 1, stk. 2 í rammulógini fyri sjúkrahúsverkið.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Løgmannsskrivstovan og Heilsumálaráðið meta, at anordning nr. 643 af 9. december 1982 og broytingin í 2010 í síni heild áseta reglur um burðarøki, sum bleiv yvirtikið í 1995 sambært § 1, stk. 2, nr. 1 í rammulógini. Sambært hesum kann Føroya landsstýrið við løgtingslóg seta anordning nr. 643 af 9. december 1982 úr gildi, eins og við løgtingslóg seta nýggjar reglur í gildi.

### Niðurstøða

Mett verður, at málsøki „ljósmøður“ er ikki yvirtikið, við tað at hetta verður skipað í einum parti av autorisationsøkinum, sum ikki er yvirtikið, meðan raksturin av økinum „burðarhjálp“ er yvirtikið í sambandi við yvirtøku av rakstrinum av Sjúkrahúsverkinum í 1995 við samtykt av rammulógini.

Arbeiðið við at greiða frá einari møguligari yvirtøku av burðarhjálp verður tískil steðgað, við tað at hetta øki longu er yvirtikið.

